ZION HOSPITALITY BUSINESS SCHOOL

MÉTODO ZION 360° · PILAR D · DESENVOLVER · MÓDULO D06

06

Estruturação Jurídica, Societária e *Land Bank*

Como obter e manter o direito de desenvolver na terra e sob qual estrutura: o que a terra precisa provar antes de assinar, as quatro portas, o veículo mais simples que resolve o risco real, quem entra com o quê e quem decide o quê. E a pasta do pilar fechada no Dossiê de Desenvolvimento Zion.

MÉTODO ZION 360°

DA IDEIA AO NEGÓCIO. DA HOSPEDAGEM AO DESTINO.

EDIÇÃO COMPLETA · VERSÃO 1.0 · OUTUBRO DE 2026

SUMÁRIO

00 **Abertura** — 7 MIN
Carta, objetivos, como usar e as duas jornadas no D06

01 **O direito vem antes da obra.** — 14 MIN
A ordem do pilar

02 **Antes de assinar: o que a terra precisa provar.** — 16 MIN
Verificação da terra

03 **As quatro portas da terra.** — 18 MIN
Como entrar e permanecer na terra

04 **O veículo: quem é dono do quê.** — 15 MIN
Mapa de Veículos

05 **Quem entra com o quê, e quanto isso vale.** — 16 MIN
Contribuição e participação

06 **Quem decide o quê e o que o imposto muda.** — 15 MIN
Alçadas e regime

07 **O que pode dar errado e o que não pode atrasar.** — 16 MIN
Risco e sequência

08 **O seu Dossiê de Desenvolvimento Zion.** — 19 MIN
Entregável do módulo

\+ **Glossário e referências** — 7 MIN
Termos do módulo, fontes e o que conferir no seu caso

ABERTURA

D06 · ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA, SOCIETÁRIA E LAND BANK

O direito sobre a terra, a estrutura *e a pasta fechada.*

Sexto módulo de conteúdo do pilar D · Desenvolver do Método Zion 360° | Negócios de Hospedagem, e o último do pilar. Ensina a verificar a terra antes de assinar, escolher a porta do terreno e o veículo, dizer quem entra com o quê e quem decide, e fechar o Dossiê de Desenvolvimento Zion.

UMA CARTA PARA QUEM ESTÁ PRESTES A ASSINAR

Você chega com o conceito aprovado e as fases com portões. É quando quase todo mundo quer assinar com o dono da terra e abrir uma empresa qualquer. Ainda falta a outra metade.

O Volume 04 · Estratégia é direto: «A estrutura é a outra metade. Decidir sociedade, veículo e regime tributário depois de assinar o terreno é a forma mais cara de aprender que essas três coisas deviam ter vindo antes.»

Passei mais de vinte anos na hotelaria internacional, com passagens por Meliá, Barceló e Wyndham na Espanha e nas ilhas Canárias e Baleares. O hóspede vê o quarto. O que segura o quarto de pé é papel: matrícula, servidão, contrato entre quem tem a terra e quem opera, acordo entre sócios. Papel decidido cedo custa pouco; depois da obra, custa a obra.

O D06 também fecha a pasta do pilar. A conclusão do Volume 04 diz: «Nada disso exigiu captar um real. Exigiu decisão, escrita, na ordem certa.» No fim, você terá o **Dossiê de Desenvolvimento Zion** do seu caso. Não é contrato nem parecer jurídico: é a pasta que outra pessoa confere sozinha.

Bruno Chaerk
Fundador · Zion Hospitality Business School

O que você vai aprender neste módulo

Ao terminar o D06, você deverá ser capaz de fazer sete coisas.

OBJETIVOS DO MÓDULO

1. Explicar por que o direito sobre a terra e a estrutura se decidem antes da obra e o que o D06 fecha no pilar D.
2. Verificar a situação da terra antes de assinar: matrícula, ônus, cadeia dominial, acesso, inventário, averbação e base ambiental, classificando cada item como verificado, pendente ou problema sem caminho.
3. Comparar As Quatro Portas do Terreno™ e as cinco saídas no seu caso, aplicar o teste da compra e o do payback do arrendamento e listar as cláusulas críticas antes do valor.
4. Escolher, no Mapa de Veículos Zion™, o arranjo mais simples que resolva o risco real e listar os contratos entre as partes.
5. Montar a Tabela de Contribuição e Participação™ com critério por linha, regra de aporte adicional e cláusulas de saída e de projeto não realizado, separando participação de poder.
6. Escrever a Matriz de Alçadas Zion™, a pergunta certa ao contador e a Matriz de Risco Zion™ com dono e plano B.
7. Produzir o Dossiê de Desenvolvimento Zion com o Zion Score de Estratégia™, as seis perguntas de integração e o parecer, pronto para o pilar F.

Como usar este e-book

São cerca de cento e trinta páginas, em oito capítulos. Os sete primeiros seguem a ordem das decisões, da terra aos riscos. O oitavo junta tudo na ferramenta do Dossiê, com a nota e o parecer.

- **Leia com o Diagnóstico de Território, o Masterplan e a matrícula atualizada ao lado.** Peça a matrícula já.
- **Continue dando nota de evidência.** A escala do D00 (0 · Não sei, 1 · Opinião, 2 · Estimativa, 3 · Dado com evidência) vale para cada peça. Acordo de palavra é opinião.
- **Escreva as perguntas; as respostas são do advogado, do contador e do avaliador.**

- **Caixas verdes são exemplos ilustrativos**, não resultados da Zion nem projeções. **Caixas douradas trazem os frameworks do método**, as regras e os checklists.
- **Responda às perguntas de recuperação sem olhar.** Tentar lembrar fixa mais do que reler.
- **Faça o exercício de cada capítulo.** As respostas ficam salvas só neste navegador, no seu aparelho. No fim, imprima ou salve em PDF.

Tempo estimado. Cerca de duas horas e vinte minutos de leitura, mais os exercícios. Reserve tempo para o cartório e o advogado.

As duas jornadas no D06

Todo capítulo traz uma caixa de **Aplicação** para as duas jornadas. Marina e Rafael, os personagens ilustrativos que vêm da base, seguem com você.

A

Quero começar

Quem é: você ainda não hospeda e quer entrar na terra sem imobilizar tudo.

Marina no D06: terreno herdado de 50.000 m^2, matrícula em nome do espólio, inventário em andamento e acesso pela estrada do vizinho num acordo de palavra. A fase um soma R$ 990.000 contra R$ 194.272 de ca-

B

Quero crescer

Quem é: você já opera e quer crescer sem misturar o novo com o que paga as contas.

Rafael no D06: quatro chalés no próprio terreno de 30.000 m^2, a R$ 480 e 54,2% de ocupação no ano. Fato novo, ilustrativo: o terreno está no nome dele, a operação numa empresa dele, sem contrato entre os

pital; o irmão prometeu R$ 100.000, sem contrato. Nota no D06, no Marco Zero: 1.

Resultado: a terra verificada antes de assinar, a porta, o veículo mais simples, a Tabela de Contribuição, as alçadas, os riscos com plano B e o Dossiê fechado.

dois; só dois dos quatro chalés estão averbados. Nota no D06, no Marco Zero: 2.

Resultado: averbação, contrato entre ele e a empresa, contabilidade por natureza de receita, contratos da Porta 4, o ativo novo separado da operação e o Dossiê de crescimento.

Onde o D06 se encaixa

No Panorama, o D06 completa o Pilar 04 · Estratégia: «Estratégia é a ordem das coisas: o que vem primeiro, sob qual estrutura societária, com qual posicionamento e em quantas fases.» O entregável é «O Roadmap de Desenvolvimento com fases, gates e estrutura societária definida.» O D05 entregou fases, portões e posicionamento; o D06 entrega a estrutura.



Figura 0.1 · O lugar do D06 no pilar D: recebe as peças de D00 a D05, fecha o Dossiê de Desenvolvimento Zion e entrega ao pilar F o direito e a estrutura, com o bloco 6 em aberto, com pontes para os pilares E e M. Organização do método.

A ponte com o pilar E é o nome do titular: «Protocolo no nome errado é protocolo refeito.» (Volume 04 · Estratégia, cap. 21).

O entregável: o Dossiê de Desenvolvimento Zion

É o décimo entregável do método, depois dos três da base (Z00, Z01 e Z02), do Marco Zero do D00, do Diagnóstico de Território do D01, do Estudo de Mercado do D02, do Conceito de Produto do D03, do Modelo de Negócio do D04 e do Conceito e Masterplan Faseado do D05.

O D00 definiu o Dossiê como a pasta com os entregáveis do D00 ao D06, sobre os dez blocos do Dossiê de Viabilidade Territorial™. O D06 entrega a sua peça e fecha a pasta.

O QUE O D06 PÕE NA PASTA

- **A Estrutura:** a porta do terreno e a alternativa; o rascunho do veículo e os contratos; a Tabela de Contribuição e Participação™; a Matriz de Alçadas Zion™; a pergunta ao contador.
- **O bloco 7 · Gestão de Riscos:** a Matriz de Risco Zion™, com dono e plano B.
- **O fechamento:** o Zion Score de Estratégia™ com evidência nomeada, as seis perguntas de integração e os blocos 1 e 10, escritos por último, com o parecer (Aprovado, Aprovado com Ressalvas, Reavaliar ou Não Recomendado) e o verbo (investir, ajustar ou recuar).
- **Em aberto:** o bloco 6 · Viabilidade Econômica, do pilar F.

"Land bank", neste módulo, é obter e manter o direito de desenvolver na terra (Capítulo 1).

O que trazer

O QUE TRAZER	DE ONDE VEM	PARA QUE SERVE NO D06
O Marco Zero do Desenvolvimento	D00	As condições Acesso e Dominial e o índice do Dossiê.
O Diagnóstico de Território	D01	Due Diligence Territorial™ e as cinco saídas.
O Conceito de Produto	D03	Investimento e receita da fase, para a pergunta ao contador.
O Modelo de Negócio	D04	Quem opera, as habilitações e a saída que o veículo precisa admitir.
O Conceito e Masterplan Faseado	D05	A área de cada fase, a reserva das seguintes e os portões.
A matrícula atualizada, com certidão de ônus	Cartório de registro de imóveis	Titular, ônus, averbações e servidões.
Os documentos da herança ou da compra	Advogado, inventário ou contrato	A cadeia dominial e o que falta para a titularidade ficar limpa.
Todo acordo que hoje é de palavra	Vizinhos, família e sócios	O que precisa virar documento antes de assinar.

Se faltar algum, siga mesmo assim e marque a lacuna. Uma linha escrita "não sei" vale mais do que um número inventado.

Na Jornada B, traga também o contrato social da empresa, a lista do que está construído e os contratos com os donos dos imóveis que você administra.

AVISO IMPORTANTE

Este e-book não promete crédito, sócio, investidor, retorno, aprovação de licença nem resultado de inventário ou registro. Os exemplos são ilustrativos. Inventário, partilha, servidão, averbação, contratos, sociedade e tributação aparecem só em nível introdutório, sem alíquota nem prazo legal, e se decidem com advogado, contador e avaliador credenciado. Viabilidade e captação são do pilar F.

CAPÍTULO 01

A ORDEM DO PILAR

O direito vem *antes da obra.*

O D06 fecha o pilar D com a metade que quase todo projeto decide tarde: em nome de quem fica a terra, sob qual estrutura e com quais contratos.

NESTE CAPÍTULO

- A pergunta que o D00 deixou para o D06, e o que "land bank" quer dizer aqui.
- As cinco decisões de estrutura e o custo de mudar o veículo depois do registro.
- A estruturação jurídica como primeiro bloco do cronograma e primeiro marco de desembolso.
- As três "portas" que não se confundem.
- A herança de D01 a D05, o que falta, e o Roadmap de Desenvolvimento.
- O corte com F, E e M e o mapa do Dossiê de Desenvolvimento Zion.

Marina chega ao último módulo do pilar com conceito, masterplan e portões. Falta o que nenhum desenho resolve: a matrícula está em nome do espólio, o acesso passa pela estrada do vizinho num acordo de palavra e o irmão prometeu R$ 100.000 sem contrato. Rafael vem do outro lado. A terra é dele, mas a empresa que opera os chalés usa um terreno que está na pessoa física dele, sem contrato entre os dois. Caminhos opostos, mesma pendência.

A pergunta que o D00 deixou para o D06

No Marco Zero, a pergunta do D06 foi: "como você obtém o direito de desenvolver e sob qual estrutura?" A primeira metade é o direito sobre a terra, e o Volume 04 tira a conversa do preço: «A pergunta não é como comprar o terreno. É como obter o direito de desenvolver nele». A segunda é a estrutura: quem é dono, quem opera, que contrato liga os dois, quem entra com o quê e quem decide. Nada disso aparece na foto; tudo aparece quando alguém pede os documentos.

A promessa: o direito de chegar e de usar a terra verificado, uma estrutura explicável em uma página ao advogado e ao contador e uma pasta que outra pessoa confere sozinha.

A metade que se decide tarde

> ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO
>
> O que custa mais: decidir a estrutura antes ou depois de registrar o terreno? Depois, um pouco mais, o dobro ou mais do que o dobro? Escreva o palpite.

A Parte III do Volume 04 tem por subtítulo um diagnóstico: «Veículo, terreno, sociedade, governança e tributo. A metade que se decide tarde.» A capa diz o mesmo: «Projeto bom morre de duas coisas: fase grande demais e estrutura decidida tarde demais.» O D05 cuidou da primeira; o D06, da segunda. Decide-se tarde porque a obra se vê e o contrato não.

O volume desmonta a estrutura: «Cinco decisões dentro de uma: o veículo, a forma de ter o terreno, a composição societária, as alçadas e o regime tributário.» Veículo é quem é dono de cada coisa. Forma de ter o terreno é a porta. Composição é quem entra com o quê. Alçada é o limite até onde uma pessoa decide sozinha. Regime é a forma de calcular o imposto, escolhida com o contador.

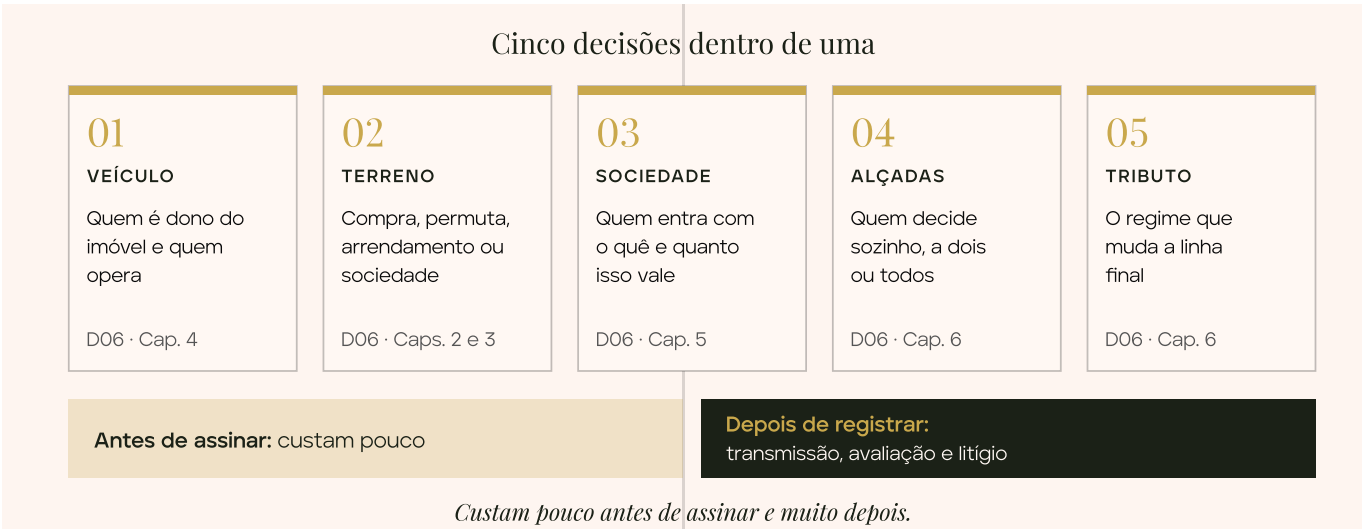


Figura 1.1 · As cinco decisões de estrutura (Volume 04 · Estratégia, cap. 02 e conclusão). Descrições e capítulos: organização do módulo.

O custo depende da hora. Mudar o veículo depois do registro, diz o Volume 04, «tem custo de transmissão»: passar o imóvel de um titular a outro, com imposto municipal (ITBI), escritura e registro. Mudar a sociedade com a obra andando tem custo de avaliação e de litígio.

LINHA	ESTRUTURADO ANTES DE COMPRAR	REESTRUTURADO DOIS ANOS DEPOIS
ITBI na aquisição original	R$ 24.000	R$ 24.000
Registro e escritura	R$ 11.000	R$ 11.000
ITBI na transferência para o novo veículo	R$ 0	R$ 24.000
Novo registro e escritura	R$ 0	R$ 11.000
Honorários de reestruturação	R$ 0	R$ 18.000
Possível ganho de capital	R$ 0	A apurar, pode ser relevante
Custo da estrutura	**R$ 35.000**	**R$ 88.000 mais ganho de capital**

Tabela 1.1 · O custo de mudar o veículo depois, para um imóvel hipotético de R$ 1.200.000. Fonte: Volume 04 · Estratégia, cap. 09, exemplo ilustrativo. «As alíquotas variam por município e por caso»: nenhum valor aqui é referência.

EXEMPLO ILUSTRATIVO DA FONTE · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Por que "depois" sai 2,5 vezes mais caro

Passo 1 · Antes. Uma transmissão só: R$ 24.000 + R$ 11.000 = **R$ 35.000**.

Passo 2 · Depois. A primeira transmissão, a segunda e os honorários: R$ 24.000 + R$ 11.000 + R$ 24.000 + R$ 11.000 + R$ 18.000 = **R$ 88.000**.

Passo 3 · A razão. R$ 88.000 ÷ R$ 35.000 = **2,5 vezes**. Os R$ 53.000 de diferença não compram cama nenhuma.

Passo 4 · A linha aberta. O ganho de capital, imposto sobre a valorização entre a entrada e a saída, fica "a apurar" com o contador. Pode ser a maior linha.

Conferência: 35.000 × 2,5 = 87.500, que arredonda para 88.000; 88.000 − 35.000 = 53.000 = 24.000 + 11.000 + 18.000, as linhas que só existem no "depois".

Quem apostou em "mais do que o dobro" acertou. O Volume 04 comenta: «Mais do que o dobro, e com uma linha em aberto que pode ser a maior de todas. A decisão de veículo é das poucas do método que praticamente não tem custo quando tomada no momento certo.»

Imóvel e operação no mesmo lugar é o arranjo mais simples de montar e o mais caro de desfazer.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

Estrutura primeiro: o bloco 1 e o marco 01

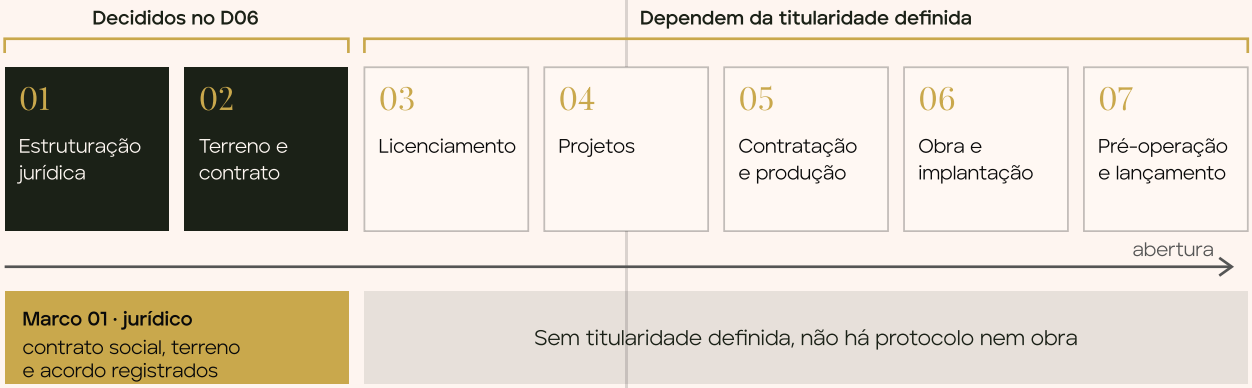
FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAPS. 18 E 19

Cronograma Mestre Zion™ e Marcos de Desembolso Zion™

O cronograma se monta de trás para frente, em sete blocos: «Estruturação jurídica e societária. Decisão de terreno e contrato. Licenciamento. Projetos. Contratação e produção. Obra e implantação. Pré-operação e lançamento.» No exemplo da fonte, a estruturação leva de 30 a 60 dias e começa até 28 meses antes da abertura; os prazos são «muito variáveis por município e por complexidade ambiental» e se confirmam com o órgão competente.

Nos marcos, o dinheiro de quem aporta em parcelas sai contra entrega verificada, e o marco 01 é jurídico, provado por «Contrato social registrado, contrato do terreno assinado e registrado, acordo de sócios firmado.»

A estrutura destrava o licenciamento: «não se protocola licenciamento sem titularidade definida, não se contrata obra sem projeto aprovado.» Titularidade é saber, com documento, quem é o dono. E destrava o dinheiro: sem o marco 01, os outros seis não começam.



A estrutura é o primeiro bloco e o primeiro marco.

Figura 1.2 · Os sete blocos do Cronograma Mestre Zion™ (Volume 04 · Estratégia, cap. 18) e o marco 01 dos Marcos de Desembolso Zion™ (cap. 19), fora de escala. Chaves e faixas: organização do módulo.

Sequência decidida antes da estrutura produz o erro clássico: começar o licenciamento no nome errado, e descobrir no meio que o protocolo precisa ser refeito.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 02

O portão G1 de Marina, do D05, chegou ao mesmo lugar: duas das suas três condições são deste módulo.

O que "land bank" quer dizer neste módulo

"Land bank" é o nome do módulo, e nenhuma fonte da Zion usa a expressão. O D00 a definiu como obter e manter o direito de desenvolver na terra. O D06 divide a definição em quatro partes (Figura 1.3). **Chegar:** via pública ou servidão registrada, porque «Acordo verbal com vizinho não é acesso» (Volume 04). **Usar a área de cada fase:** a porta e o contrato que cobrem a fase um, com caminho e apoio. **Proteger a reserva das fases seguintes:** se o contrato da fase um não diz nada sobre ela, o masterplan vira desejo. **Guardar o que nunca será construído:** APP, reserva legal, bosque e crista, que viram cláusula de preservação no contrato de obra.



Land bank, neste módulo: obter e manter o direito de desenvolver.

Figura 1.3 · As quatro partes de "land bank" no D06, sobre o masterplan de Marina (D05). Exemplo ilustrativo, fora de escala. Definição: D00; divisão: organização do módulo.

NOTA DA ESCOLA · LACUNA DECLARADA

"Land bank" também quer dizer carteira de terrenos: reservar terra para projetos futuros e pagar para mantê-la parada. Nenhuma fonte da Zion trata disso, nem de opção de compra, direito de superfície ou promessa com condição. O módulo declara a lacuna; esses caminhos começam no advogado.

Três "portas" que não se confundem

A palavra "porta" aparece em três ferramentas das fontes, e as três voltam até o Capítulo 8.

NOME E FONTE	O QUE DECIDE	AS OPÇÕES	MÓDULO
Mapa das Quatro Portas™ (A Ordem das Coisas; Jornada do COMO · Etapa 01)	Como você entra no negócio	Construir · comprar pronto e adaptar · alugar e hospedar · administrar o imóvel de outro	D04
As Quatro Portas do Terreno™ (Volume 04)	Como você obtém o direito sobre a terra	Compra · permuta · arrendamento · sociedade com o dono	D06
As cinco saídas (Panorama, Cap. 5)	O que fazer diante de um terreno	Comprar · parceria com o dono · permuta · arrendar · não fazer	D06

Tabela 1.2 · As três "portas", como publicadas no D00 (Capítulo 3). Organização do método a partir das fontes de cada linha.

A regra de leitura: "Porta 3" e "Porta 4", com número, são do Mapa das Quatro Portas™, como no D04. As portas do terreno aparecem pelo nome. E arrendamento sempre com sobrenome: da terra, interno ou da operação. As casas alugadas de Marina são Porta 3; não têm nada a ver com arrendar a terra. Das cinco saídas, a quinta, não fazer, vale até o último capítulo.

O que chega de D01 a D05, e o que falta

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 03

Painel de Herança Zion™

Antes de decidir, transcreva numa folha o que vem dos volumes anteriores, com a fonte de cada linha. A regra: «Se alguma linha deste painel estiver em branco, pare e volte ao volume correspondente.» E: «Linha vazia é informação.» O D06 aplica a lógica à herança jurídica.

LINHA	DE ONDE	MARINA (A)	RAFAEL (B)
Titular e matrícula	D00, D01	Espólio, inventário em andamento. Falta: partilha registrada.	Terreno próprio de 30.000 m^2. Falta: a matrícula refletir os chalés.
Acesso	D00, D01	Estrada do vizinho em acordo de palavra. Falta: servidão registrada.	Sem pendência publicada.
Área e preservação	D01, D05	15.000 m^2 construtíveis em 50.000 m^2; APP e reserva legal a confirmar com profissional.	10.000 m^2 construtíveis; canto livre de 3.500 m^2 para o chalé 5; bosque nunca.
Modelo e habilitações	D04	Porta 3 como fase zero; contabilidade separada; arrendamento interno só intenção.	Porta 4 sem contrato escrito; contabilidade por natureza de receita.
Saída	D04	Vender, como alternativa, exige inventário concluído e servidão registrada.	Refinanciar pede receita formal e 24 meses de histórico.
Fases e portões	D05	Fase um R$ 990.000; G1 com R$ 795.728 de fonte escrita.	Fase 1 com caixa, R$ 86.250; fase 2 com lacuna de R$ 112.405.
Nota do D06 no Marco Zero	D00	1: "o terreno é dela, a estrutura não existe".	2: "a ampliação não tem estrutura separada".

Tabela 1.3 · A herança de D01 a D05 para o D06, nos e-books publicados. Exemplos ilustrativos. Lógica: Painel de Herança Zion™; linhas: organização do módulo. Conferência: 3 × 330.000 = 990.000; 990.000 − 194.272 = 795.728; 205.000 − 92.595 = 112.405.

O D05 deixou três perguntas: em nome de quem fica cada área, como a reserva fica protegida e o que a seção 8 do briefing vira em contrato de obra.

REVISITE · D05

Sem consultar: quais são os portões G0 a G4 de Marina, e o que o G1 exige? Confira: G0, conceito aprovado e implantação caminhada; G1, servidão registrada, inventário concluído e os R$ 795.728 com fonte escrita, antes do projeto executivo;

G2, projeto e licenças aprovados, antes da obra; G3, abertura da fase um; G4, gatilho aceso para as cabanas 4 e 5.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Marina: tudo pendente antes de assinar

No D00 ela escreveu "o terreno é dela". Para o cartório, até a partilha, é do espólio. Três fatos novos, ilustrativos: os herdeiros são Marina, o irmão e a irmã; a partilha combinada em família deixa o terreno com ela, mas não foi homologada; e a família vizinha aceitou conversar sobre a servidão, com minuta do advogado.

Até lá, não põe o terreno num veículo, não pede laudo do terreno nu, não assina contrato de uso. Rascunhar a estrutura, ela pode. É o adiamento legítimo do Capítulo 2. A promessa do irmão segue fora da conta.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael: a empresa usa um terreno que não é dela

Dois fatos novos, ilustrativos: o terreno está na pessoa física de Rafael e a operação numa empresa dele, sem contrato entre os dois; e dos quatro chalés, dois estão averbados na matrícula e dois não. Averbação é a anotação na matrícula que registra, por exemplo, uma construção.

Funciona há anos. O Capítulo 4 mostra por que isso pesa na primeira vez que alguém olhar com atenção. A saída alternativa dele, refinanciar, é uma dessas olhadas. Passar o terreno para a empresa depois segue a lógica da Tabela 1.1, com números que só o contador apura.

O Roadmap de Desenvolvimento ganha a estrutura

No Panorama, o passo que coube aqui: «SPE separa o projeto do seu patrimônio. SCP organiza a entrada de sócio participante. Permuta troca parte do empreendimento pela terra. Cada um muda o risco e o imposto.» SPE é a empresa criada para um só empreendimento; holding, a que guarda o patrimônio. SCP, sociedade em conta de participação, só aparece nessa frase das fontes e fica como definição, com o advogado e o pilar F.

A regra do Panorama: «Ninguém chega em captação de recursos sem passar por estruturação.» A Ordem das Coisas: «É estruturar para captar.» O Manual Oficial põe «Qual estrutura societária?» no pilar Capital; o pilar D segue o Panorama e o Volume 04, que a decidem antes.

O que o D06 decide, e o que deixa para os vizinhos

TEMA	NO D06	ONDE É DECIDIDO
Situação da terra, porta, veículo, contribuição, alçadas, pergunta tributária, riscos	Decide e escreve o rascunho	D06
Viabilidade (bloco 6), captação, dívida, valuation; condo-hotel e multipropriedade como captação	Só a lacuna e a pergunta, sem prometer fonte	Pilar F · Financiar
Licenças, projeto executivo, obra	Só a titularidade antes do protocolo e a cláusula de preservação na lista de contratos	Pilar E · Implantar
Nome, identidade e narrativa da marca	Só em nome de quem a marca é registrada	Pilar M · Marca e Experiência
Redação de contrato, enquadramento tributário, laudo	A pergunta certa e o documento a pedir	Advogado, contador, avaliador credenciado

Tabela 1.4 · O corte do D06 com os vizinhos. Organização do método a partir do Volume 04, que decide «a estrutura e a sequência» e deixa dinheiro e obra aos volumes seguintes, e do Z00.

O mapa do módulo e o entregável

A peça do D06 e o fechamento da pasta, apresentados na Abertura, estão na Figura 1.4.

Dossiê de Desenvolvimento Zion

A PEÇA DO D06 — Estrutura		BLOCO 7 — Gestão de Riscos		BLOCOS 1 E 10 — Resumo e Conclusão	
Situação da terra	Cap. 2	Sequência	Cap. 7	Índice e notas	Cap. 8
Porta do terreno	Cap. 3	Matriz de Risco	Cap. 7	Seis perguntas de integração	Cap. 8
Veículo e contratos	Cap. 4	Planos B	Cap. 7	Parecer e verbo	Cap. 8
Tabela de Contribuição	Cap. 5				
Alçadas e tributo	Cap. 6				
Vai ao advogado e ao contador		*Partilhado com o D00*		*Escritos por último*	

Zion Score de Estratégia™ completo, com evidência nomeada · Caps. 7 e 8

Recebe D00 a D05 · entrega ao pilar F o direito e a estrutura, com o bloco 6 em aberto

A última peça do pilar fecha a pasta inteira.

Figura 1.4 · O D06 no Dossiê de Desenvolvimento Zion: a peça Estrutura, o bloco 7 e os blocos 1 e 10 (D00, Capítulo 6). Capítulos: organização do módulo.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Preencha a Tabela 1.3 com o seu caso, cada linha verificada, pendente ou problema sem caminho. Escreva o nome que está hoje na matrícula, não o que deveria estar. Nada se assina antes do Capítulo 2.

B

Quero crescer

Escreva quem é o titular do imóvel, quem opera e qual contrato liga os dois. Se a resposta for "nenhum", você está onde Rafael está. Confira quais construções aparecem averbadas na matrícula.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Qual é a pergunta do D06, e o que "land bank" quer dizer neste módulo?

2. Quais são as cinco decisões de estrutura do Volume 04?

3. No exemplo da fonte, quanto custa a estrutura antes e depois, e qual linha fica em aberto?

4. Em que bloco do Cronograma Mestre Zion™ a estrutura entra, e o que prova o marco 01?

5. Quais são as três "portas" das fontes, e qual decide o direito sobre a terra?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- A pergunta do D06 tem duas metades: o direito sobre a terra e a estrutura.
- As cinco decisões de estrutura custam pouco antes de assinar e muito depois: 2,5 vezes no exemplo da fonte, mais uma linha em aberto.
- A estruturação jurídica é o primeiro bloco do cronograma e o primeiro marco de desembolso; sem titularidade definida não há protocolo.
- Land bank, aqui, é obter e manter o direito de desenvolver; carteira de terrenos é lacuna declarada.
- As portas do terreno aparecem pelo nome; Porta 3 e Porta 4, com número, são do Mapa das Quatro Portas™.
- O D06 entrega a peça Estrutura e fecha a pasta, que segue ao pilar F com o bloco 6 em aberto.

CURIOSIDADE

O Volume 04 tem 21 ferramentas, e a lista avisa: «Nenhuma delas exige capital para ser usada.»

REFLEXÃO

Se alguém pedisse hoje o documento que prova quem é o dono do seu terreno e quem pode usá-lo, o que você entregaria? O que teria de explicar de boca?

DICA

Nesta semana, peça a matrícula atualizada com certidão de ônus no cartório de registro de imóveis e anote a data. Ela abre o Capítulo 2.

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Seis tarefas: (a) registrar a servidão; (b) escolher o regime tributário; (c) testar o retorno nos três cenários; (d) protocolar a licença ambiental; (e) criar o nome da marca; (f) definir quem decide sozinho. Já feito: (a) D06; (c) pilar F. Classifique as outras; qual não pode começar antes do D06?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. A sua folha de herança: as linhas da Tabela 1.3 com o seu caso, cada uma verificada, pendente ou problema sem caminho, com fonte e data.

3. Titular do terreno hoje, titular da operação e o contrato entre os dois. Como pede o Volume 04: «Pode ser o mesmo; escreva mesmo assim».

4. Jornada A: o que precisa ser verdade, com documento, antes de você assinar qualquer coisa sobre o terreno? Jornada B: o que está em uso sem título ou sem registro, e a quem você leva cada item?

CAPÍTULO 02

VERIFICAÇÃO DA TERRA

Antes de assinar: o que a terra *precisa provar.*

Duas provas vêm antes de qualquer porta, veículo ou sócio: que você consegue chegar e que a terra pode ser usada e transferida. Este capítulo ensina a pedir essas provas, a lê-las com o profissional certo e a escrever o estado de cada uma.

NESTE CAPÍTULO

- As condições 01 · Acesso e 03 · Dominial da Matriz Go / No-Go Zion™, lidas palavra por palavra.
- Matrícula, certidão de ônus, cadeia dominial, servidão e inventário, em linguagem simples.
- A verificação documental e de campo como sequência: documentos, campo, profissional, veredito.
- O pilar 1 da Due Diligence Territorial™ e a regra de não assinar com ele aberto.
- Os três estados de cada item (verificado, pendente, problema sem caminho) e o adiamento legítimo.
- Marina monta a folha do terreno herdado; Rafael confere a matrícula contra os quatro chalés.

Quase todo mundo sabe contar a história do próprio terreno. Quase ninguém a tem em papel. O Volume 01 · Território separa as duas atitudes numa linha: «O comprador aceita informação. Quem desenvolve exige documento.» Este capítulo é sobre exigir documento do seu terreno, inclusive

quando ele é de família e todos juram que está tudo certo.

Duas condições que nenhum conceito conserta

No D00 você passou o terreno pela Matriz Go / No-Go Zion™, o portão eliminatório do Volume 04 · Estratégia. São seis condições, e a lógica é dura de propósito: «Uma condição reprovada basta, e isso é deliberado: as seis são coisas que não se resolvem com esforço.» A fonte dá o exemplo: «Terreno sem acesso legal garantido não melhora com um bom conceito.» Das seis, duas são do D06, porque são jurídicas antes de serem técnicas: a 01, Acesso, e a 03, Dominial. A 02, Ambiental, aparece aqui só na confirmação com profissional.

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 04

Matriz Go / No-Go Zion™: as condições 01 e 03

01 · Acesso · «Acesso legal e físico garantido». «Via pública ou servidão registrada em matrícula, trafegável para caminhão de obra e para carro de passeio de hóspede durante o ano inteiro. Acordo verbal com vizinho não é acesso.»

03 · Dominial · «Titularidade limpa e transferível». «Matrícula sem litígio, sem inventário aberto, sem penhora, sem ocupação de terceiro e com cadeia dominial que não quebra.»

Como verificar: para a 01, «Matrícula atualizada, com certidão de ônus. Depois faça o caminho de carro, no pior mês do ano se possível.» Para a 03, a cadeia dominial inteira: «Não só o último proprietário.» No fim, Go, No-Go ou Go condicionado, assinado com data.

Cada critério tem várias exigências dentro. O Volume 04 avisa: «verificação feita pela metade produz falso Go». E a causa não é preguiça: «Depois de investir tempo em um terreno, a pessoa passa a enxergar as soluções e a não enxergar os impedimentos.» Terreno herdado tem apego em dobro; por isso, por escrito e com alguém de fora lendo as respostas.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

> A família vizinha deixava o pai de Marina passar pela estrada dela havia trinta anos, num acordo de palavra. Ninguém nunca reclamou. Pela condição 01, isso é acesso? Anote sim ou não e o motivo, em uma linha.

Acesso: o direito de chegar

O Panorama define: «Servidão é passagem por terreno de outra pessoa, registrada em cartório. Se o acesso depende da boa vontade do vizinho, o seu hóspede depende dela também.» A palavra que decide é registrada: o direito fica escrito na matrícula e vale para quem vier depois, inclusive para um novo dono do terreno vizinho.

A resposta da previsão: não. Trinta anos de passagem tranquila provam uma relação boa, não um direito registrado, e a matriz não abre exceção para acordo antigo. Se o tempo de uso gera algum direito no seu caso, é pergunta para advogado, nunca conclusão sua. Enquanto o direito não estiver na matrícula, a condição 01 está pendente.

Acordo verbal com vizinho não é acesso.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 04

A outra metade é física. Caminhão de obra pede largura e piso que aguente peso; o carro do hóspede, uma estrada que ele encare de noite e na chuva. E «durante o ano inteiro» quer dizer o pior mês, não o domingo de sol em que você conheceu o lugar. A segunda das nove perguntas do Panorama pede o mesmo: «Matrícula do imóvel mais uma visita em dia de chuva.»

Sem servidão, ela se constitui com o vizinho, por escrito, com minuta de advogado e registro no cartório. Antes, saiba o que pedir; cinco perguntas, já vistas no D01: a largura, se cobre o hóspede, se cobre o caminhão de obra, quem mantém e paga a manutenção, e o que acontece se o vizinho vender o imóvel dele. A quinta é a que o registro resolve.

Dominial: o direito de transferir

Titularidade é quem é o dono no papel e se esse dono pode usar, dar em garantia ou passar a terra a outra pessoa ou empresa. O documento central é a matrícula: «Documento do registro de imóveis que identifica a propriedade e registra toda a sua história, incluindo ônus e averbações.» Averbação é a «Anotação feita na matrícula do imóvel que registra um fato ou ônus, como a reserva legal, uma hipoteca ou uma construção.» (Volume 01). Junto vem a certidão de ônus, o documento do cartório que mostra o que pesa sobre o imóvel. Peça a versão atualizada, não a cópia da gaveta: «Matrícula desatualizada esconde a metade das surpresas.»

O QUE A CONDIÇÃO 03 EXIGE	EM LINGUAGEM SIMPLES	ONDE APARECE
Sem litígio	Nenhum processo discute o imóvel, a divisa ou o direito de alguém sobre ele	Certidões e conversa na cidade
Sem inventário aberto	A herança, se houve, já foi dividida e registrada	Matrícula atualizada
Sem penhora	O imóvel não está preso por ordem judicial para garantir uma dívida	Certidão de ônus
Sem ocupação de terceiro	Ninguém de fora mora, planta ou usa parte da área como se fosse dele	Visita a pé, divisas, vizinhos
Cadeia que não quebra	Cada dono passou a terra ao seguinte por registro válido, sem buraco na história	A matrícula inteira, de trás para frente

Tabela 2.1 · As cinco exigências da condição Dominial. Coluna 1: Volume 04 · Estratégia, cap. 04. Colunas 2 e 3: explicação introdutória do módulo. Em todas as linhas, quem lê é o advogado imobiliário (Volume 01, cap. 21).

Cadeia dominial é a sequência de donos, do registro mais antigo até hoje. O tutorial do Volume 04 manda lê-la inteira porque «Quebra de cadeia aparece lendo de trás para frente», e a chama de a surpresa mais cara das três primeiras condições. Uma venda antiga sem escritura, uma divisa descrita de dois jeitos: nada disso aparece olhando só o último proprietário.

Com inventário aberto, a matrícula fica no espólio, o conjunto de bens de quem morreu, até a partilha. Partilha combinada em família, mesmo com todos de acordo, ainda não é título: até ser formalizada e registrada, ninguém é dono sozinho daquela área no papel.

AVISO · TEMAS REGULADOS

A leitura de cada documento, o caminho para resolver e o tempo que isso leva se decidem com advogado imobiliário, no seu caso. Este capítulo não diz prazo, custo de cartório nem resultado de processo.

A verificação documental e de campo, em quatro tempos

O Volume 04 trata a verificação como um projeto de uma semana. O método organiza essa semana em quatro tempos, nesta ordem.

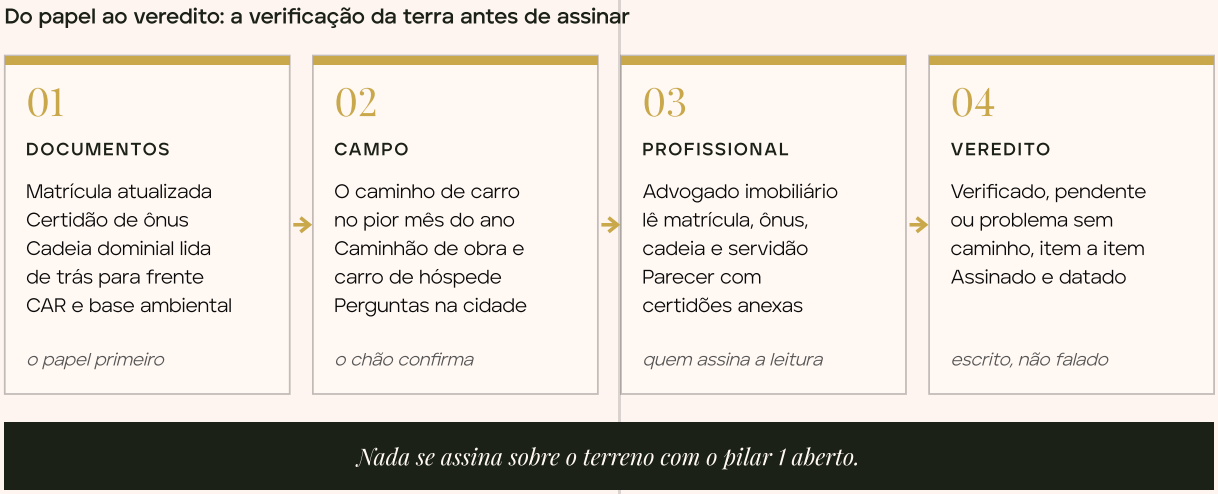


Figura 2.1 · A sequência da verificação da terra. Documentos e campo: Volume 04 · Estratégia, cap. 04; profissional e documento: Volume 01 · Território, cap. 21. Os quatro tempos são organização do módulo.

Nos **documentos**, o Volume 01 diz o que conferir na matrícula: «Confira área, confrontantes, averbações, ônus e se a reserva legal já está averbada.» Confrontantes são os vizinhos de divisa descritos ali. Some o CAR, «Registro público e gratuito que mapeia APP, reserva legal e uso do solo de cada imóvel rural.» No **campo**, além do caminho no pior mês, pergunte na cidade: «Conflito de divisa e problema de acesso são informação de rua antes de serem processo.» O **profissional** do pilar 1 é o advogado imobiliário: você lê a matrícula para levar perguntas, não para decidir sozinho. O **veredito** se escreve com data, porque isso «impede a reinterpretação otimista três meses depois».

Quanto custa verificar, e quanto custa não verificar

O Volume 04 compara o mesmo impedimento descoberto antes e depois de comprar o terreno. A versão abaixo corrige a soma da fonte.

O QUE JÁ FOI GASTO	DESCOBERTO ANTES	DESCOBERTO DEPOIS DO TERRENO
Verificação documental e de campo	R$ 6.000	R$ 6.000
Sinal e escritura do terreno	R$ 0	R$ 480.000
ITBI e registro	R$ 0	R$ 21.600
Projeto arquitetônico e complementares	R$ 0	R$ 74.000
Protocolos e taxas de licenciamento	R$ 0	R$ 18.000
Doze meses de custo de oportunidade	R$ 0	não precificado
Total perdido	**R$ 6.000**	**R$ 599.600 e um ano**

Tabela 2.2 · O custo de descobrir tarde (Volume 04 · Estratégia, cap. 04, exemplo ilustrativo da fonte). Nota do módulo: a fonte imprime R$ 593.600 como total da segunda coluna; a soma das linhas dá R$ 599.600. Conferência: 6.000 + 480.000 + 21.600 + 74.000 + 18.000 = 599.600; 599.600 ÷ 6.000 = 99,9, quase cem vezes.

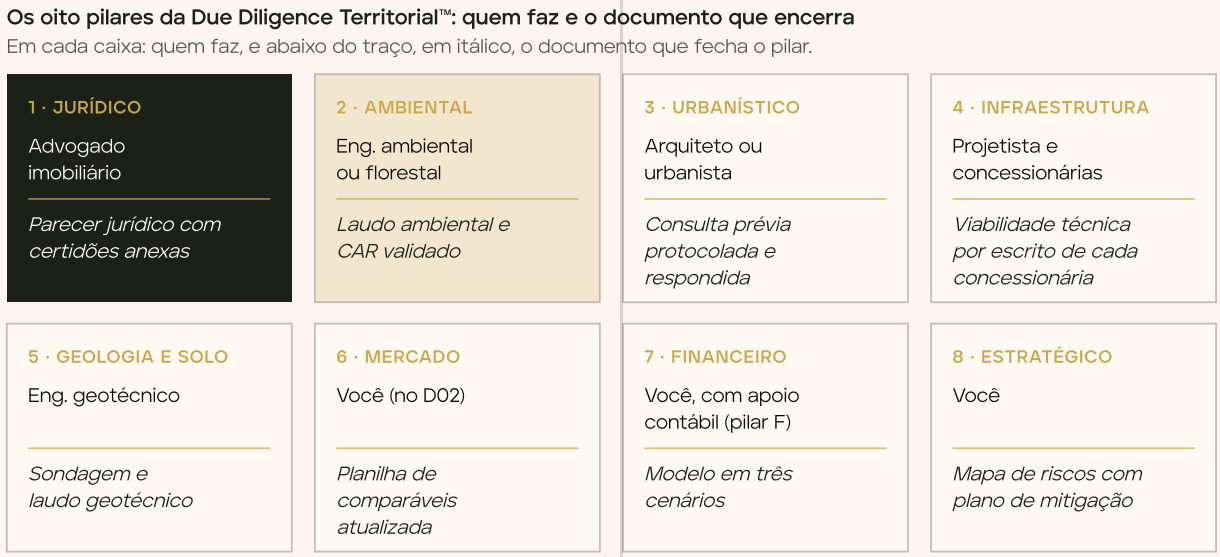
Na primeira coluna, o dinheiro comprou uma informação; na segunda, um problema e um ano de atraso. Para quem herdou, o equivalente da segunda coluna é contratar projeto executivo, fechar obra ou conversar com investidor sobre um terreno ainda no espólio e sem servidão.

A verificação documental e de campo é o investimento com melhor relação entre custo e risco evitado de todo o método, e é o que mais gente pula por pressa.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 04

O pilar 1 manda, e nada se assina com ele aberto

A Matriz Go / No-Go Zion™ é o portão; a Due Diligence Territorial™, do Volume 01, é a investigação que fornece os papéis para passar por ele. Você a montou no D01. Due diligence é a «Investigação estruturada feita antes de assumir compromisso, com o objetivo de descobrir se existe motivo para não fazer o negócio.»



Jurídico e ambiental primeiro: são os que podem matar o negócio.

Figura 2.2 · Os oito pilares da Due Diligence Territorial™, com quem faz e o documento que encerra (Volume 01 · Território, cap. 21). Em destaque, os dois que a fonte manda abrir primeiro; entre parênteses, o lugar no método.

O D06 aprofunda o pilar 1, porque é ele que fecha as condições 01 e 03. Ele investiga «Matrícula, cadeia dominial, ônus, penhora, hipoteca, inventário, processo, posse» e só fecha com o parecer do advogado. O pilar 4 cobre a parte física do acesso; o pilar 2 confirma a condição 02. A correspondência é leitura do método: o portão e a investigação pedem os mesmos papéis. A ordem vem da fonte: «Não faz sentido gastar com sondagem antes de saber se a propriedade pode ser transferida.» E a regra: «Pilar sem documento é pilar em aberto, e nenhum contrato se assina com pilar em aberto.»

A regra pede uma precisão, elaboração do módulo. Para fechar o pilar 1, Marina vai assinar a partilha e a escritura da servidão: esses documentos fecham o pilar. O que não se assina com ele aberto é tudo que supõe a terra pronta: projeto executivo, contrato de obra, sociedade sobre o terreno, promessa a investidor, contrato de uso da área.

REVISITE · D01

Sem consultar: das nove perguntas antes de assinar do Panorama, qual trata do acesso, e qual trata de quem é o dono? Confira: a pergunta 2, «Como se chega, e a estrada é de quem?», com a matrícula e a visita na chuva. Nenhuma das nove trata de titularidade. São o primeiro filtro: «Nenhuma exige consultor e nenhuma custa dinheiro.» O Dominial começa onde elas terminam.

Três estados para cada item, e o adiamento legítimo

O D06 usa os três estados da ferramenta do D01 (no Volume 04, o terceiro se chama reprovado).

- **Verificado.** Há documento, ele foi lido e a exigência está cumprida.
- **Pendente.** A exigência não está cumprida ou não foi conferida, mas há caminho conhecido. Vale a regra da fonte: «Resposta sem documento conta como pendente.»
- **Problema sem caminho.** Não está cumprida e não há caminho, ou o caminho depende de alguém que já disse não. Equivale ao reprovado: No-Go até prova contrária.

Estado e evidência são coisas diferentes. A escala de 0 a 3 do D00 mede quanto você sabe; o estado mede se a condição passou. Uma certidão que confirma o inventário aberto é evidência 3 de uma condição pendente.

E pendente não é fracasso. A Ordem das Coisas chama de adiamento legítimo a espera com razão nomeada, e cita os dois casos deste capítulo: «É legítimo adiar quando há uma pendência jurídica real sobre o imóvel, como inventário não concluído ou litígio de divisa.» A condição de retomada precisa ser conferível por outra pessoa: «"Quando o inventário for concluído" é.» Enquanto isso, você avança no que custa tempo, não capital.

Exemplo resolvido: a folha de verificação de Marina

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

O terreno herdado, item por item

Passo 1 · Os fatos. A matrícula dos 50.000 m² está em nome do espólio, com inventário em andamento. A partilha combinada em família (fato novo do Capítulo 1) ainda não foi formalizada nem registrada.

Passo 2 · Dominial. Inventário aberto é uma das ausências exigidas. **Pendente**, evidência 3: a certidão é dado firme. A partilha combinada não muda o estado. Cadeia e ônus entram no mesmo parecer do advogado.

Passo 3 · O irmão. Coerdeiro, prometeu R$ 100.000 sem contrato (Z02). Na verificação, entra pela partilha, não pela promessa, que segue fora da conta: «Promessa de aporte de familiar é a mais perigosa das três, porque ela não tem contrato e tem relação.» (Jornada do COMO · Etapa 01)

Passo 4 · Acesso legal. Servidão registrada: não há. Fato novo, ilustrativo: a família vizinha aceitou conversar, e Marina entrega uma proposta escrita com largura para caminhão de obra e hóspede e manutenção dividida. **Pendente**; evidência de 1 para 2, porque há proposta escrita, não registro.

Passo 5 · Acesso físico. No D01 o carro patinou numa subida no trecho do vizinho; ela fez o caminho no sol e na chuva, falta o pior mês. **Pendente**, evidência 2.

Passo 6 · Ambiental. No CAR, as cabanas ficam fora da área intocável: **verificado**, evidência 3, a confirmar pelo laudo do pilar 2.

Passo 7 · Ao advogado. As cinco perguntas da servidão, aplicadas ao caso dela; a minuta é dele.

Passo 8 · Veredito. Nenhum problema sem caminho. O Go condicionado do D00 se mantém, com nova data. Nada se assina sobre o terreno antes da partilha registrada e da servidão registrada, que já são o portão G1 do D05.

Conferência: 1 verificado + 3 pendentes + 0 problemas sem caminho = 4 itens. O Acesso, um item só no D00 (evidência 1), agora se divide em legal (1 → 2, pela proposta escrita) e físico (2, pelo caminho feito no D01); nenhum item mudou de estado, porque proposta escrita ainda não é registro.

ITEM	O QUE MARINA TEM	ESTADO	EVI-DÊN-CIA	O QUE FECHA
03 · Dominial	Matrícula no espólio; partilha combinada, não registrada	Pen-dente	3	Partilha registrada e parecer com certidões
01 · Acesso legal	Acordo de palavra; proposta escrita ao vizinho	Pen-dente	1 → 2	Servidão registrada na matrícula
01 · Acesso físico	Sol e chuva feitos; subida que patina	Pen-dente	2	O caminho no pior mês
02 · Ambiental	CAR consultado; cabanas fora da área intocável	Verifi-cado	3	Laudo ambiental e CAR validado

Tabela 2.3 · A folha de verificação de Marina (exemplo ilustrativo). Documento que fecha: Volume 01, cap. 21; estados: D01; evidência: escala do D00. Herdeiros, partilha e proposta ao vizinho são fatos novos do módulo.

Quem já tem imóvel: o Checklist do Imóvel Pronto™

Na Jornada B, e para quem compra ou adequa um imóvel que já existe, entra o Checklist do Imóvel Pronto™, da Jornada do COMO · Etapa 01, que você conheceu no Z00. São oito itens, e a regra: «Os três primeiros itens são impeditivos: se qualquer um deles falhar, o negócio não acontece, independentemente de o imóvel ser bonito.» Os três são matrícula e ônus, averbação da construção e zoneamento para hospedagem. O do meio é o que mais pega quem já opera: «Regularização: a construção está averbada? Existe habite-se? Houve ampliação não registrada?» Em condomínio, a Etapa acrescenta a convenção.

ITEM	COMO VERIFICAR (FONTE)	OS QUATRO CHALÉS	IMÓVEIS DA PORTA 4
Matrícula e ônus	Certidão atualizada do registro	Titular único, sem ônus: verificado	Pedir a matrícula ao dono antes do contrato
Averbação da construção	Matrícula versus o que existe	Dois averbados, dois não: pendente	O que se anuncia existe no papel?
Zoneamento para hospedagem	Consulta prévia na prefeitura	Consulta prévia do conjunto ampliado (D01)	Consulta para cada endereço
Convenção, se em condomínio	Leitura da convenção (Etapa 01, Porta 3)	Não se aplica	Se for apartamento, antes de qualquer móvel

Tabela 2.4 · Os três itens impeditivos do Checklist do Imóvel Pronto™ e a convenção, aplicados a Rafael (exemplo ilustrativo). Itens e verificação: Jornada do COMO · Etapa 01, Passos 03 e 04; aplicação: elaboração do módulo. Conferência: 2 averbados + 2 sem averbação = 4 chalés.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael confere a matrícula contra o que existe

O que a certidão mostra. Fatos novos do D06, ilustrativos: o terreno de 30.000 m^2 está no nome de Rafael, pessoa física, titular único, sem ônus. Dominial **verificado**, evidência 3. Mas a matrícula não bate com o chão: dos quatro chalés, dois aparecem averbados e dois não.

O estado. Averbação **pendente**, não problema sem caminho, até o advogado dizer o contrário. Como o D01 antecipou, construção se registra por averbação, e o advogado indica o caminho antes da obra nova. Regularizar os dois chalés vem antes do projeto do chalé 5.

APLICAÇÃO

A

B

Quero começar

Peça a matrícula atualizada e a certidão de ônus. Monte a folha com os quatro itens, estado, evidência e documento que fecha. Faça o caminho no pior mês e leve tudo ao advogado imobiliário com as perguntas escritas. Até o parecer, não assine nada que suponha a terra pronta.

Quero crescer

Ponha a matrícula ao lado de uma planta do que existe e marque o que está averbado. Nos imóveis que administra, peça a matrícula ao dono e, em condomínio, a convenção. O que não bate vira pendência com o advogado, antes de qualquer ampliação.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são as três exigências que a condição 01 · Acesso faz ao mesmo tempo?

2. Cite as cinco exigências da condição 03 · Dominial. Por que a cadeia dominial se lê de trás para frente?

3. Qual é a diferença entre o estado de um item e a sua evidência? Use o Dominial de Marina.

4. Quem faz e qual documento encerra o pilar 1 da Due Diligence Territorial™? O que não se assina com ele aberto?

5. Exemplo ilustrativo: matrícula no nome do vendedor, acesso por via pública, mas a certidão mostra uma penhora. Qual é o estado da condição 03, e quem diz se há caminho?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Acesso e Dominial são eliminatórias: nenhum conceito, mercado ou marca compensa uma delas reprovada.
- Acesso é legal, físico e o ano inteiro; acordo verbal com vizinho não é acesso, por mais antigo que seja.

- Dominial pede quatro ausências e uma continuidade; a cadeia dominial se lê inteira, de trás para frente.
- A verificação vai dos documentos ao campo, ao profissional e ao veredito assinado e datado.
- O pilar 1 fecha com parecer do advogado; com ele aberto, nada que suponha a terra pronta se assina.
- Estado (verificado, pendente, problema sem caminho) e evidência são medidas diferentes.
- Na Jornada B, a matrícula se confere contra o que existe, e a averbação se resolve antes da obra nova.

CURIOSIDADE

O Panorama diz que matrícula, CAR, plano diretor e mapa de declividade «respondem oitenta por cento das perguntas antes da primeira visita». Os quatro são públicos.

REFLEXÃO

Se o vizinho, ou o dono do imóvel que você administra, vendesse tudo amanhã, o que do seu projeto continuaria de pé no papel?

DICA

Nesta semana, com a matrícula do Capítulo 1 na mão, leia do registro mais antigo ao mais recente e anote cada dúvida para o advogado.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 02

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Terreno à venda: matrícula no nome do vendedor, sem ônus; acesso pela fazenda ao lado, "com autorização do dono"; no posto, alguém conta que uma família mora no fundo da área há anos. Já feito: titular e ônus verificados. Complete: o estado do Acesso legal e da ocupação, e o que levar ao advogado.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. A sua folha: Dominial, Acesso legal, Acesso físico e Ambiental, com o que você tem, estado, evidência de 0 a 3 e documento que fecha. Jornada B: acrescente a averbação de cada construção.

3. A cadeia dominial do seu terreno, de trás para frente: quantos donos a matrícula mostra, e em qual passagem você tem dúvida?

4. As perguntas para o advogado imobiliário, escritas antes da reunião. Se o acesso depende de vizinho, inclua as cinco da servidão.

5. O veredito, assinado e datado. Se houver pendência, complete "eu retomo quando ___" com uma condição conferível e liste o que você não vai assinar até lá.

CAPÍTULO 03

COMO ENTRAR E PERMANECER NA TERRA

As quatro portas *da terra.*

Comprar é só uma das formas de ter o direito de desenvolver. Este capítulo compara as quatro portas do Volume 04, ensina os testes que eliminam portas antes da conversa e mostra o que precisa estar escrito para você entrar na terra e continuar nela.

NESTE CAPÍTULO

- As Quatro Portas do Terreno™ e a tabela comparada da fonte.
- O mapa maior: as cinco saídas do Panorama, que incluem não fazer.
- A pergunta que abre a conversa com o dono e o tutorial em seis passos.
- O teste da compra, a régua dos 60% do arrendamento e os dois laudos.
- A conta das quatro portas, com a linha da valorização corrigida, e as seis cláusulas críticas.
- Land bank: obter e manter o direito de desenvolver, com Marina e Rafael.

Quem pensa em hospedagem costuma ver o terreno como uma escritura: ou você tem, ou compra. O Volume 04 · Estratégia abre o capítulo das portas desmontando essa ideia: «A maior parte dos projetos de hospedagem trava na compra do terreno, e comprar é apenas uma das quatro formas de ter acesso a ele.» O projeto precisa é do direito de construir, operar e continuar ali enquanto a obra se paga.

Direito de desenvolver, não escritura

Em vez de "quanto custa o terreno?", pergunte "como ganho o direito de desenvolver aqui, e por quanto tempo?". Essa pergunta tem várias respostas, cada uma com um capital diferente na largada.

A pergunta não é como comprar o terreno. É como obter o direito de desenvolver nele, e isso tem quatro respostas com custos de capital radicalmente diferentes.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

Aqui o nome do módulo ganha sentido. "Land bank" não aparece em nenhuma fonte da Zion. Desde o D00, ele quer dizer **obter e manter o direito de desenvolver na terra**. Obter é escolher a porta. Manter é escrever o contrato que segura você lá dentro, fase depois de fase.

As quatro portas, uma de cada vez

A lógica cabe numa frase da fonte: comprar dá mais liberdade e consome mais capital; «As outras três trocam liberdade por capital, e em projeto faseado essa troca é frequentemente boa.»

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

As Quatro Portas do Terreno™

- **Compra.** «Máxima liberdade e máximo capital. Você decide tudo, pode dar o bem em garantia, pode vender a qualquer momento e captura integralmente a valorização.» Em projetos pequenos, o terreno «costuma ser entre um quinto e um terço do CAPEX total, antes de qualquer receita.»
- **Permuta.** «O dono da terra recebe participação no empreendimento, unidades prontas ou percentual de receita, em vez de dinheiro.» Você divide o resultado e, em alguns arranjos, a decisão.
- **Arrendamento.** «Uso por prazo determinado mediante pagamento, periódico ou com entrada reduzida. Capital inicial mínimo e custo mensal fixo.» O problema estrutural é o prazo.
- **Sociedade com o dono da terra.** «Diferente de permuta: aqui o dono entra como sócio no veículo, com a terra integralizada ao capital social, e participa da gestão conforme o que for acordado.»

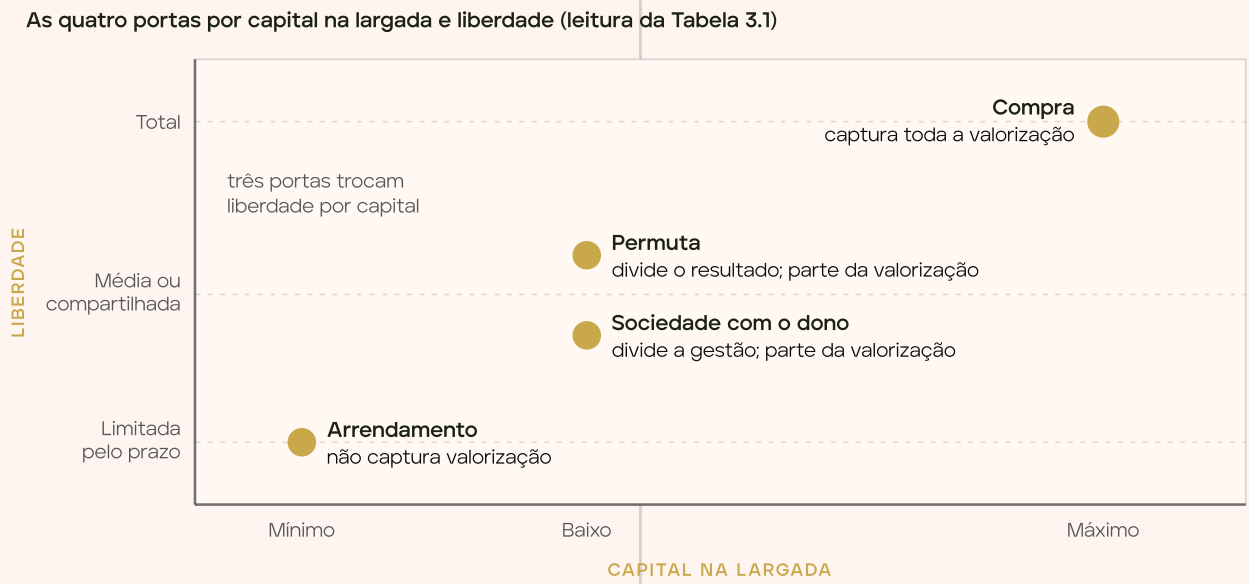
> Integralizar é transferir um bem ao capital de uma empresa. Veículo é quem é dono do quê (Capítulo 4).

A permuta «É a porta mais comum em terras de família com baixa liquidez: o dono quer renda ou valorização, não quer vender, e não tem capital para desenvolver.» A sociedade «É a porta que mais alinha interesses e a que mais exige contrato», e depende de uma avaliação da terra justa e documentada.

PORTA	CAPITAL NA LARGADA	LIBERDADE	CAPTURA A VALORIZAÇÃO	RISCO PRINCIPAL
Compra	Máximo	Total	Integralmente	Imobilizar capital antes da receita
Permuta	Baixo	Média	Parcialmente	Dividir decisão sem governança escrita
Arrendamento	Mínimo	Limitada pelo prazo	Não	Prazo menor que o payback da benfeitoria
Sociedade com o dono	Baixo	Compartilhada	Parcialmente	Avaliação da terra mal documentada

Tabela 3.1 · As quatro portas comparadas. Fonte: Volume 04 · Estratégia, cap. 10, literal. Nota da fonte: «Nenhuma das quatro é melhor. A escolha depende de quanto capital existe hoje, de quanto a valorização do solo importa na sua tese e de qual é o apetite do dono da terra.»

Payback é o tempo que o caixa leva para devolver o investimento. Benfeitoria é o que você constrói na terra: cabana, rede, caminho, deck.



Não fazer fica fora do gráfico: é a saída que não abre porta nenhuma.

Figura 3.1 · As Quatro Portas do Terreno™ por capital na largada e liberdade. Níveis: Volume 04 · Estratégia, cap. 10. Posição: leitura do módulo, sem escala.

O mapa maior: cinco saídas, e uma é não fazer

O D01 publicou, como mapa, as cinco saídas do Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro, que o Volume 01 · Território chama de cinco portas de entrada na terra. O Panorama dá o tom: «A decisão não é comprar ou não comprar. São cinco saídas, e quatro delas não exigem o capital da terra.»

SAÍDA	QUANDO FAZ SENTIDO	RISCO PRINCIPAL	PORTA DO VOLUME 04
Comprar	Terreno excepcional, capital disponível, você quer o ativo	Imobilizar capital que faria falta na operação	Compra
Parceria com o dono	A terra é ótima e o capital é curto	Sociedade mal desenhada que trava decisão depois	Sociedade com o dono
Permuta	Você dá parte do empreendimento em troca da terra	Entregar participação acima do que a terra representa	Permuta
Arrendar	Quer testar o modelo antes de imobilizar capital	Investir em benfeitoria sem garantia de permanência	Arrendamento
Não fazer	A leitura disse não	Insistir por causa do tempo já investido na análise	Nenhuma: encerra o projeto nesta terra

Tabela 3.2 · As cinco saídas e as quatro portas. Colunas 1 a 3: tabela publicada no D01 (Panorama, Parte I, cap. 5, resumido; Volume 01 · Território, cap. 25). Coluna 4: correspondência deste módulo.

A quinta não tem porta porque não é um jeito de entrar; volta no Capítulo 8 como o parecer Não Recomendado (recuar). O Panorama pede para ela «Coragem de recuar, que é a mais rara das cinco.»

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Um arrendamento da terra de dez anos, para uma obra que se paga em sete. Fecha ou não fecha? Anote o palpite e o motivo; a resposta vem com o segundo teste.

A conversa começa pelo que o dono quer resolver

QUADRO DA FONTE · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

A pergunta que abre a conversa com o dono da terra

> «Não é quanto você quer pelo terreno. É o que você quer resolver com esse terreno. Renda mensal, um valor de uma vez, deixar algo para os filhos, ver a terra produzindo, continuar morando ao lado. Cada resposta aponta para uma porta diferente, e três das quatro portas não exigem que você tenha o dinheiro da compra.»

Uma leitura do módulo: renda mensal aponta para o arrendamento; um valor de uma vez, para a compra; ver a terra produzindo, para permuta ou sociedade. O Volume 01 acrescenta a ordem: apresente primeiro a leitura do território e deixe o dono chegar sozinho à ideia de sociedade. «Se você propuser sociedade antes de apresentar o valor, vira negociação; se ele perguntar, vira parceria.»

TUTORIAL DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

Escolher a porta e negociá-la, em seis passos

- **01 · Descubra o que o dono quer resolver.** «Uma conversa, sem proposta.»
- **02 · Calcule o seu capital disponível sem o terreno.** «Se sobrar menos que o CAPEX da Fase 1 mais capital de giro, a compra está fora hoje.»
- **03 · Para arrendamento, calcule o payback da benfeitoria.** CAPEX da fase dividido pelo caixa operacional anual. «Se o payback for maior que sessenta por cento do prazo do contrato, o arrendamento não fecha.»
- **04 · Para permuta e sociedade, avalie a terra com laudo.** «Dois laudos, de profissionais diferentes, se o valor for relevante.» Com avaliador credenciado.
- **05 · Escreva a proposta nas duas melhores portas.** A conversa «deixa de ser sim ou não e passa a ser qual das duas.»
- **06 · Liste as cláusulas críticas antes de falar de valor.** Com advogado, antes de assinar qualquer coisa.

Teste 1 · A compra cabe no seu capital?

Tire o preço do terreno do capital que você tem. Se o que sobra não cobre o CAPEX da fase um mais o giro, a compra está fora hoje.

Imagine, só para treinar, que Marina precisasse comprar a parte usada do terreno, que ela lançou no Z02 por R$ 250.000. Com R$ 194.272 de capital para

o investimento, nem a terra caberia: faltariam R$ 55.728 antes de qualquer real da fase um de R$ 990.000. E o teste mostra mais: mesmo com a terra de graça, faltam R$ 795.728. O problema dela não é a terra; é o capital da obra, que vai ao pilar F · Financiar.

Conferência: 260.000 − 250.000 = 10.000; 990.000 − 260.000 = 730.000, a lacuna publicada no D05.

Teste 2 · O prazo do arrendamento cabe a obra?

Quem arrenda constrói em chão alheio: toda benfeitoria «tem que se pagar dentro dele, com folga», isto é, do prazo. O passo 3 transforma a folga em número: payback = CAPEX da fase ÷ caixa operacional anual, e ele não pode passar de 60% do prazo. Os outros 40% absorvem atraso, temporada fraca e o lucro. Logo, prazo mínimo = payback ÷ 0,6.

A resposta da previsão: obra que se paga em sete anos num contrato de dez usa 70% do prazo. **Não fecha.** Seriam necessários 7 ÷ 0,6 = 11,7 anos, ou seja, doze; com doze, o payback usa 58% do prazo.

Conferência: 7 ÷ 10 = 0,70; 7 ÷ 0,6 = 11,67; 7 ÷ 12 = 0,583; 12 × 0,6 = 7,2, maior que 7.

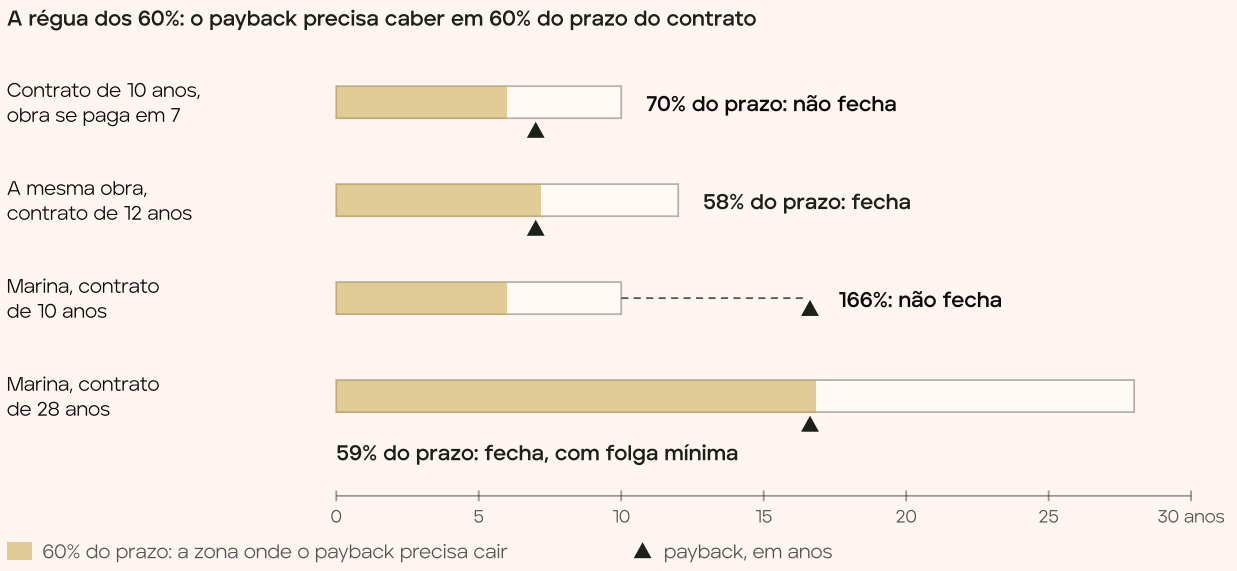


Figura 3.2 · A régua do teste do arrendamento. Regra: Volume 04 · Estratégia, cap. 10, passo 03. Faixas de baixo: Marina (exemplo ilustrativo, D03 e D04). Desenho do módulo.

Permuta e sociedade · a terra se avalia com laudo

Na permuta e na sociedade, a terra vira participação, unidades ou receita, e o valor dela decide quanto vai para o dono. Por isso o laudo, avaliação escrita por

avaliador credenciado; dois, se o valor for relevante.

A avaliação define a participação, e participação definida por conversa gera litígio.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

O Volume 01 manda desenhar antes do percentual quem decide o quê, como entra capital novo, como alguém sai e o que acontece no desacordo. A conta fica para a Tabela de Contribuição e Participação™ (Capítulo 5).

Percentual sem governança é conflito agendado.

VOLUME 01 · TERRITÓRIO, CAP. 25

> REVISITE · D04
>
> Sem consultar: o que é o laudo de base da Conta da Dupla Rentabilidade™, quando Marina o faz e qual é o piso do ativo? Confira: avaliação do terreno nu, por profissional credenciado, com data; depois do inventário; piso de 250.000 + 990.000 = R$ 1.240.000. É a base da participação numa permuta ou sociedade.

A conta das quatro portas no mesmo projeto

O Volume 04 compara as portas no seu exemplo ilustrativo: terreno avaliado em R$ 900.000 e fase um de R$ 2.340.000.

LINHA	COMPRA	PERMUTA 20%	ARRENDA-MENTO	SOCIEDADE 25%
Desembolso pelo terreno na largada	R$ 900.000	R$ 0	R$ 36.000	R$ 0
ITBI e registro	R$ 29.000	R$ 0	R$ 0	a apurar
Capital total na largada	R$ 3.269.000	R$ 2.340.000	R$ 2.376.000	R$ 2.340.000
Custo anual recorrente da terra	R$ 0	20% do resultado	R$ 36.000	25% do resultado
Caixa operacional ano 1, antes da terra	R$ 340.000	R$ 340.000	R$ 340.000	R$ 340.000
Caixa após o custo da terra	R$ 340.000	R$ 272.000	R$ 304.000	R$ 255.000
Valorização em 5 anos, se 40%: do dono da terra	R$ 0	R$ 72.000	R$ 360.000	R$ 90.000
Valorização em 5 anos, se 40%: do empreendedor	R$ 360.000	depende do arranjo (até R$ 288.000)	R$ 0	R$ 270.000

Tabela 3.3 · As quatro portas no mesmo projeto. Fonte: Volume 04 · Estratégia, cap. 10, exemplo ilustrativo; linhas 1 a 6 literais, as duas últimas refeitas por este módulo. Conferência: 900.000 + 29.000 + 2.340.000 = 3.269.000; 36.000 + 2.340.000 = 2.376.000; 340.000 × 0,80 = 272.000; 340.000 − 36.000 = 304.000; 340.000 × 0,75 = 255.000; 900.000 × 0,40 = 360.000; 20% e 80% de 360.000 = 72.000 e 288.000; 25% e 75% = 90.000 e 270.000.

NOTA DA ESCOLA · A LINHA CORRIGIDA

Na fonte, a última linha atribui ao empreendedor ("seu") R$ 72.000 na permuta e R$ 90.000 na sociedade. Mas esses valores são 20% e 25% de R$ 360.000: a fatia do **dono da terra**. Na sociedade, quem desenvolve fica com 75%, R$ 270.000. Na permuta, se a terra passa ao empreendimento com 20% para o dono, chega a R$ 288.000; se ele recebe unidades prontas ou percentual de receita, a fonte não diz com quem fica a valorização, e isso é pergunta para o advogado. A lição da fonte continua de pé; só fica maior.

A fonte resume: «A compra dá o melhor caixa e toda a valorização, exigindo novecentos e vinte e nove mil a mais na largada.» São 3.269.000 − 2.340.000 = 929.000, que permuta e sociedade liberam em troca de uma fatia anual. E o arrendamento? A fonte não dá o prazo. Pela régua: 2.340.000 ÷ 304.000 = 7,7 anos de payback, logo contrato de pelo menos 7,7 ÷ 0,6 = 12,8, isto é, treze anos.

Conferência: 304.000 × 7,7 = 2.340.800; 13 × 0,6 = 7,8, maior que 7,7; 12 × 0,6 = 7,2, menor.

As cláusulas que se negociam antes do valor

O último passo inverte o instinto: «Valor é a última coisa a negociar, não a primeira.» Bom valor em contrato que tira você cedo é mau negócio.

QUADRO DA FONTE · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

A cláusula que decide o arrendamento

«Benfeitorias ao fim do prazo. Três tratamentos possíveis: você remove, o arrendador indeniza, ou elas ficam sem indenização. O terceiro é o mais comum em contratos padrão e o mais hostil ao seu projeto, porque significa que a sua construção é um presente com data marcada. Negocie isso antes de qualquer outra cláusula, inclusive antes do valor.»

O glossário do volume diz que o arrendamento «devolve a benfeitoria ao fim do prazo», mas esse é só o tratamento mais hostil; os outros dois se negociam.

A segunda é a renovação. Preferência é o direito de ser consultado primeiro, nas condições que um terceiro ofereceria; sem ela, o projeto maduro fica à mercê do dono no último ano.

Arrendamento sem direito de preferência na renovação é um negócio com data de morte.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 10

CLÁUSULA	A PERGUNTA AO ADVOGADO
Benfeitorias	No fim do prazo, eu removo, sou indenizado ou perco?
Renovação	Tenho preferência para renovar, com quanto aviso?
Prazo	O prazo passa na régua dos 60%?
Saída	Como cada lado sai antes do fim, e a que custo?
Preferência	Se o dono vender ou arrendar a área vizinha, sou consultado primeiro?
Projeto que não sai	Sem licença ou capital, o que cada um devolve?

Tabela 3.4 · As seis cláusulas críticas. Lista: Volume 04 · Estratégia, cap. 10, passo 06. Perguntas: elaboração do módulo. O exercício da fonte pede «as cinco cláusulas críticas»; o método usa as seis do tutorial.

Land bank · obter e manter o direito de desenvolver

As portas fazem você entrar. Ficar pede quatro coisas escritas. **O direito de chegar**: via pública ou servidão registrada na matrícula, porque «Acordo verbal com vizinho não é acesso.» (Volume 04, cap. 04). **O direito de usar a área de cada fase**, por um prazo que passa na régua e com as cláusulas acima. **A reserva das fases seguintes**, fora do contrato da fase um, com preferência escrita para o veículo do projeto. E **o que nunca será construído**, fora de qualquer contrato de uso e citado nele como intocável.

A reserva fica fora porque um contrato assinado antes de a fase dois ter capital e gatilho não deveria entregar direito sobre área sem projeto; a preferência garante a vez do veículo sem prender o dono. Leitura do módulo, a partir do D05; a forma é com advogado.

AVISO · TEMAS REGULADOS

Lacuna declarada. Opção de compra, direito de superfície, promessa de compra e venda com condição, carteira de terrenos e custo de carregar terra parada não têm fonte na Zion. O módulo só registra o nome, sem regra, prazo ou efeito. Servidão, arrendamento, permuta, integralização, ITBI, registro e preferência de-

pendem do imóvel, do contrato e do lugar: decida com advogado, contador e avaliador credenciado, antes de assinar.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Marina do outro lado da mesa

Passo 1 · Quem é a dona. Marina não procura terra; tem uma, herdada, ainda em nome do espólio. Pela partilha combinada em família (ilustrativa, não homologada), o terreno fica com ela. As portas valem para ela do outro lado da mesa: se entrar sócio ou investidor (pilar F), a pergunta é por qual porta a terra entra no veículo.

Passo 2 · A pergunta aplicada a ela. O que Marina quer resolver? No D04, a saída pretendida é operar indefinidamente, o que pede que ela continue dona. Vender não serve. Sobram a sociedade com o dono, com a terra pelo terreno nu, e o arrendamento da terra ao veículo.

Passo 3 · O teste do arrendamento. Fase um de 3 × 330.000 = R$ 990.000; caixa operacional de R$ 51.305,60 por ano (D03, usado no D04). Payback = 990.000 ÷ 51.305,60 = 19,3 anos. Prazo mínimo = 19,30 ÷ 0,6 = 32,2 anos. Qualquer contrato de uso da área, com investidor ou com a empresa dela (Capítulo 4), precisa de cerca de 32 anos ou mais. Dez anos não fecham: a obra usaria 193% do prazo.

Passo 4 · O detalhe que alonga. Os R$ 59.792 são o caixa antes de pagar pela terra; se o contrato cobrar pelo uso, o payback sobe. Vinte e oito anos é piso.

Passo 5 · Se for a sociedade com o dono. A participação depende do laudo: hoje a terra é a premissa de R$ 250.000 (Z02); depois do inventário, dois laudos do terreno nu (Capítulo 5).

Passo 6 · Dentro e fora. O contrato da fase um cobre só a área das três cabanas, o caminho e o apoio. Fora: a reserva da fase dois, a leste, com preferência para o veículo; APP, reserva legal, crista e bosques, para sempre. Nada se assina antes da partilha registrada e da servidão registrada: o portão G1 do D05.

Conferência: 3 × 330.000 = 990.000; 990.000 ÷ 59.792 = 16,557; 16,557 ÷ 0,6 = 27,6; 28 × 0,6 = 16,8, maior que 16,6; 27 × 0,6 = 16,2, menor; 16,6 ÷ 10 = 1,66.

O terreno de Marina: o que entra e o que fica fora do contrato de uso (sem escala)



Entra no contrato da fase um
área das 3 cabanas, caminho e apoio

Fora, com preferência do veículo
reserva da fase dois, a leste

Fora, e nunca será construído
APP, reserva legal, crista e bosques

Direito de chegar
estrada do vizinho: servidão a registrar

Figura 3.3 · O que entra e o que fica fora do contrato da fase um no terreno de Marina (exemplo ilustrativo). Zonas: masterplan do D05; APP e reserva legal: D01. A divisão em dentro, fora com preferência e fora para sempre é do módulo, a confirmar com advogado.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael não precisa de porta para a terra dele

A terra. O terreno de 30.000 m^2 está na pessoa física de Rafael (fato ilustrativo novo deste módulo). Nenhuma porta do terreno se aplica: a terra já é dele. A lógica entra nos contratos da Porta 4, os dois imóveis de terceiros que ele administra a 20%.

As cláusulas. O D04 deixou prazo mínimo, multa e reinvestimento: os dois primeiros respondem à renovação e à saída; o terceiro, às benfeitorias, ou seja, quem paga a melhoria em imóvel alheio.

A régua. No Z02, ele separou R$ 6.000 para os dois imóveis, contrato com advogado incluído, e projetou R$ 2.000 por mês líquidos nos dois. Por imóvel, R$ 3.000 e R$ 1.000 por mês: payback de três meses; pela régua, contrato de cinco meses já fecha na conta, mas o prazo mínimo se decide pelo risco da renovação, com advogado. O risco dele é perder o imóvel na renovação. Se reformar a casa de um cliente, a reforma tem de se pagar em 60% do prazo que resta.

O canto livre. Os 3.500 m^2 do chalé 5 e o bosque ficam fora de contratos com terceiros. Se um sócio entrar no chalé 5 (pilar F), o canto entra por laudo.

Conferência: 6.000 ÷ 2 = 3.000; 2.000 ÷ 2 = 1.000; 3.000 ÷ 1.000 = 3 meses; 3 ÷ 0,6 = 5 meses.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Terra de outro: pergunta do dono, teste do capital, régua do prazo, laudo, duas portas. Terra sua: os mesmos testes do outro lado da mesa e o desenho do que fica fora do contrato da fase um.

B

Quero crescer

Na sua terra, proteja a área da expansão. Nos imóveis de terceiros, escreva prazo mínimo, multa e reinvestimento.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são as Quatro Portas do Terreno™, e o risco principal de cada uma?

2. Qual é o teste da compra, e o que ele mostrou para Marina?

3. Como se faz o teste do arrendamento, e qual prazo o contrato de uso da área de Marina precisa ter?

4. Por que a linha da valorização da conta da fonte foi corrigida?

5. Quais são as seis cláusulas críticas, e por que o valor vem por último?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- A pergunta é como obter o direito de desenvolver; comprar é uma de quatro portas e uma de cinco saídas, e não fazer também é saída.
- Permuta, arrendamento e sociedade trocam liberdade por capital, o que costuma ajudar o projeto faseado.
- Três filtros: capital sem o terreno contra fase um mais giro; payback até 60% do prazo; dois laudos para permuta e sociedade.
- Na conta da fonte, 20% e 25% da valorização são do dono; o empreendedor captura muito mais.
- As seis cláusulas críticas vêm antes do valor, com advogado.

— Land bank, aqui, é chegar, usar a área de cada fase, reservar a seguinte com preferência e deixar fora o que nunca será construído.

CURIOSIDADE

O Volume 01 dá à saída menos procurada o elogio mais forte: «A quinta é a que mais protege capital ao longo de uma carreira.» A quinta é não fazer.

REFLEXÃO

Se o dono da sua terra respondesse hoje o que quer resolver com ela, qual porta ele abriria?

DICA

Nesta semana, faça a régua com os seus números: CAPEX da fase um, caixa anual, payback e prazo mínimo. Escreva o prazo antes de ler qualquer minuta.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 03

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Na conta da fonte, a fase um custa R$ 2.340.000 e o caixa depois da terra, no arrendamento, é R$ 304.000 por ano. Já feito: payback de 7,7 anos. Complete: qual prazo mínimo, e dez anos fecham?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. As quatro portas com os seus números: capital na largada, custo anual, prazo e viável hoje. Terra sua: do ponto de vista de um sócio.

3. Os dois testes no seu caso, com a conta e a conferência.

4. A primeira e a segunda porta, com o motivo, e as seis cláusulas críticas com a pergunta ao advogado.

5. O seu land bank: como você chega, o que entra no contrato da fase um, o que fica reservado e o que nunca será construído. Jornada B: que contratos de terceiros não têm prazo mínimo, multa ou reinvestimento?

CAPÍTULO 04

MAPA DE VEÍCULOS

O veículo: quem é *dono do quê.*

Imóvel é patrimônio; operação é risco. Escolha o arranjo mais simples que resolve o risco real, escreva o contrato que liga as partes e leve tudo numa folha ao advogado e ao contador.

NESTE CAPÍTULO

- Por que imóvel e operação são ativos de natureza diferente.
- As três perguntas do veículo e a terceira, que quase ninguém escreve.
- O Mapa de Veículos Zion™ e quando a estrutura simples é a certa.
- O contrato entre as suas próprias empresas e o que a separação não faz.
- O tutorial em seis passos e as seis regras de decisão do módulo.
- Marina desenha dois rascunhos para o advogado; Rafael formaliza o arranjo que já tem.

Quase todo negócio pequeno de hospedagem nasce assim: uma empresa só, com tudo dentro. Funciona até o primeiro processo. O Volume 04 · Estratégia resume: «Imóvel e operação no mesmo lugar é o arranjo mais simples de montar e o mais caro de desfazer.» Aqui você faz essa escolha de propósito, enquanto ela é barata.

Dois ativos, duas naturezas

Todo empreendimento de hospedagem «tem no mínimo dois ativos de naturezas diferentes: um imóvel, que é patrimônio, e uma operação, que é risco.» Quando os

dois estão na mesma pessoa jurídica (PJ, a empresa), o que atinge um atinge o outro: «Processo trabalhista, execução fiscal, litígio com fornecedor, acidente com hóspede: todos chegam ao bem.» Execução fiscal é a cobrança judicial de imposto não pago. Em hospedagem isso pesa mais: operação intensiva em gente, com risco trabalhista e de responsabilidade civil «estruturalmente maiores do que em um negócio de escritório». E o imóvel costuma ser o ativo mais valioso do conjunto.

Juntar o ativo mais valioso com a atividade de maior risco é uma escolha, e quase nunca é uma escolha consciente.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

Separar tem hora: é «uma decisão barata antes de o imóvel estar registrado e caríssima depois», porque mover imóvel tem custo de transmissão e, conforme o caso, imposto sobre o ganho (Capítulo 1).

As três perguntas

Tudo cabe em três perguntas: «Quem é o titular do imóvel? Quem é o titular da operação? E qual é a relação contratual entre os dois?» Titular é quem aparece como dono no documento. «A terceira é a que quase ninguém escreve.» Se imóvel e operação estão em pessoas diferentes, a relação precisa estar em contrato: «arrendamento, cessão de uso, locação», escolhido com advogado e contador. «Sem esse contrato, a operação usa um bem que não é dela sem título, e isso gera problema tributário, contábil e societário na primeira vez que alguém olhar com atenção, normalmente um investidor ou o fisco.»

No D04, arrendamento ganhou sobrenome. Aqui é o **arrendamento interno**: o contrato entre o dono do imóvel e a operação, quando os dois são seus. Não é o da terra (Capítulo 3, com um dono de fora) nem o da operação (alguém aluga o empreendimento pronto).

REVISITE · D04

Sem consultar: quais são as cinco receitas do Mapa das Cinco Receitas™ e quais três dependem da estrutura? Confira: hospedagem, cessão de espaço, arrenda-

mento interno, marca e sistema, ganho patrimonial. Dependem da estrutura a cessão, o arrendamento interno e a marca. Elas «se somam, com a condição de que a estrutura do Capítulo 09 as suporte». O Capítulo 09 é este.

O que a separação não faz

Separar não é esconder: «Não blinda contra tudo. Confusão patrimonial, fraude e desvio de finalidade permitem que a separação seja desconsiderada, e isso é correto que seja assim.» Confusão patrimonial é misturar: o caixa da empresa pagando conta pessoal, um extrato só para tudo.

Separação é instrumento de organização e de redução de risco ordinário, não de ocultação.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

«Estrutura montada para esconder patrimônio tende a ser desfeita exatamente quando é necessária.» E: «O que a separação faz bem é o ordinário: o processo trabalhista comum, a execução fiscal da operação, o litígio de fornecedor. É muito, e é o que acontece na prática.»

O Mapa de Veículos Zion™

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

Mapa de Veículos Zion™

> Cinco arranjos em quatro colunas: titular do imóvel, titular da operação, proteção e complexidade. Não é escada para subir até o topo.

ARRANJO	TITULAR DO IMÓVEL	TITULAR DA OPERAÇÃO	PROTEGE O IMÓVEL	COMPLEXIDADE
Empresa única	A própria operadora	A mesma	Não	Mínima
Pessoa física e operadora	Você, pessoa física	PJ operadora	Parcialmente	Baixa
Holding e operadora	Holding patrimonial	PJ operadora	Sim	Média
SPE do empreendimento	A SPE	A própria SPE ou terceira	Depende do arranjo	Média
Holding, SPE e operadora	Holding	SPE constrói, operadora opera	Sim	Alta

Tabela 4.1 · Mapa de Veículos Zion™, os cinco arranjos usuais (Volume 04 · Estratégia, cap. 09, tabela completa). Nota da fonte: «A última coluna importa: estrutura complexa tem custo contábil e de governança mensal, e estrutura complexa mal mantida protege menos que estrutura simples bem mantida. Escolha a mais simples que resolva o seu risco real, e confirme com advogado e contador.»

Em linguagem simples. **Pessoa física e operadora**: o imóvel no seu nome, a empresa opera e paga pelo uso; o imóvel sai do alcance da operadora, mas segue no seu patrimônio pessoal. **Holding** é a empresa que guarda o patrimônio (D04); o glossário do volume: «Veículo que detém o imóvel e o separa do risco da operação. Permite arrendar o bem à sociedade operadora.» **SPE do empreendimento**: «Sociedade de propósito específico. Veículo criado para um único empreendimento, que isola risco e facilita entrada de capital.» Se a SPE também opera, imóvel e operação voltam a ficar juntos: daí o "depende".

A SCP, citada no Panorama (Capítulo 1), não está no Volume 04: como funciona e como se tributa, advogado e contador, no pilar F.



Figura 4.1 · Os cinco arranjos do Mapa de Veículos Zion™ em degraus de complexidade, e a proteção de cada um (Volume 04 · Estratégia, cap. 09). Degraus e posição de Marina e Rafael: elaboração do módulo.

AVISO · TEMAS REGULADOS

«Este capítulo mapeia os arranjos usuais. Ele não substitui advogado nem contador, e a escolha final precisa passar por profissional habilitado olhando o seu caso concreto.» Nenhuma lei, alíquota ou prazo é dado aqui.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Três cabanas, uma dona, sem sócio. Holding ou não? Anote o palpite; a resposta vem depois do exemplo de Marina.

Quando a estrutura simples é a certa

QUADRO DA FONTE · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

Quando a estrutura simples é a certa

«Projeto de uma pessoa, terreno próprio já no nome dela, seis unidades, sem sócio e sem capital externo previsto: pessoa física detendo o imóvel e uma PJ operadora arrendando resolve a maior parte do risco com custo mensal mínimo. Montar holding nesse cenário adiciona contabilidade e governança para proteger

pouco mais. Complexidade se justifica quando há sócio, capital externo ou mais de um ativo.»

Se todas as condições valem, o segundo degrau resolve.

O contrato entre as suas próprias empresas

QUADRO DA FONTE · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

O contrato entre as suas próprias empresas

«Se o imóvel está em uma holding e a operação em outra PJ, precisa existir contrato de arrendamento ou de cessão de uso entre elas, com valor de mercado e com pagamento efetivo. Contrato inexistente, ou existente no papel e nunca pago, é um dos pontos mais frequentes de questionamento, e é fácil de resolver no começo.»

Valor de mercado: o que um terceiro pagaria pelo mesmo uso, numa base que o contador explique. **Pagamento efetivo**: o dinheiro sai de uma conta e entra na outra, todo mês, com recibo. A regra vale também para o segundo degrau, em que a PJ operadora está «arrendando» o imóvel da pessoa física. O Capítulo 15 do volume diz o que esse fluxo é: «Não é receita nova para o conjunto, mas organiza e protege, e muda o tratamento tributário.» Quanto muda, só o contador diz.

Seis regras para decidir

RE-GRA	O QUE DIZ	DE ONDE VEM
R1	Complexidade só com sócio, capital externo ou mais de um ativo.	Cap. 09, quadro da estrutura simples
R2	Sócio ou capital externo, sim ou talvez: a SPE entra em cena, «porque é o veículo que o capital externo entende e aceita».	Cap. 09, tutorial, passo 03
R3	A diferença entre simples e complexo fica entre um e três mil reais por mês; em projeto pequeno, decide.	Cap. 09, tutorial, passo 04
R4	O custo de chegar ao arranjo ideal, a partir de onde você está, pode torná-lo pior que o arranjo possível.	Cap. 09, tutorial, passo 05
R5	Marca registrada no veículo que permanece, holding ou pessoa, nunca na operadora.	Cap. 15, a marca no nome errado
R6	O veículo precisa admitir a saída escolhida; receber aporte exige SPE ou sociedade com acordo preparado.	Cap. 17, o que cada destino exige

Tabela 4.2 · As seis regras de decisão do veículo. Volume 04 · Estratégia, caps. 09, 15 e 17; seleção e numeração R1 a R6: elaboração do módulo.

Sobre a saída, escolhida no D04: «Receber aporte exige estrutura societária que admita novo sócio sem reestruturação, o que significa SPE ou sociedade com acordo já preparado para isso.»

O tutorial em seis passos

TUTORIAL DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 09

Escolher o seu veículo

- **01 · Onde o imóvel está hoje.** «Pessoa física, PJ, inventário, condomínio com irmãos, promessa de compra. O ponto de partida real, não o desejado.»
- **02 · Os riscos ordinários.** «Quantas pessoas contratadas, há atividade de risco físico, haverá alimentos e bebidas, haverá veículo. Cada item aumenta a exposição.»
- **03 · Sócio ou capital externo.** «Se a resposta é sim ou talvez, a SPE entra em cena».

- **04 · O custo mensal de cada arranjo.** «Contabilidade, taxas, obrigações acessórias.»
- **05 · O custo de chegar lá.** «Esse custo pode tornar o arranjo ideal pior que o arranjo possível.» Aqui, nas palavras da fonte: «Advogado e contador, nesta etapa, obrigatoriamente».
- **06 · Escolher, escrever e listar os contratos.** «Contrato não listado é contrato que não vai existir.»

A decisão do capítulo: «O veículo está escolhido, o custo de chegar a ele está apurado e a lista de contratos entre as partes está escrita.»

Obrigações acessórias são as declarações que cada empresa entrega ao fisco, mesmo sem imposto a pagar. O passo 05 é a conta da Tabela 1.1: R$ 35.000 antes, R$ 88.000 e uma linha em aberto depois.

AVISO · TEMAS REGULADOS · VOLUME 04, EDIÇÃO DO PROJETO

Condomínio hoteleiro e multipropriedade são temas regulados e de captação: vão ao pilar F, com advogado. Daqui, só os princípios da edição do projeto do Volume 04, sem lei.

Os Sete Princípios do Condomínio Hoteleiro Zion começam por «A operação vem antes da incorporação.»; os Oito Princípios da Multipropriedade Zion, por «A experiência sempre vem antes da venda.»

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Marina leva dois rascunhos ao advogado

Passo 1 · Onde o imóvel está hoje. Não "no meu nome": no espólio, com a partilha combinada e não registrada (Capítulo 2). É o ponto de partida que o tutorial lista: «inventário, condomínio com irmãos».

Passo 2 · Os riscos ordinários. Uma pessoa contratada (a pessoa local), alimento na cesta de café, nenhum veículo para transportar hóspede. Exposição ordinária baixa.

Passo 3 · Sócio ou capital externo? Talvez. Ela tem R$ 194.272 contra R$ 990.000 da fase um; a lacuna de R$ 795.728 vai ao pilar F, e a promessa do irmão (R$ 100.000, sem contrato) segue fora da conta. Conferência: 990.000 − 194.272 = 795.728. Pela R2, "talvez" basta: a SPE entra em cena.

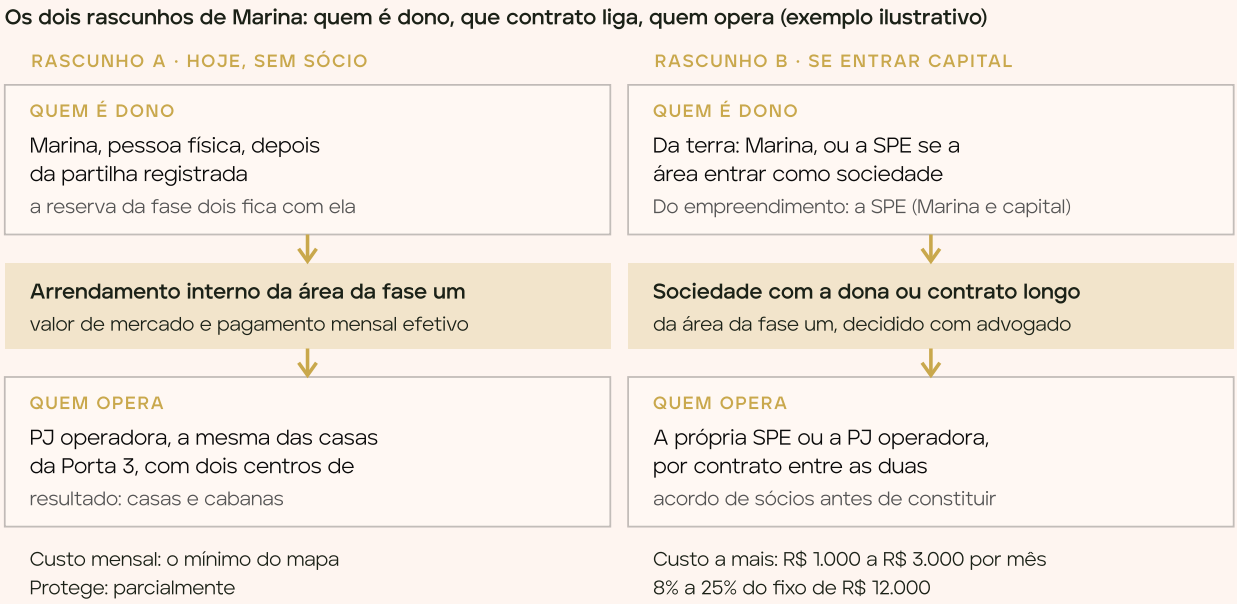
Passo 4 · O custo mensal. Pela fonte, a diferença entre o arranjo simples e um mais complexo fica entre R$ 1.000 e R$ 3.000 por mês; o módulo usa essa faixa como estimativa para a SPE. Sobre o fixo de R$ 12.000 por mês das três cabanas (D03), isso é de 8% a 25%. Ao ano, de R$ 12.000 a R$ 36.000, ou de 23% a 70% do resultado ilustrativo de R$ 51.305,60 da fase um (D03, usado no D04). Conferência: 1.000 ÷ 12.000 = 8,3%; 3.000 ÷ 12.000 = 25%; 12 × 1.000 = 12.000; 12 × 3.000 = 36.000; 12.000 ÷ 51.305,60 = 23,4%; 36.000 ÷ 51.305,60 = 70,2%. Leitura: a SPE só se paga quando o capital que ela atrai for real.

Passo 5 · O custo de chegar lá. Antes de a partilha ser registrada é a hora de perguntar ao advogado e ao contador: *faz diferença em nome de quem a área fica?* O módulo não responde: é pergunta jurídica e tributária do caso dela, também para o contador.

Passo 6 · Escolher, escrever e listar. Rascunho A (hoje, sem sócio): terreno na pessoa física de Marina depois da partilha; a PJ que já opera as casas da Porta 3, com centros de resultado separados; arrendamento interno da área da fase um, a valor de mercado e pago todo mês. **Rascunho B** (se entrar capital, pilar F): SPE da fase um; a área entra por sociedade com a dona ou contrato longo, decidido com advogado. Figura 4.2 e Tabela 4.3.

Passo 7 · O que fica fora do contrato. O contrato cobre só a área da fase um, o caminho e o apoio; a reserva da fase dois e as zonas "nunca" ficam com Marina,

com preferência para o veículo (Capítulo 3). Nada se constitui antes do G1: servidão e inventário registrados, capital com fonte escrita.



A vale enquanto o talvez não vira sim. B fica desenhado, não constituído.

Figura 4.2 · Os rascunhos A e B do veículo de Marina (exemplo ilustrativo). Arranjos e faixa de R$ 1.000 a R$ 3.000 entre simples e complexo: Volume 04 · Estratégia, cap. 09; aplicação ao caso, elaboração do módulo.

DOCUMENTO OU CONTRATO	ENTRE QUEM	O QUE RESOLVE	RAS-CU-NHO	QUEM REDIGE OU CONFERE
Partilha registrada	Herdeiros	Põe o terreno em nome de alguém	A e B	Advogado, cartório
Servidão registrada	Marina e a família vizinha	O direito de chegar (Capítulo 2)	A e B	Advogado, cartório
Contrato de uso da área (arrendamento interno)	Marina e a PJ operadora	A terceira pergunta, só para a área da fase um	A	Advogado e contador
Entrada da área na SPE (sociedade ou contrato longo)	Marina e a SPE	Como a terra entra no veículo	B	Advogado, avaliador e contador
Contrato da pessoa local	PJ operadora e a pessoa local	Quem opera, a mercado	A e B	Advogado e contador
Contrato de obra com cláusula de preservação	Veículo e empreiteira	A seção 8 do brie-fing do D05 vira cláusula	A e B	Advogado
Acordo de sócios	Sócios da SPE	Saída, aporte e de-cisões (Capítulos 5 e 6)	B	Advogado, antes de constituir
Registro da marca	No veículo que permanece	R5: a marca não vai embora com a operadora	A e B	Profissional habilitado

Tabela 4.3 · A lista de contratos do plano de Marina (exemplo ilustrativo). Método: Volume 04 · Estratégia, cap. 09, passo 06; contratos do caso, elaboração do módulo.

A previsão: holding, não. Três cabanas, uma dona, sem sócio é o quadro da es-trutura simples, com folga (a fonte fala em seis unidades). A armadilha estava em duas palavras. "Uma dona": o terreno ainda não está no nome dela. "Sem sócio": hoje, sim; amanhã, talvez. Por isso existe o rascunho B: uma SPE, não uma holding.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael já tem o arranjo; falta o contrato

Onde está hoje. Terreno na pessoa física, operação na PJ, nenhum contrato entre os dois (Capítulo 1). É o arranjo "Pessoa física e operadora", o indicado para projeto de uma pessoa, sem sócio. Duas perguntas respondidas; a terceira, não: a PJ usa o imóvel sem título.

O que ele faz. Contrato de arrendamento interno, ou de cessão de uso, entre Rafael e a PJ, com valor de mercado e pagamento efetivo desde o primeiro mês. Contabilidade separada para a taxa da Porta 4, outra natureza de receita (D04). Marca registrada no nome que permanece: Rafael, não a operadora (R5). Isso também ajuda o refinanciamento, que pede receita formal e 24 meses de histórico (D04).

O que ele não faz. Não leva o terreno para uma holding. Mover o imóvel para uma PJ tem custo de transmissão e possível ganho de capital, a apurar com o contador (R4). A SPE só entra se vier um sócio para o chalé 5 (R2, pilar F). Os chalés sem averbação seguem o caminho do advogado (Capítulo 2).



O arranjo é o mesmo. O que muda é o contrato que liga os dois.

Figura 4.3 · O fluxo de Rafael antes e depois do contrato interno (exemplo ilustrativo). Regra do contrato: Volume 04 · Estratégia, cap. 09; contabilidade por natureza de receita: D04; caso: elaboração do módulo.

A estrutura mais simples bem mantida protege mais que a

estrutura complexa mal mantida.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Escreva onde o imóvel está hoje, com a palavra do documento. Responda sim, não ou talvez para sócio e capital externo; se for talvez, desenhe A e B e calcule a diferença mensal sobre o seu fixo. Liste os contratos e leve a folha ao advogado.

B

Quero crescer

Responda às três perguntas sobre o que já existe. Se a terceira não tem resposta escrita, é a tarefa da semana: contrato interno a valor de mercado, pago a partir do próximo mês. Separe as naturezas de receita.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são as três perguntas do veículo, e por que a terceira é a mais esquecida e a mais cara?

2. O que a separação entre imóvel e operação não faz, e o que ela faz bem?

3. Quando a complexidade se justifica, e o que faz a SPE entrar em cena?

4. Que duas exigências tem o contrato entre as suas próprias empresas, e qual é o erro mais frequente?

5. Por que Rafael não leva o terreno para uma holding agora?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Imóvel é patrimônio e operação é risco; na mesma empresa, todo evento da operação alcança o bem.
- As três perguntas: titular do imóvel, titular da operação e o contrato entre eles; a terceira é a que falta.
- O Mapa de Veículos Zion™ tem cinco arranjos; escolha o mais simples que resolva o risco real, com advogado e contador.
- Complexidade só com sócio, capital externo ou mais de um ativo; "talvez" já traz a SPE para a conversa.
- Contrato interno tem valor de mercado e pagamento efetivo; no papel e nunca pago, não protege.
- Marca no veículo que permanece, e veículo que admite a saída escolhida.

CURIOSIDADE

O Volume 04 avisa sobre a marca no lugar errado: «Marca registrada na PJ operadora, que depois é vendida ou dissolvida, leva a marca com ela.» (cap. 15)

REFLEXÃO

Se um hóspede se machucasse amanhã na sua propriedade, o processo alcançaria só a operação ou também o imóvel?

DICA

Nesta semana, peça a matrícula atualizada e o contrato social da sua empresa e escreva, numa folha, as três perguntas com a resposta de cada documento.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 04

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Rafael considera um sócio só para o chalé 5. Já feito: passo 1, terreno na pessoa física; passo 2, a responsável pela rotina e a cesta de café; passo 3, sócio "talvez", então a SPE entra em cena. Complete o passo 4: quanto a SPE custaria a mais por ano, usando a faixa da fonte entre simples e complexo, e que parte isso é do resultado ilustrativo de R$ 76.531,20 dos chalés (D04)? E o passo 6: que contratos a mais apareceriam?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Passo 1: onde o seu imóvel está hoje, com a palavra do documento e o número da matrícula.

3. Passos 2 e 3: os seus riscos ordinários e a resposta sim, não ou talvez para sócio ou capital externo, com o motivo.

4. Passos 4 e 5: o arranjo escolhido (e o rascunho B, se foi talvez), a diferença mensal sobre o seu fixo e o custo de chegar lá.

5. Passo 6: os contratos, com partes, responsável e prazo, e a pergunta que você leva ao advogado e ao contador.

CAPÍTULO 05

CONTRIBUIÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Quem entra com o quê, e *quanto isso vale.*

Em hospedagem pequena, quase ninguém é sócio só com dinheiro. Este capítulo ensina a escrever o valor de cada contribuição antes do primeiro real, com a regra para o dinheiro que vier depois e para quem quiser sair.

NESTE CAPÍTULO

- Por que só o dinheiro tem valor incontroverso, e o critério de cada uma das quatro contribuições.
- A Tabela de Contribuição e Participação™ do Volume 04, linha por linha, com uma correção de redação.
- A regra de aporte adicional: três opções, a fórmula da diluição e o que acontece sem regra.
- Participação não é poder; saída, projeto não realizado e acordo de sócios assinado.
- Marina monta a tabela do cenário B e perde a maioria; Rafael escreve a fórmula do chalé 5 antes do laudo.

Toda sociedade começa num dia bom. Todos concordam, ninguém quer parecer desconfiado e o papel parece burocracia. O Volume 04 · Estratégia abre o capítulo da sociedade com a frase que desmonta esse otimismo: «Sociedade desfeita raramente se desfaz por dinheiro. Desfaz-se porque o que cada um entregou nunca foi escrito.»

Só o dinheiro tem preço que ninguém discute

Em projeto pequeno, a sociedade quase nunca junta dinheiro com dinheiro. «São de dinheiro contra terra, de dinheiro contra trabalho, de terra contra gestão.» E a fonte diz por que isso é perigoso: «dinheiro tem valor incontroverso e as outras contribuições não.» Cem mil reais valem cem mil para todos; um terreno ou uma marca valem o número que cada sócio tem na cabeça.

A ferramenta existe para isso: «A Tabela de Contribuição e Participação existe para transformar cada contribuição em um valor documentado, antes de haver resultado para dividir.»

No Capítulo 3, a sociedade com o dono foi a quarta porta: «aqui o dono entra como sócio no veículo, com a terra integralizada ao capital social, e participa da gestão conforme o que for acordado.» Integralizar é entregar à empresa o bem ou o dinheiro prometido. E a fonte avisa: «É a porta que mais alinha interesses e a que mais exige contrato.»

As quatro contribuições e o critério de cada uma

Capital. «Valor aportado, com data, e com previsão de correção se os aportes forem em momentos diferentes.» Quem pôs dinheiro antes da obra arriscou antes de quem põe no fim.

Terra. «laudo de avaliação, de preferência dois.» E o ponto que decide a conta: «Valor da terra nua, não o valor que ela terá depois do empreendimento, porque essa valorização é fruto do investimento de todos.» Terra nua é o terreno sem o que o projeto vai pôr nele. É o laudo de base do D04, feito por avaliador credenciado.

Trabalho e gestão. «o erro mais comum é não valorar.» A saída defensável: «definir uma remuneração de mercado para a função e tratar a diferença entre o que é pago e o que vale como contribuição, ou simplesmente pagar o valor de mercado e não contar como contribuição.» Pagar a mercado e também contar é cobrar duas vezes.

Ativos intangíveis. «marca, carteira, know-how, licenças já obtidas.» São reais, mas «quando entram, entram com critério escrito, e normalmente com participação menor do que o portador imagina.»

FRAMEWORK DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 11

Tabela de Contribuição e Participação™

Cinco colunas: sócio, contribuição, critério de valoração, valor e participação. «Preencha uma linha por contribuição, não por pessoa. Alguém que entra com dinheiro e trabalho ocupa duas linhas, e isso deixa a conta mais honesta.» Participação de cada linha = valor da linha ÷ soma das linhas, e «A proporção aritmética é o ponto de partida da negociação, não o fim dela.»

A tabela da fonte, linha por linha

O Volume 04 mostra uma tabela com quatro sócios e cinco linhas. Leia primeiro a coluna do critério: é ela que torna cada número defensável na segunda conversa.

SÓCIO	CONTRIBUIÇÃO	COMO SE VALORA	VALOR	PARTICIPAÇÃO
Sócio A	Capital em dinheiro	Valor aportado, com data	R$ 1.400.000	47%
Sócio B	Terra nua	Dois laudos de avaliação	R$ 900.000	30%
Sócio C	Gestão do desenvolvimento	Pago abaixo da remuneração de mercado (ver nota)	R$ 420.000	14%
Sócio C	Licenças e projeto já obtidos	Custo comprovado dos protocolos	R$ 160.000	5%
Sócio D	Marca e canal de vendas	Critério escrito, com teto	R$ 120.000	4%
Total			**R$ 3.000.000**	**100%**

Tabela 5.1 · A Tabela de Contribuição e Participação™ do Volume 04 · Estratégia, cap. 11 (exemplo ilustrativo da fonte; redação da linha de gestão corrigida pela escola). Conferência: 1.400.000 + 900.000 + 420.000 + 160.000 + 120.000 = 3.000.000; 1.400 ÷ 3.000 = 46,7% (47%); 160 ÷ 3.000 = 5,3% (5%); 47 + 30 + 14 + 5 + 4 = 100.

NOTA DA ESCOLA · A LINHA DO SÓCIO C

A fonte escreve, nessa linha, "remuneração de mercado abaixo do pago". Pelo próprio texto do capítulo, a contribuição é a diferença quando o que se paga fica

> abaixo do que a função vale no mercado. A escola escreve "pago abaixo da remuneração de mercado".

O sócio C ocupa duas linhas e soma 19%. A marca do sócio D entrou com teto e com a menor participação. E a proporção não é recomendação: «Exemplo ilustrativo de estrutura, não de proporção recomendada.»

Participação sem critério ao lado é a semente do litígio.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 11

O dinheiro que vem depois

«Quase todo projeto precisa de mais dinheiro do que o previsto. A regra de aporte adicional precisa estar escrita antes do primeiro aporte.» São «Três opções usuais: aporte proporcional obrigatório, aporte voluntário com diluição do sócio que não acompanha, ou aporte como mútuo com remuneração e sem diluição.» No proporcional, cada um põe a sua fatia e nada muda. Na diluição, quem põe cresce e quem não acompanha encolhe, por fórmula escrita. No mútuo, o sócio empresta à empresa, com juros e prazo, e as proporções ficam onde estavam.

A frase que vale o capítulo: «O que não funciona é não ter regra, porque aí o sócio com mais capital decide sozinho a nova proporção, no pior momento possível.»

O exemplo do Volume 04: A com 60%, B com 40%; faltam R$ 600.000, e só A tem o recurso. A Tabela 5.2 mantém as linhas que se sustentam como estão e põe, na da diluição, a fórmula no lugar do número.

REGRA	A DEPOIS	B DEPOIS	O QUE PRECISA SER VERDADE	B CONCORDA?
Proporcional obrigatório	60%	40%	A põe R$ 360.000 e B põe R$ 240.000; se B não tem, a regra não se cumpre	Sim, sabia desde o início
Diluição por valor aportado	(0,60 × V + 600.000) ÷ (V + 600.000)		V, o valor antes do aporte, medido como o acordo diz	Sim, a fórmula era conhecida
Mútuo remunerado, sem diluição	60%	40%	Juros e prazo de devolução escritos	Sim, e A recebe juros
Sem regra	A propõe a própria conta (na fonte, 78% e 22%)		Nada: é proposta, sem fórmula	Normalmente não

Tabela 5.2 · O aporte adicional de R$ 600.000 (exemplo ilustrativo do Volume 04 · Estratégia, cap. 11). Coluna "O que precisa ser verdade" e fórmula: elaboração do módulo. A porcentagem da fonte para a diluição não traz a base e não é repetida; o proporcional só vale se B tiver o dinheiro. Conferência: 0,60 × 600.000 = 360.000; 360.000 + 240.000 = 600.000.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · CÁLCULO DA ESCOLA

A diluição depende da base

Usando como base V o total da Tabela 5.1, R$ 3.000.000, A fica com (1.800.000 + 600.000) ÷ 3.600.000 = **66,7%** e B com 1.200.000 ÷ 3.600.000 = **33,3%**. Com metade da base, V = R$ 1.500.000, A iria a (900.000 + 600.000) ÷ 2.100.000 = **71,4%**. Mesmo aporte, cinco pontos de diferença. Fórmula sem a forma de medir a base é meia regra: o acordo diz se V vem de laudo, dos aportes feitos ou de outro critério.

Conferência: 0,60 × 3.000.000 = 1.800.000; 66,7 + 33,3 = 100; 0,60 × 1.500.000 = 900.000; 1.500 ÷ 2.100 = 0,714.

As três primeiras linhas são negócios. A quarta é um conflito, e ele acontece no meio da obra, quando a alternativa de B é aceitar ou ver o projeto parar.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 11

Participação não é poder

A tabela diz quanto cada um recebe. Não diz quem decide o quê. «Um sócio pode ter trinta por cento do capital e poder de veto sobre venda do ativo. Outro pode ter setenta e não poder contratar dívida sozinho.» A razão: «quem entrou com a terra pode querer proteção sobre o ativo sem querer gerir; quem entrou com gestão pode precisar de autonomia operacional sem ter maioria.» Quem dá a terra não quer escolher colchão; quer saber que ninguém vende a terra sem ele.

O instrumento é a alçada, do Capítulo 6: a Matriz de Alçadas Zion™, com o que se decide sozinho, o que pede duas assinaturas e o que pede todos os sócios. «Decidir participação sem decidir alçada é metade da decisão.»

Participação × poder, com o cenário B de Marina (exemplo ilustrativo)

	Participação econômica menor	Participação econômica maior
Poder maior	MINORIA COM VETO trinta por cento do capital e veto sobre a venda do ativo ● **Marina, 35,8%** veto sobre a venda da terra e sobre a reserva da fase dois	CONTROLE maioria e decisão sozinho sobre quase tudo no cenário B, ninguém fica neste quadrante
Poder limitado	MINORIA SEM GESTÃO recebe o resultado e não participa da gestão ● **Irmão, 8,1%** fora das duas assinaturas; vota no nível três	MAIORIA COM LIMITE setenta por cento e não contrata dívida sozinho ● **Investidor, 56,1%** dívida com duas assinaturas; venda, só com todos

Participação diz quanto cada um recebe; a alçada diz quem decide o quê.

Figura 5.1 · Participação econômica e poder de decisão. Exemplos de trinta e de setenta por cento: Volume 04 · Estratégia, cap. 11. Matriz, quadrantes e posição dos sócios de Marina: elaboração do módulo; alçadas no Capítulo 6.

VOLUME 04, EDIÇÃO DO PROJETO · JOINT VENTURES

Os Cinco Princípios das Joint Ventures Zion

Em ordem: propósito compartilhado, competências complementares, riscos proporcionais, governança clara e benefícios compartilhados.

> A divisão societária vem por último: «Antes de discutir participação societária, é preciso alinhar visão.» O princípio 3 conversa com a alçada: poder proporcional ao risco que cada um carrega.

A cláusula que mais evita litígio

«O que acontece se um sócio quiser sair. Prazo, forma de avaliação, forma de pagamento e direito de preferência.» Prazo: em quanto tempo a saída se conclui. Avaliação: como se calcula a parte de quem sai. Pagamento: à vista ou em quantas parcelas. Preferência: os sócios que ficam compram antes de um estranho.

Escrita no primeiro dia, quando todos se gostam, ela custa uma página. Escrita no dia em que alguém quer sair, ela custa anos.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 11

E a fonte junta a ela outra: «o que acontece se o projeto não sair do papel: quem fica com o quê, inclusive com os projetos e licenças já pagos.» Em hospedagem, a licença que não vem e o inventário que demora são comuns.

O D04 deixou o resto do acordo de sócios: «direito de preferência, tag along, drag along, forma de avaliação e prazo de pagamento», mais o que acontece em caso de morte ou incapacidade de um sócio. Tag along garante ao minoritário vender nas mesmas condições do majoritário; drag along permite ao majoritário obrigar o minoritário a vender junto. Sem o acordo, a saída «é feita sob pressão por quem precisa sair.»

É o sétimo modo de falha do Volume 04, e o Capítulo 7 volta a ele.

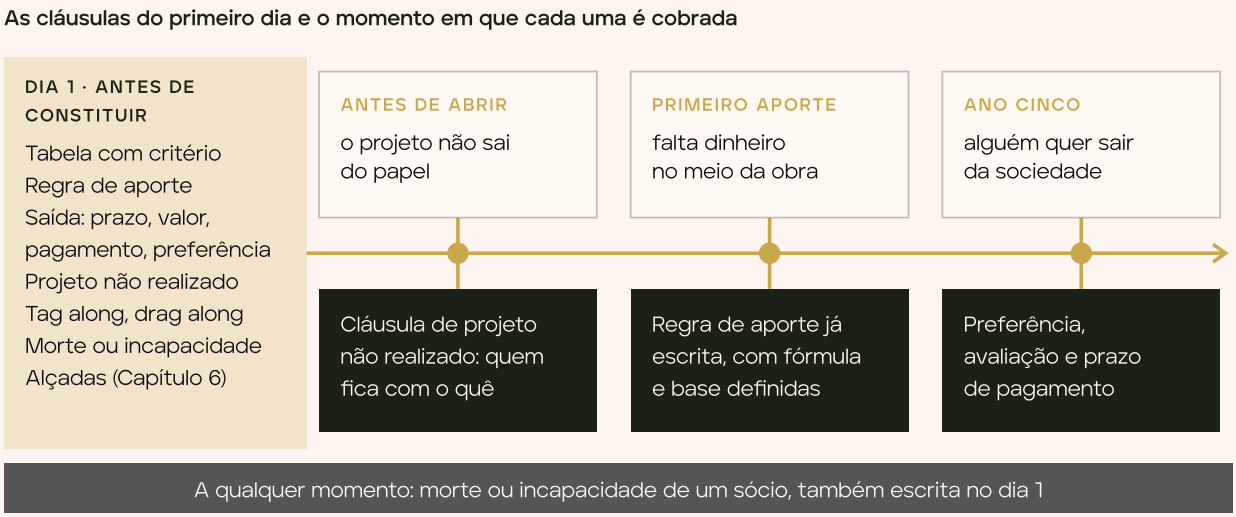


Figura 5.2 · O que se escreve antes de constituir e quando cada cláusula é cobrada. Os três momentos são do Volume 04 · Estratégia, cap. 23 (sétimo modo de falha); as cláusulas, dos caps. 11 e 17. A linha do tempo é elaboração do módulo.

REVISITE · D04, CAPÍTULO 7

Sem consultar: quais são os quatro destinos do Mapa de Saídas Zion™, e o que todos exigem? Confira: operar indefinidamente, vender, refinanciar e retirar, receber aporte e diluir. «Os quatro exigem acordo de sócios com mecanismo de saída.»

Percentual sem governança é conflito agendado.

VOLUME 01 · TERRITÓRIO, CAP. 25

O tutorial da fonte tem sete passos, na ordem desta seção: liste todos, inclusive você; «Critério primeiro, número depois»; laudos onde há terra; trabalho pela remuneração de mercado; a conta; a regra de aporte; saída e projeto não realizado, com advogado. O exemplo de Marina segue essa ordem.

AVISO · TEMAS REGULADOS

Integralização de terra, contrato social, acordo de sócios, mútuo e o imposto e o registro de cada um aparecem em nível introdutório. A redação é do advogado, a conta tributária é do contador, o valor da terra é do avaliador credenciado. Investidor, só no pilar F.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

No cenário B, Marina entra com a terra e com dinheiro: duas linhas da tabela, mais do que qualquer outro sócio. Ela fica com a maioria? E o que ela precisa proteger por escrito? Anote o palpite.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

A Tabela de Marina no cenário B

Passo 1 · O cenário, sem prometer sócio. Hoje não há sócio, e o terreno está em nome do espólio; a partilha combinada deixa o terreno com Marina, mas ainda não foi registrada, e até lá nada se assina. O cenário B é o rascunho do Capítulo 4, com capital de fora na fase um de R$ 990.000; se o investidor existe, é o pilar F quem estuda.

Passo 2 · As linhas, com o critério. Marina, terra nua da área usada: premissa de R$ 250.000 (Z02, base do D04) até os dois laudos depois do inventário. Marina, capital: R$ 194.272, com data. Irmão, capital: R$ 100.000, só se a promessa virar contrato. Investidor hipotético, capital: R$ 695.728.

Passo 3 · Qual valor da terra, e por quê. Pelo terreno inteiro, R$ 600.000, o total iria a R$ 1.590.000 e Marina a 54,1% (860.000 ÷ 1.590.000): maioria composta de APP, reserva legal e áreas que nunca serão construídas (Capítulo 3). Os R$ 250.000 do Z02 são a área das cinco cabanas; se só a área da fase um entrar no veículo, o laudo tende a dar menos, e a participação de Marina cai. O critério é a terra nua da área usada, com laudo.

Passo 4 · A conta. 250.000 + 194.272 + 100.000 + 695.728 = R$ 1.240.000, o piso do ativo do D04 (990.000 + 250.000). As três linhas de capital somam R$ 990.000: a fase um inteira.

Passo 5 · A leitura. Marina fica com 35,8%; o investidor, com 56,1%. Sem o irmão, o investidor põe R$ 795.728 e vai a 64,2%. Marina perde a maioria.

Passo 6 · Poder, não percentual. Venda e garantia sobre a terra, novo sócio e obra na reserva da fase dois só com todos os sócios, com a assinatura de Marina; qualquer dívida, com duas. O investidor não vende a terra nem contrata dívida sozinho (Figura 5.1).

Passo 7 · O trabalho de Marina não conta. Ela mantém o emprego; a pessoa local opera e é paga a mercado (D04).

Passo 8 · Aporte, saída e projeto não realizado. Regra: mútuo remunerado, sem diluição. Ela já põe todo o seu capital; não acompanharia um proporcional, e a diluição a encolheria. Saída: preferência, avaliação por laudo, prazo de pagamento,

> morte ou incapacidade. Projeto não realizado: se o G1 não abrir, o capital não gasto volta a quem pôs, e projeto e licença pagos têm dono escrito.

SÓCIO	CONTRIBUIÇÃO	CRITÉRIO DE VALORAÇÃO	VALOR	PARTICI-PAÇÃO
Marina	Terra nua da área usada	Premissa até dois laudos, depois do inventário	R$ 250.000	20,16%
Marina	Capital	Valor aportado, com data	R$ 194.272	15,67%
Marina, subtotal	Duas linhas		**R$ 444.272**	**35,8%**
Irmão	Capital	Só se a promessa virar contrato	R$ 100.000	8,1%
Investidor (hipotético)	Capital	Valor aportado, com data; pilar F	R$ 695.728	56,1%
Total			**R$ 1.240.000**	**100%**

Tabela 5.3 · A Tabela de Contribuição e Participação™ de Marina no cenário B (exemplo ilustrativo; método do Volume 04 · Estratégia, cap. 11). Conferência: 444.272 ÷ 1.240.000 = 35,83%; 100.000 ÷ 1.240.000 = 8,06%; 695.728 ÷ 1.240.000 = 56,11%; soma 100,00; sem o irmão, 795.728 ÷ 1.240.000 = 64,2%.

Confira a previsão: não. Marina tem mais linhas; o investidor, mais valor. Ela pode viver com 41,1% se a terra e a reserva só se movem com a assinatura dela. O investidor que exige controle é um dos riscos da Matriz de Risco Zion™ (Capítulo 7), com resposta preparada: veto escrito sobre a terra e a reserva.

Perder a maioria não é a única saída. O pilar F estuda, sem recomendação daqui, fasear menor, dívida (não dilui, mas pede parcela e garantia) e mútuo, que também é dívida. Cada uma refaz a tabela.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B · PARCIALMENTE RESOLVIDO

Rafael e o sócio do chalé 5

Hoje. Sem sócio, a tabela tem uma linha: Rafael, 100%. Falta o contrato entre a pessoa física e a PJ (Capítulo 4).

Se um sócio entrar só no chalé 5. A fase dois custa R$ 205.000 (efluente R$ 45.000 + chalé R$ 160.000). O sócio põe R$ 112.405; Rafael, R$ 92.595 de caixa e a área do canto livre pela terra nua, por laudo. O laudo não existe, e a escola não inventa o número: chame de L.

Já resolvido · a fórmula. Sócio = 112.405 ÷ (205.000 + L). Rafael = (92.595 + L) ÷ (205.000 + L). As duas somam 100%.

Já resolvido · dois marcos. Se a área entrar por contrato de uso, e não como contribuição, L = 0: Rafael fica com 92.595 ÷ 205.000 = 45,2%, e o sócio com 54,8%. Rafael só chega a 50% se o laudo der pelo menos R$ 19.810 (92.595 + 19.810 = 112.405; 112.405 ÷ 224.810 = 50%).

Para você completar. (a) Critério e número de laudos do canto livre. (b) O efluente serve só ao chalé 5 ou também aos quatro chalés? Quem é dono dele? (c) A marca e as avaliações de Rafael entram como intangível, com que teto? (d) Regra de aporte e saída.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Liste quem pode entrar, inclusive você. Uma linha por contribuição, critério antes do valor; promessa sem contrato fica fora. Para a terra, escreva qual valor usou e por quê, como premissa até o laudo. Anote o que cada sócio

B

Quero crescer

Escreva a tabela de hoje, mesmo com uma linha. Depois, a do projeto em que um sócio poderia entrar, só para esse projeto, com a terra como L até o laudo. Marca e carteira, com critério e teto. Advogado antes da conversa.

veta; escreva aporte, saída e projeto não realizado.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Por que só o dinheiro tem valor incontroverso, e qual é o critério das outras três contribuições?

2. Quais são as três regras de aporte adicional, e o que acontece sem regra?

3. O que a cláusula de saída contém, e o que a fonte manda juntar a ela?

4. Por que Marina perde a maioria no cenário B, e o que ela protege no lugar do percentual?

5. Por que a terra de Marina entra por R$ 250.000, e não pelos R$ 600.000 do terreno inteiro?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Só o dinheiro tem valor incontroverso; o resto entra com critério escrito, antes de haver resultado.
- Terra entra pela terra nua, com laudo; a valorização é de quem investiu.
- A regra de aporte se escreve antes do primeiro aporte; diluição sem base definida é meia regra.
- Participação não é poder: a alçada protege quem deu a terra e quem opera.
- Saída, projeto não realizado e acordo de sócios assinado custam uma página no primeiro dia.
- Marina perde a maioria e protege a terra com veto; Rafael escreve a fórmula antes do laudo.

CURIOSIDADE

Dos sete modos de falha do Volume 04 · Estratégia, a sociedade sem acordo escrito é o único que vale para qualquer fase, e a fonte diz: «É o único dos sete cujo custo não é só financeiro».

REFLEXÃO

Se o seu sócio quisesse sair daqui a cinco anos, vocês dariam hoje o mesmo valor à parte dele?

DICA

Nesta semana, escreva a tabela só com a coluna do critério, sem números, e mostre a cada futuro sócio. Anote onde ele discorda.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 05

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Complete o chalé 5 de Rafael: laudos do canto livre, efluente, marca, regra de aporte e saída.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. A sua tabela, uma linha por contribuição, com critério, valor e participação. Para a terra, qual valor e por quê. Promessas sem contrato, à parte.

3. A sua regra de aporte adicional e a fórmula; se for diluição, como se mede a base.

4. Ao lado de cada sócio: o que decide sozinho, o que pede duas assinaturas e o que pode vetar.

5. Em duas linhas cada: a saída (prazo, avaliação, pagamento, preferência) e o projeto não realizado. Jornada B: para o projeto em que um sócio poderia entrar.

CAPÍTULO 06

ALÇADAS E REGIME

Quem decide o quê e *o que o imposto muda.*

O Capítulo 5 disse quanto cada um tem. Este diz o que cada um decide sozinho e o que perguntar ao contador antes que o imposto decida por você.

NESTE CAPÍTULO

- A Matriz de Alçadas Zion™: três níveis e as cinco decisões que nunca se tomam sozinho.
- Calibrar: 90% das decisões no nível um, corte tirado do extrato, escopo entre 3% e 5% da fase.
- Segunda assinatura, impasse e a matriz em uma página.
- O Comparador Tributário Zion™: a lógica dos regimes e o teto que o faseamento atravessa.
- A pergunta certa ao contador e a receita de virada, com Marina e Rafael.

Onze da noite, terceira semana de obra. O mestre de obras liga: dá para fazer o deck um metro maior, «já que vamos fazer». A ideia é boa, o valor parece pequeno, você diz sim. Ninguém mais sabe até a conta chegar. Faltou uma regra escrita sobre quem pode dizer sim, e até quanto.

O Volume 04 · Estratégia avisa que a Tabela de Contribuição é só metade: «Definido quanto cada um tem, falta definir o que cada um pode decidir sozinho.» A outra peça deste capítulo, o regime tributário, muda a linha final sem mudar nada no produto. As duas se escrevem numa página, antes da obra.

Governança não é burocracia de empresa grande. É a lista das decisões que não devem ser tomadas sozinhas, às onze da noite, no meio de uma obra.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 12

Alçada é velocidade, não desconfiança

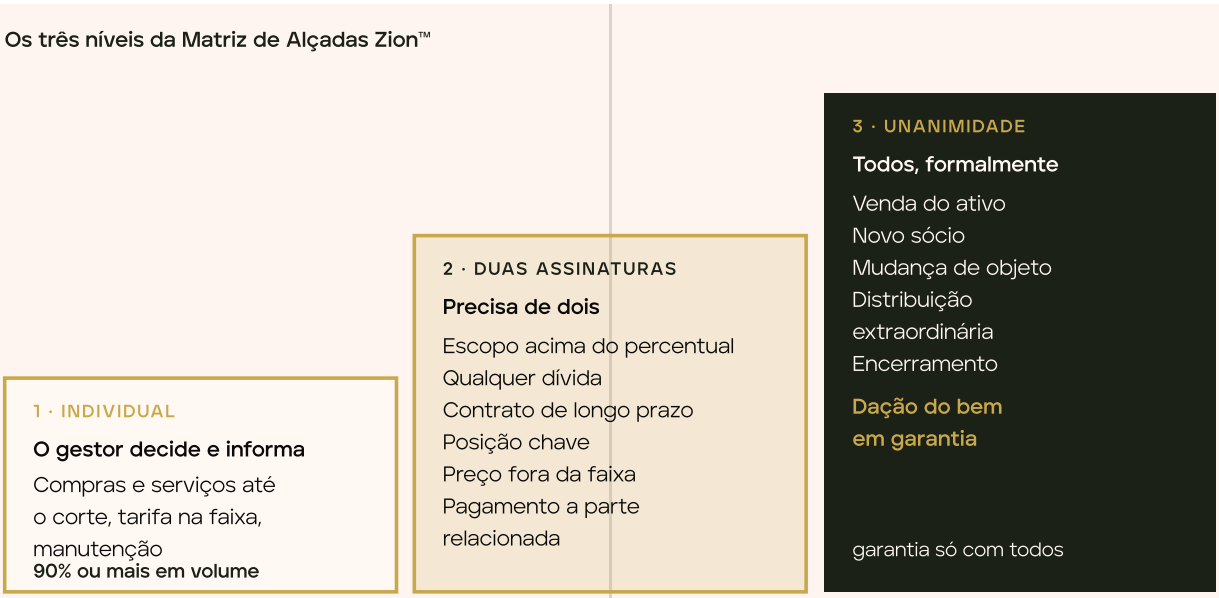
Alçada é o limite do que cada pessoa decide sem pedir a ninguém. No projeto pequeno a falta aparece primeiro, «porque quem está no dia a dia decide tudo, e quem não está descobre depois.» E a intenção não é vigiar: «A Matriz de Alçadas não é sobre desconfiança. É sobre velocidade».

FERRAMENTA DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 12

Matriz de Alçadas Zion™

Três níveis. **Um, individual:** o gestor decide e informa. «Compras até um valor, contratações operacionais, ajustes de tarifa dentro de uma faixa, manutenção.» **Dois, duas assinaturas:** aumento de escopo acima de um percentual, qualquer dívida, contratos de longo prazo, posição chave, preço fora da faixa, pagamento a parte relacionada. **Três, unanimidade:** todos os sócios, formalmente. «Venda do ativo, novo sócio, mudança de objeto, distribuição extraordinária, encerramento, dação do bem em garantia.»

Dação do bem em garantia é oferecer o imóvel como garantia de dívida: a única regra explícita do Volume 04 sobre onerar o terreno. Quem entrou com a terra no Capítulo 5 se protege aqui.



Sobe um degrau só o que não cabe no de baixo.

Figura 6.1 · Os três níveis da Matriz de Alçadas Zion™ (Volume 04 · Estratégia, cap. 12). Escada e frase final: elaboração do módulo.

As cinco decisões que nunca se tomam sozinho

A fonte põe cinco decisões no nível dois, cada uma com o motivo. **Aumento de escopo acima de um percentual do orçamento da fase:** «É o vazamento silencioso do Capítulo 07, e a alçada é a válvula.» **Qualquer dívida:** «Dívida é decisão que compromete caixa futuro, e caixa futuro é de todos.» **Contratos de longo prazo com fornecedor ou canal:** «Exclusividade com operadora, contrato de gestão, contrato de distribuição.» **Preço fora da faixa:** «Desconto é a forma mais rápida de destruir posicionamento». **Pagamento a sócio ou parte relacionada:** «Não porque seja irregular, mas porque é a transação que mais gera desconfiança quando não passa por dois.»

Parte relacionada é quem tem vínculo com quem decide: sócio, parente, a empresa do sócio, o próprio dono quando terra e operação estão em pessoas diferentes. O arrendamento interno do Capítulo 4 é isso.

REVISITE · D05, CAPÍTULO 7

Sem consultar: quais são as três listas do Escopo Congelado Zion™ e o que nunca espera? Confira: entra, espera e nunca; não esperam o apoio operacional, o conforto invisível e os dutos. E a ideia fora das listas? «Se não está em nenhuma das

duas listas, aí sim existe uma decisão a tomar, e ela sobe para a alçada do Capítulo 12.» O escopo congelado é a lista; a alçada é a porta.

É a alçada que salva mais dinheiro, sem dizer não a nada: «metade das boas ideias não sobrevive a ter que ser explicada em voz alta para outra pessoa.»

NOTA DA ESCOLA · POR IDEIA OU SOMADO?

A fonte não diz se o percentual vale por ideia ou pela soma. No capítulo 07, sete ideias pequenas somam R$ 344.000, cerca de 15% do CAPEX da fase (344.000 ÷ 2.340.000 = 14,7%). O módulo adota o percentual **somado na fase**. A conta da economia da alçada, no capítulo 12, não é reproduzida, porque não fecha com o texto.

Alçada baixa demais também trava

O erro oposto: «Gestor que precisa de duas assinaturas para comprar lâmpada para de resolver e começa a pedir autorização.» O teste é um número: «se a alçada individual não cobre pelo menos noventa por cento das decisões em volume, ela está baixa demais e a operação vai travar.» Em quantidade, não em reais. O corte sai do extrato de um mês de operação parecida, ou do orçamento de obra: «O valor de corte sai dos dados, não do medo.»

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Rafael é dono único do terreno e da empresa. Não há sócio para assinar junto. Ele precisa de Matriz de Alçadas? Escreva sim ou não, com um motivo.

A régua dos 90%

As casas da Porta 3 de Marina já operam com a pessoa local e geram extrato. Ela agrupa um mês por faixa de valor.

FAIXA DE VALOR	TRANSAÇÕES	ACUMULADO	ACUMULADO EM %
Até R$ 200	31	31	51,7%
De R$ 201 a R$ 500	17	48	80,0%
De R$ 501 a R$ 800	6	54	90,0%
De R$ 801 a R$ 2.000	4	58	96,7%
Acima de R$ 2.000	2	60	100,0%

Tabela 6.1 · Um mês das casas da Porta 3 de Marina, por faixa de valor (exemplo ilustrativo; contagens do módulo). Regra dos 90%: Volume 04 · Estratégia, cap. 12. Conferência: 31 + 17 + 6 + 4 + 2 = 60; 54 ÷ 60 = 90%; 48 ÷ 60 = 80%.

Com corte em R$ 500, ficam 48 de 60 com a pessoa local: 80%, reprovado; doze vezes por mês ela esperaria Marina, que tem emprego. Com R$ 800, 54 de 60: 90%.

Escopo, segunda assinatura e impasse

O segundo número é o percentual de escopo: «Entre três e cinco por cento do orçamento da fase é um ponto de partida comum em projeto pequeno.» Leitura do módulo: obra nova com capital por fechar pede o piso; reforma, que sempre revela surpresa, tolera o teto.

Depois, o processo. «Mensagem com valor e justificativa, resposta por escrito, registro em uma pasta. Se o processo for pesado, ele será contornado.» E o impasse, com três respostas escritas: «Prazo para resposta, o que vale se não houver resposta, e como se resolve empate. Impasse sem regra paralisa obra.» Se o silêncio aprova, quem quer gastar só espera o prazo vencer.

O tutorial tem sete passos, do «Liste trinta decisões reais do seu projeto» à página assinada: «Matriz de alçada que ninguém lê é decoração.»

Alçada baixa demais é tão ruim quanto alçada inexistente.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 12

A matriz de Marina

Marina não tem sócio. Por que escrever agora? No cenário B do Capítulo 5 ela ficaria com 41,1%. Participação não é poder, e a matriz escrita antes entra na conversa com o investidor como condição, não como concessão.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

Marina escreve a matriz em uma página

Passos 1 e 2 · Trinta decisões, classificadas. Repor roupa de cama, chamar o eletricista, dar desconto num feriado, contratar a obra, pagar ao irmão por um serviço. Hesitou em "pagar ao irmão": pela regra da dúvida, nível dois.

Passo 3 · Corte. R$ 800, da Tabela 6.1. Conferência: 54 ÷ 60 = 90%.

Passo 4 · Escopo. Obra nova, lacuna de R$ 730.000: o piso. 3% de R$ 990.000 = **R$ 29.700**, somado na fase. Conferência: 990.000 × 0,03 = 29.700. Se surgirem um banco no deck da crista (R$ 8.000), uma janela a mais na cabana 2 (R$ 14.000) e um pergolado (R$ 11.000), valores ilustrativos, o acumulado vai a 8.000 + 14.000 = R$ 22.000 e depois a 22.000 + 11.000 = R$ 33.000. O pergolado sobe ao nível dois, e tudo o que vier depois.

Passo 5 · Segunda assinatura. Mensagem com valor e motivo, resposta escrita, pasta "Decisões". Com sócio, a segunda assinatura é dele.

Passo 6 · Impasse. Resposta em 3 dias úteis; silêncio não aprova; empate mantém o que está. Com sócio, desempate no acordo de sócios, com advogado.

Passo 7 · Uma página assinada, no bloco 5 do Dossiê.

NÍVEL	QUEM	O QUE ENTRA
1 · Individual	A pessoa local	Compras e serviços até R$ 800; tarifa na faixa; manutenção
2 · Duas assinaturas	Marina e, se houver, o sócio	Escopo somado na fase acima de R$ 29.700; qualquer dívida; contrato de longo prazo; preço fora da faixa; pagamento a parte relacionada (o irmão, se virar sócio)
3 · Unanimidade	Todos os sócios	Venda; novo sócio; garantia sobre a terra; encerramento; qualquer obra na reserva da fase dois
Impasse	Regra escrita	3 dias úteis; silêncio não aprova; empate mantém o que está

Tabela 6.2 · A Matriz de Alçadas Zion™ de Marina (exemplo ilustrativo). Estrutura: Volume 04 · Estratégia, cap. 12. "Obra na reserva da fase dois" no nível três: elaboração do módulo, a partir do masterplan do D05.

A última linha é land bank: a reserva a leste ganhou estaca no D05 e aqui ganha regra. Com a garantia sobre a terra no mesmo nível, Marina pode ser minoria no capital e ainda ter a última palavra sobre a terra, se o advogado escrever o veto no contrato social e no acordo de sócios.

PRINCÍPIOS DO MÉTODO · VOLUME 04, EDIÇÃO DO PROJETO

Os Dez Princípios da Governança Zion

Propósito acima dos interesses individuais; transparência em todas as decisões; papéis claramente definidos; prestação de contas permanente; indicadores orientando decisões; conselhos independentes fortalecendo a estratégia; formação contínua de líderes; cultura protegida em qualquer fase de crescimento; sucessão planejada desde o início; «O legado sempre acima do ego.» Numa operação pequena, a matriz já cumpre os quatro primeiros.

Dono único também precisa de alçada

Volte à previsão: sim. Rafael tem quem decida a rotina, uma empresa que usa sem contrato o terreno da pessoa física dele e um refinanciamento que pede receita formal e 24 meses de histórico. Sem sócio, a segunda assinatura vira **segunda leitura** de alguém de fora (adaptação do módulo). A edição do projeto pergunta:

«Se você se ausentasse por três meses, a organização continuaria evoluindo?»

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

A matriz de um dono único

Nível 1, a responsável pela rotina: compras e serviços até R$ 500 e tarifa na faixa. Ele confere os 90% no extrato.

Nível 2, Rafael com o contador como segunda leitura: todo pagamento entre a empresa e a pessoa física dele, a começar pelo arrendamento interno, a valor de mercado e pago todo mês; os contratos da Porta 4; preço fora da faixa; qualquer dívida; escopo do retrofit acima de 5% de R$ 86.250 = **R$ 4.312,50**, somado. Conferência: 86.250 × 0,05 = 4.312,50. O teto, porque reforma chalé ocupado.

Nível 3, só Rafael, formalmente (por escrito, com data, antes de agir): venda, garantia sobre o terreno, novo sócio no chalé 5.

O que o imposto muda

Dois empreendimentos idênticos, com a mesma receita e o mesmo custo, podem ter resultados finais muito diferentes. A diferença é escolha de regime.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 13

Regime tributário é a forma como a empresa apura e paga imposto. O Volume 04 o trata como estratégia, porque mexe com veículo, faseamento e modelo: «O empreendedor não precisa dominar a legislação. Precisa entender a estrutura da comparação, para fazer a pergunta certa ao contador e para avaliar a resposta.»

AVISO · TEMAS REGULADOS

Aqui, só a lógica: sem alíquota, teto, anexo ou lei, e sempre com contador. Da fonte: «Nada aqui substitui contador, e a escolha precisa ser feita com um.»

A Tabela 6.3 resume os três regimes. No Simples Nacional, o aviso: «Tem teto de receita, e o teto é o que mais gente esquece no planejamento de faseamento.»

REGIME	BASE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA	TENDE A FAVORECER	EXIGE	ATENÇÃO
Simples Nacional	Faixa de receita, unificado	Receita menor, estrutura enxuta	Enquadramento na atividade	O teto de receita, e o faseamento o atravessa
Lucro Presumido	Percentual presumido da receita	Margem alta e custo baixo	Contabilidade regular	Paga imposto mesmo com prejuízo
Lucro Real	Lucro efetivamente apurado	Margem apertada, prejuízo, créditos	Contabilidade rigorosa	Custo contábil maior e mais obrigações

Tabela 6.3 · Os três regimes e onde cada um tende a favorecer (Volume 04 · Estratégia, cap. 13). Nota da fonte: «Quadro de orientação, não de enquadramento.»

O teto que o faseamento atravessa

Na fonte, seis unidades podem caber com folga no regime simplificado; dezoito, com serviços, podem passar do teto na terceira fase. Descobrir com a expansão contratada é trocar de regime no meio do ano. «Projete a receita das três fases e compare com o teto hoje, não depois.»

O veículo do Capítulo 4 também entra: «quando imóvel e operação estão separados, há duas pessoas jurídicas e duas decisões de regime, e a receita de arrendamento tem tratamento próprio.» Separar cria uma segunda ponta: quem recebe o arrendamento. Nos rascunhos de Marina e de Rafael ela é a pessoa física; com o imóvel numa empresa, são duas empresas.

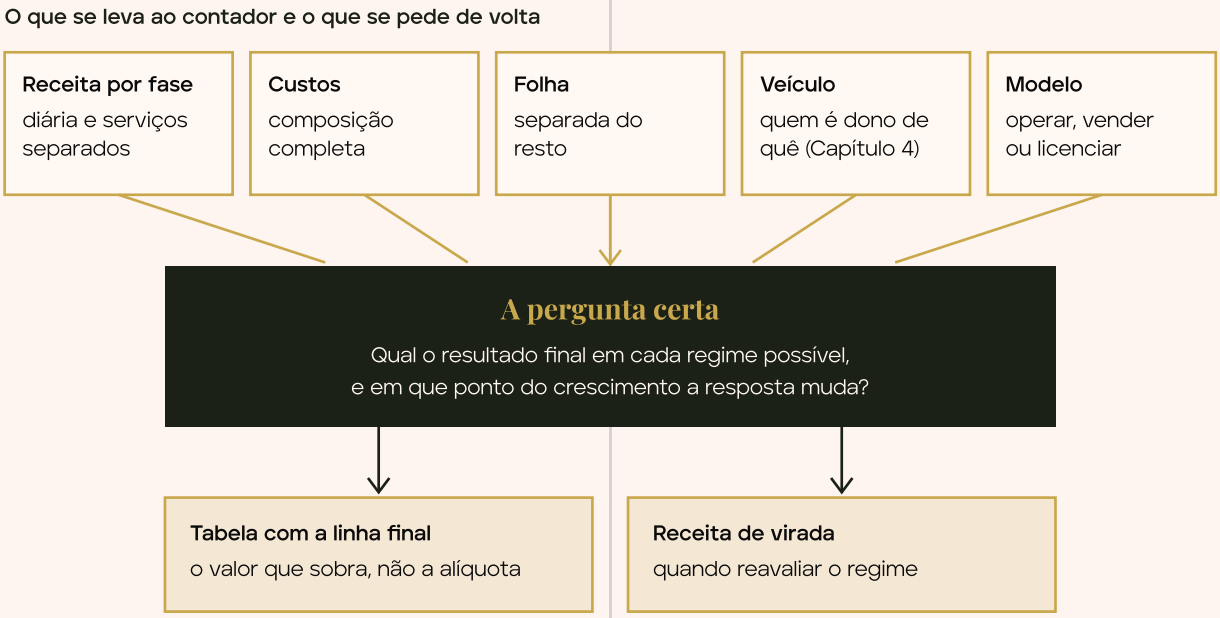
A pergunta certa ao contador

«Não pergunte qual é o melhor regime. A resposta correta a essa pergunta é depende, e ela não ajuda.» A pergunta certa chega com os dados:

Pergunte: com esta projeção de receita por fase, esta composição de custos, este veículo e este modelo de negócio, qual é o resultado final em cada um dos regimes possíveis, e em que ponto do crescimento a resposta muda?

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 13

Ela devolve uma tabela e a receita de virada: o faturamento anual em que outro regime passa a deixar mais.



Esta tabela quem preenche é o seu contador.

Figura 6.2 · O que vai ao contador e o que volta (Volume 04 · Estratégia, cap. 13, tutorial). Desenho: elaboração do módulo.

O erro de olhar só a alíquota

«Comparar regimes pela alíquota nominal é a forma mais comum de errar.» Importa o resultado final, depois de base, créditos, folha, custos e distribuição ao sócio. «Dois regimes com alíquotas aparentemente distantes podem terminar próximos, e o inverso também acontece.»

A Jornada do COMO, Etapa 02, dá o tamanho: «Conforme o enquadramento, de 6% a 16% do faturamento.» É faixa da fonte, não alíquota para usar. E: «Converse com um contador antes de fechar a conta: o enquadramento certo é uma das decisões mais rentáveis desta etapa.» As deduções de referência do método, 17% (impostos sobre a receita e comissões de canal 15%, cancelamento e no-show 2%), mais a quebra de 1%, dão o fator 0,82: são premissa editável, porque as deduções mudam com o regime tributário e o canal; o contador põe o número do seu regime.

FERRAMENTA DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 13

Comparador Tributário Zion™

Seis passos; os quatro primeiros estão na Figura 6.2. **05** A tabela com a linha final: «Não a alíquota: o valor que sobra. E peça a receita de virada entre os regimes.»

06 No plano: «Vamos operar no regime X, e quando a receita anual atingir Y, reavaliamos. Essa segunda frase é a que evita a surpresa na Fase 2.»

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

A pergunta de Marina

Receita por fase. Fase um: cerca de R$ 307.460 por ano (D03), sendo R$ 282.880 de diárias e R$ 24.580 de serviços. Projeto completo, cinco cabanas: cerca de R$ 512.433, por proporção. Conferência: 307.460 × 5 = 1.537.300; 1.537.300 ÷ 3 = 512.433,33. Proporção só ilustrativa: o número vem do pilar F. A receita das casas da Porta 3, na mesma empresa, vai junto.

Custos, veículo e modelo. Fixo de R$ 12.000 por mês (D03), folha à parte. Rascunho A do Capítulo 4: terreno na pessoa física, empresa operadora, arrendamento interno da área da fase um. Modelo: operar.

A pergunta do Volume 04, mais: como fica o arrendamento na ponta de quem recebe, e o que muda com duas empresas ou com a SPE do rascunho B. Pede a tabela e a receita de virada e deixa a frase: "vamos operar no regime ___ e, quando a receita anual atingir R$ ___, reavaliamos com o contador."

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael separa as receitas antes de perguntar

Duas naturezas: as diárias, cerca de R$ 380.160 em doze meses (Z02), e a taxa da Porta 4, 20% sobre R$ 6.000 de receita por imóvel por mês, cerca de R$ 28.800 por ano. Conferência: 6.000 × 0,20 = 1.200; 1.200 × 2 × 12 = 28.800. Contabilidade separada por natureza (D04). Com contrato, o arrendamento é custo da empresa e receita da pessoa física. Pergunta: a do Volume 04, com o chalé 5 do pilar F na projeção, e o que o refinanciamento precisa ver.

APLICAÇÃO

A

B

Quero começar

Tire o corte de um extrato ou do orçamento de obra, escolha o escopo em reais e ponha a terra e a reserva no nível três. Leve ao contador a receita da fase um e do projeto completo.

Quero crescer

Escreva o que a rotina decide sozinha e confira os 90%. Ponha as transações entre a empresa e você no nível dois. Separe as receitas por natureza e peça a receita de virada.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os três níveis e as cinco decisões do nível dois?

2. Que teste mostra que a alçada individual está baixa demais, e de onde sai o corte?

3. O que a regra de impasse precisa dizer, e por que o efeito do silêncio importa?

4. Qual é a pergunta certa ao contador, e o que ela devolve além da tabela?

5. Por que separar imóvel e operação e fasear o projeto mudam a conversa tributária?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- Alçada é velocidade, não desconfiança.
- No nível dois, escopo, dívida, contrato longo, preço fora da faixa e parte relacionada; no três, venda, sócio, encerramento e o bem em garantia.
- O nível um cobre 90% das decisões em volume; corte do extrato; escopo de 3% a 5% da fase, somado.
- Dono único também precisa de alçada: a segunda assinatura vira segunda leitura.
- Regime se compara pelo resultado final; o faseamento pode atravessar o teto; imóvel separado cria duas pontas.

— Ao contador vão receita por fase, custos, folha, veículo e modelo; voltam a linha final e a receita de virada.

CURIOSIDADE

O Volume 04 dá à matriz lugar fixo: a «Quarta página do Plano Estratégico». E avisa: «Matriz guardada em pasta de computador não participa de decisão nenhuma.»

REFLEXÃO

Qual decisão você tomou sozinho, à noite, e outro só descobriu depois?

DICA

Nesta semana, baixe o extrato de um mês, conte as transações por faixa e veja onde caem 90% delas. É o seu corte.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 06

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Fase um de R$ 600.000. Já feito: com 3%, o limite somado é 600.000 × 0,03 = R$ 18.000. Calcule o limite com 5% e diga em que ideia o acumulado passa de R$ 18.000 se surgirem, nesta ordem, R$ 7.000, R$ 6.000 e R$ 9.000.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. Trinta decisões reais do seu caso, com o nível de cada uma. Onde você hesitou?

3. O seu corte (de qual extrato, quantas transações no nível um, qual percentual) e o seu limite de escopo em reais.

4. Segunda assinatura, regra de impasse e o que o nível três protege na terra.

5. A: a sua pergunta ao contador. B: as suas naturezas de receita e as transações entre empresa e pessoa física. Nos dois, a frase da receita de virada.

CAPÍTULO 07

RISCO E SEQUÊNCIA

O que pode dar errado *e o que não pode atrasar.*

A estrutura está desenhada. Falta a ordem em que ela sai do papel, o que pode quebrá-la no caminho e se a pasta aguenta quem pede o documento de cada nota.

NESTE CAPÍTULO

- O Cronograma Mestre Zion™ de trás para frente, com o jurídico e a terra como primeiros blocos.
- O marco 01 dos Marcos de Desembolso Zion™ e a regra da Trilha de Licenciamento Zion™: titularidade antes de protocolo.
- O que anda em paralelo e o que é dependência dura.
- A Matriz de Risco Zion™, os sete modos de falha e o plano B de cada premissa crítica.
- O Zion Score de Estratégia™ de Marina (47) e de Rafael (49), linha por linha.

Marina tem rascunho de veículo, Tabela de Contribuição e alçadas. Mas nenhum desses papéis diz em que ordem as coisas acontecem, nem o que ela faz se o vizinho vender a fazenda antes de assinar a servidão. Este capítulo fecha o bloco 7 do Dossiê, Gestão de Riscos, com a pergunta que o D00 publicou: o que pode dar errado, e qual é o plano?

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

> No projeto de Marina, o que vai atrasar mais a abertura: a obra ou o cartório? Escreva o palpite e uma razão antes da próxima seção.

O calendário começa pelo fim, e o fim depende do começo

O Volume 04 monta o cronograma a partir da data de abertura, recuando bloco por bloco. São sete: «Estruturação jurídica e societária. Decisão de terreno e contrato. Licenciamento. Projetos. Contratação e produção. Obra e implantação. Pré-operação e lançamento.» Os dois primeiros são a matéria do D06. E duas dependências não se pulam: «não se protocola licenciamento sem titularidade definida, não se contrata obra sem projeto aprovado.»

BLOCO	PRAZO TÍPICO	DEPENDE DE
1 · Estruturação jurídica	30 a 60 dias	Veículo, terra, contribuição, alçadas e tributo (Capítulos 3 a 6)
2 · Decisão de terreno e contrato	30 a 90 dias	Go da Matriz Go / No-Go Zion™ e porta do terreno
3 · Licenciamento	4 a 12 meses	Titularidade definida e estudos
4 · Projetos	90 a 150 dias	Briefing (D05) e licenciamento prévio
5 · Contratação e produção	60 a 120 dias	Projeto executivo e orçamento
6 · Obra e implantação	6 a 10 meses	Licença de obra e projeto aprovado
7 · Pré-operação e lançamento	90 dias	Habite-se e unidades prontas

Tabela 7.1 · Os sete blocos do Cronograma Mestre Zion™ (Volume 04 · Estratégia, cap. 18; remissões: elaboração do módulo). A fonte: «Use como ordem de grandeza e confirme cada prazo com o órgão competente do seu município.» A coluna dos meses antes da abertura ficou de fora: as somas não fecham sem sobreposições que a fonte não explica.

Agora a previsão. «Em hospedagem, em quase todos os projetos, o caminho crítico passa pelo licenciamento, não pela obra.» Caminho crítico é a sequência cujo atraso atrasa a abertura. Em Marina há uma fila antes dessa: sem partilha e servidão registradas, o licenciamento nem começa. Quem atrasa a abertura dela é o cartório, depois o órgão. A obra vem por último. Por isso, «a pessoa mais competente do projeto deve estar cuidando do protocolo, não escolhendo revestimento.»

O primeiro marco é jurídico

«Dinheiro liberado por data premia atraso. Dinheiro liberado por entrega verificada premia execução.» Os Marcos de Desembolso Zion™ pedem marcos verificáveis por terceiro, documentáveis e irreversíveis. O marco 01 é jurídico, provado por «Contrato social registrado, contrato do terreno assinado e registrado, acordo de sócios firmado.»

Em Marina, no rascunho A, sem sócio, isso quer dizer partilha registrada com o terreno no nome dela, servidão registrada e contrato de uso da área da fase um com a operadora. No rascunho B entram o contrato social da SPE e o acordo de sócios.

Titularidade antes de qualquer protocolo

A Trilha de Licenciamento Zion™ começa pela consulta prévia, conversa gratuita com prefeitura e órgão ambiental, com a implantação na mão. Depois, a titularidade: «nenhum protocolo relevante avança sem definição de quem é o titular, e por isso o Capítulo 09 vem antes deste.» A certidão de uso do solo depende da matrícula. Matrícula em nome do espólio ainda não diz quem protocola.

A pergunta que separa série de paralelo: «se o resultado da primeira tarefa pode mudar o conteúdo da segunda, elas não são paralelas.» O par que interessa ao D06 passa no teste: «Estruturação jurídica e consulta prévia. Uma não altera a outra, e as duas são rápidas. Fazer juntas economiza um mês.» Já projeto executivo antes da consulta, protocolo antes de titularidade e obra antes de projeto aprovado são «as três dependências mais forçadas e mais caras.»

Protocolo no nome errado é protocolo refeito.



Figura 7.1 · A fila de dependências de Marina, da titularidade à obra, e os pares que andam juntos (exemplo ilustrativo; Volume 04 · Estratégia, caps. 18, 20 e 21; agrupamento: elaboração do módulo).

Rafael tem a sua versão: dois dos quatro chalés não aparecem averbados. Se a certidão de uso do solo depende da matrícula, o chalé 5 espera a matrícula dizer a verdade sobre o que existe.

A Matriz de Risco: probabilidade, impacto, resposta e um nome

Risco escrito é risco administrável. Risco não escrito é surpresa, e surpresa custa o dobro.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 22

FERRAMENTA DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 22

Matriz de Risco Zion™

«Probabilidade por impacto, com dono e resposta escrita.»

— **O risco como evento,** não como categoria, com número e prazo quando possível.

- **Probabilidade e impacto** em três níveis, o impacto em reais ou em meses: «Impacto sem unidade é adjetivo.»
- **A resposta:** «Prevenir, preparar resposta, absorver ou transferir.» Transferir inclui seguro.
- **O dono:** «Uma pessoa, não uma função. Nome.»
- **A prioridade:** alta e alto, trate agora; alta e baixo, absorva; baixa e alto, «aqui mora o plano B do Capítulo 24. Não se previne, se prepara resposta.»; baixa e baixo, registre e esqueça.

O exemplo preenchido da fonte não entra: usa um quarto nível de impacto e valores que não batem com os níveis.

Dois riscos que quase todos esquecem pesam no D06. O **regulatório local**: «mudança de plano diretor, criação de unidade de conservação, restrição a hospedagem em determinada zona. Baixa probabilidade e impacto altíssimo.» Responde-se com consulta prévia por escrito e licença antes da obra. E o **de pessoa**: no projeto pequeno, o conhecimento mora na cabeça do fundador, inclusive «o acordo verbal com o vizinho». A fonte: «A resposta é barata: processo escrito, senhas em cofre compartilhado e procuração. Custa uma tarde.» Procuração autoriza outra pessoa a agir por você; o alcance se define com advogado.

Os sete modos de falha, e o mais barato de evitar

O volume lista sete modos de falha que se repetem. O sétimo, **sociedade sem acordo escrito**, mata a qualquer momento: «Pode detonar antes de abrir, no primeiro aporte adicional, ou no ano cinco quando alguém quer sair.» A resposta: «redigir agora, enquanto todos concordam». E o teste: «Não em discussão, não em minuta. Assinado.»

MODO DE FALHA	SINAL DE ALERTA (FONTE)	MARINA HOJE
01 · Capital insuficiente	«orçamento sem reserva, ou reserva abaixo de dez por cento»	Sim: os R$ 990.000 não separam reserva
02 · Licenciamento subestimado	«cronograma com prazo legal em vez de prazo informado pelo órgão»	Sim: não ligou aos órgãos
03 · Escopo que cresceu	«três aprovações consecutivas de acréscimo sem alçada»	Não: escopo congelado, alçada de R$ 29.700
04 · Abrir sem giro	«reserva operacional abaixo de três meses de custo fixo no dia da abertura»	Ainda não: prever 3 × R$ 12.000 = R$ 36.000
05 · Equipe crua	«pré-operação comprimida abaixo de sessenta dias»	Ainda não se aplica
06 · Ocupação com desconto	«primeira promoção antes do terceiro mês»	Ainda não se aplica
07 · Sociedade sem acordo	«a existência da sociedade sem o documento»	Ainda não: acende se o irmão ou um investidor entrar sem acordo assinado

Tabela 7.2 · Os sete modos de falha, sinais literais do Volume 04 · Estratégia, cap. 23, e o diagnóstico de Marina (exemplo ilustrativo). Alçada: 3% × R$ 990.000 = R$ 29.700 (Capítulo 6).

Dois sins. «Um sin exige ação. Dois ou mais exige parar e refasear antes de qualquer desembolso relevante.» Marina já está parada pelo Go condicionado. Uma reserva de 10% a 15% somaria R$ 99.000 a R$ 148.500, decisão do pilar F. E a consulta aos órgãos pode começar já. Conferência: 0,10 × 990.000 = 99.000; 0,15 × 990.000 = 148.500.

O plano B de cada premissa crítica

Premissa crítica é a que responde sim a três perguntas: é afirmação sobre o futuro? Se errada, o plano muda materialmente? Está fora do seu controle, ao menos em parte? «Três sins fazem uma premissa crítica.» O plano B tem «Um gatilho, uma resposta, um custo e um dono.» E a resposta é ação: «Não vamos reavaliar: vamos fazer isso.»

Em Marina, "a partilha combinada em família será registrada como combinada"

leva três sins. Plano B, com números ilustrativos: **gatilho**, partilha não registrada seis meses depois da data que o advogado estimar por escrito; **resposta**, a Porta 3 continua e nada se assina sobre o terreno; **custo**, honorários a orçar, nenhum real de obra; **dono**, Marina.

REVISITE · D00

Sem consultar: que condições do portão ficaram pendentes para Marina, e quantos dos Dez Sinais Vermelhos do Developer™ ela marcou? Confira: Acesso e Dominial, Go condicionado; dois sinais, mercado sazonal e emissor único. O D06 dá nome à insegurança jurídica na matriz abaixo.

AVISO · TEMAS REGULADOS

Inventário, partilha, servidão, procuração, licenças e contratos aparecem só como riscos e dependências. Prazos e redação se decidem com advogado e no órgão competente; tributo, com contador. Nenhum prazo aqui é legal.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A · RESOLVIDO PASSO A PASSO

A Matriz de Risco de Marina

Passo 1 · Eventos. "Problema jurídico" é categoria; "o vizinho vende antes do registro da servidão" é evento. **Passo 2 · Unidade.** Impacto com os números do plano: R$ 4.275 de resultado por mês adiado (D03, usado no D04), R$ 990.000 da fase um, R$ 100.000 do irmão. **Passo 3 · Resposta e dono.** Projeto solo: a dona é Marina; advogado e contador apoiam. **Passo 4 · Revisão.** Mensal, com data no calendário.

RISCO, COMO EVENTO	PROB.	IMPACTO	RESPOSTA	DONO
1 · A partilha atrasa além da data estimada	Alta	Alto: R$ 4.275 de resultado adiado por mês	Nada se assina sobre o terreno; a Porta 3 continua	Marina, com o advogado
2 · O vizinho vende antes do registro da servidão	Baixa	Alto: R$ 990.000 da fase um sem acesso legal	Proposta escrita já; acesso alternativo pela via pública, medido	Marina
3 · A promessa do irmão não vira contrato	Alta	Baixo: R$ 100.000 já fora da conta	Absorver: a lacuna segue de R$ 730.000	Marina
4 · O investidor exige controle (cenário B)	Média	Alto: terra e reserva sob quem tem 56,1%	Veto escrito sobre venda da terra e reserva da fase dois (pilar F)	Marina
5 · O arrendamento interno fica no papel	Média	Médio: a separação perde sustentação	Valor de mercado e pagamento desde o primeiro mês	Marina, com o contador

Tabela 7.3 · Matriz de Risco Zion™ de Marina (exemplo ilustrativo; colunas: Volume 04 · Estratégia, cap. 22; riscos e números: plano do módulo, D05 e Capítulo 5). Conferência: 51.305,60 ÷ 12 = 4.275,47; 990.000 − 194.272 = 795.728; 695.728 ÷ 1.240.000 = 56,1%.

O risco 3 tem impacto baixo porque saiu da conta no Z02. O 5 é o que o volume avisa: «Contrato inexistente, ou existente no papel e nunca pago, é um dos pontos mais frequentes de questionamento, e é fácil de resolver no começo.»



Figura 7.2 · A Matriz de Risco Zion™ de Marina, probabilidade por impacto, com a resposta curta de cada risco (exemplo ilustrativo; quadrantes: Volume 04 · Estratégia, cap. 22; posições: elaboração do módulo).

A partilha cai no canto onde, diz a fonte, os riscos «normalmente já apareceram na Matriz Go / No-Go»: é a condição Dominial pendente desde o D00. A Ordem das Coisas já a chamava de adiamento legítimo: «É legítimo adiar quando há uma pendência jurídica real sobre o imóvel, como inventário não concluído ou litígio de divisa.»

O Zion Score de Estratégia™: a pasta está decidida?

FERRAMENTA DO MÉTODO · VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 26

Zion Score de Estratégia™

«Dez dimensões, nota de zero a dez, evidência obrigatória. Nota sem evidência vale zero.» «Ele não mede se a sua estratégia é ambiciosa; mede se ela está decidida.»

- **Faixas:** «Abaixo de sessenta, a estratégia não está pronta para capital externo.» De 60 a 80, pronta com ressalvas nomeadas; acima de 80, pronta.
- **Dimensão 4 · Estrutura:** veículo, terreno, participação e alçadas definidos e documentados, com contratos, tabela de contribuição e matriz de alçadas. A que mais reprova: «Quase sempre existe acordo verbal e nenhum documento, e isso reprova com razão.»

- **Nomear:** «Nomeie o documento, não o tema. Contrato social registrado em tal data, não estrutura definida.»
- **Começar:** «As que exigem mais são as que dependem de terceiro: laudo, parecer de concessionária, prazo informado por órgão, acordo assinado por sócio. Comece por essas.»

NOTA DA ESCOLA · A RÉGUA DO SCORE

A fonte diz «Cinco é decidida mas não documentada.» e também «Se você não consegue nomear o documento, a nota é zero». Pela primeira, decisão sem papel vale 5; pela segunda, 0. O módulo resolve assim: acima de 5, só com documento nomeado (assinado, registrado ou emitido por terceiro); decidido e escrito sem assinatura, até 5; não decidido, 0. O tutorial do volume apoia o corte: «Peça a alguém para pedir o documento de cada nota acima de cinco». Na ferramenta do Capítulo 8, nota acima de 5 sem documento é zerada. A ferramenta zera, e não rebaixa a 5, porque não tem como saber se a decisão foi escrita; se foi, rebaixe você a 5.

Nota alta sem documento é otimismo

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 26

DIMENSÃO	MARINA	EVIDÊNCIA DE MARINA HOJE, E O QUE FALTA	RAFAEL
1 · Decisão de ir	6	Go / No-Go assinada, certidão, cartas das concessionárias. Falta: Acesso e Dominial	6
2 · Faseamento	8	Teste e gatilho assinados (D05). Falta: orçar a rede	7
3 · Escopo	8	Escopo Congelado assinado e datado. Falta: somar no orçamento	6
4 · Estrutura	3	Rascunhos escritos. Falta: partilha, servidão, advogado	3
5 · Tributo	2	Pergunta ao contador escrita, ainda não enviada	3
6 · Modelo	5	Modelo do D04. Falta: contrato da pessoa local	5
7 · Sequência	5	Fila e portões. Falta: três datas com responsável	5
8 · Licenciamento	3	Falta: consulta prévia e prazos informados	3
9 · Risco	5	Matriz com dono e resposta. Falta: planos B precificados	5
10 · Capital	2	Lacuna de R$ 730.000 sem fonte. Falta: marcos e reserva (pilar F)	6
Total	47	Abaixo de 60	49

Tabela 7.4 · Zion Score de Estratégia™ de Marina e de Rafael (exemplo ilustrativo; dimensões e faixas: Volume 04 · Estratégia, cap. 26; evidências: D00 a D05 e Capítulos 1 a 7). Conferência: 6 + 8 + 8 + 3 + 2 + 5 + 5 + 3 + 5 + 2 = 47; 6 + 7 + 6 + 3 + 3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 6 = 49.

As três notas de Marina acima de cinco têm documento assinado ou de terceiro; as notas 5 são decisões escritas sem assinatura. A Estrutura fica em 3 porque nem a decisão está inteira: A ou B depende do capital. Total 47: «Abaixo de 60, não leve a capital externo.»

Oito dimensões ficam abaixo de sete. Primeiro as que dependem de terceiros: **4 e 1**, partilha e servidão registradas, com o advogado (os mesmos papéis fecham as duas); **8**, consulta prévia com prazos por escrito; **5**, a comparação do contador; **10**, a fonte dos R$ 795.728, no pilar F; **6**, o

contrato da pessoa local. Por último, as que levam horas: **7**, as três datas, e **9**, os planos B com preço. O parecer sai no Capítulo 8.

Rafael: riscos de quem já opera

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Quatro riscos, mais o de pessoa

- **Averbação de dois chalés sem caminho antes do chalé 5.** Média; alto: R$ 160.000 sem projeto aprovável. Resposta: o advogado indica o caminho antes do projeto.
- **Dono de imóvel da Porta 4 não renova.** Média; R$ 1.000 por mês por imóvel (D04). Resposta: prazo mínimo, multa e reinvestimento no contrato.
- **Contrato entre ele e a empresa no papel.** Média. Resposta: valor de mercado e pagamento mensal, conferido pelo contador.
- **Caixa misturado impede o refinanciamento.** Alta: cada mês misturado falta nos 24 de histórico. Resposta: conta separada e contabilidade por natureza de receita, já.
- **Risco de pessoa.** Não passou no teste dos 30 dias. Resposta: processos escritos e procuração.

Dono de todas as linhas: Rafael. No Score, 49, ele supera Marina no Capital, 6, porque o retrofit cabe no caixa: 3 × R$ 28.750 = R$ 86.250, cerca de 15 meses de reserva de R$ 5.688,80. As notas acima de cinco se apoiam na matrícula, no gatilho assinado, no orçamento do retrofit e no extrato. A Estrutura fica em 3: a empresa usa o terreno sem contrato. Conferência: 86.250 ÷ 5.688,80 = 15,2.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Monte a fila da titularidade. Escreva até cinco riscos com uni-

B

Quero crescer

Confira se a matrícula reflete o que existe antes de protocolar o

dade, resposta e o seu nome. Pontue o Score pela régua e comece pelas lacunas de terceiros.

novo. Ponha na matriz o contrato interno, o caixa misturado, os contratos de terceiros e a sua ausência. Pontue o Score com os documentos que já tem.

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são os dois primeiros blocos do Cronograma Mestre Zion™, e por que o licenciamento espera por eles?

2. Que documentos provam o marco 01, e o que muda entre os rascunhos A e B de Marina?

3. Quais são as colunas da Matriz de Risco Zion™, e por que o risco do irmão tem impacto baixo?

4. O que torna uma premissa crítica, e quais são as partes do plano B?

5. Qual é a contradição da régua do Score, e como a escola a resolve?

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O cronograma se monta de trás para frente, mas começa pelo jurídico e pela terra.
- O caminho crítico passa pelo licenciamento, e o licenciamento espera a titularidade.
- Jurídico e consulta prévia andam juntos; protocolo antes de titularidade, nunca.
- Sociedade sem acordo escrito é a falha mais barata de evitar: assinado, não em minuta.
- Premissa crítica tem três sins e um plano B com gatilho, resposta, custo e dono.

— No Score, nota acima de cinco pede documento. Marina 47, Rafael 49: nenhum vai a capital externo ainda.

CURIOSIDADE

«Sete riscos é um bom tamanho para projeto de pequeno porte. Matriz com quarenta riscos não é mais cuidadosa, é menos usada, e matriz não usada protege zero.» (Volume 04 · Estratégia, cap. 22).

REFLEXÃO

Se você ficasse seis meses fora a partir de amanhã, quem saberia o que foi combinado com o vizinho, com o sócio e com o fiscal?

DICA

Nesta semana, escreva um nome ao lado de cada risco e marque no calendário a primeira revisão da matriz.

EXERCÍCIO · CAPÍTULO 07

1. Exemplo ilustrativo, parcialmente resolvido. Notas: 7, 6, 8, 4, 3, 5, 6, 2, 5, 3; as notas 6 das dimensões 2 e 7 não têm documento nomeado. Já feito: a soma declarada é 49. Aplique a régua da ferramenta, refaça o total, diga a faixa e liste as dimensões abaixo de sete, primeiro as de terceiros.

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. A sua fila: o que depende da titularidade, o que anda com o jurídico e as três datas que não podem passar, com responsável.

3. A sua Matriz de Risco Zion™: até cinco eventos, com probabilidade, impacto com unidade, resposta, dono e data da primeira revisão.

4. Uma premissa crítica: os três sins e o plano B com gatilho numérico, resposta, custo e dono.

5. O seu Zion Score de Estratégia™: dez notas com documento nomeado e, abaixo de sete, o documento que falta, prazo e responsável.

CAPÍTULO 08

ENTREGÁVEL DO MÓDULO

O seu Dossiê de Desenvolvimento *Zion.*

A pasta do pilar D fechada: a sua peça do D06, o Score com documento, as seis perguntas que conferem a história inteira e um parecer escrito antes de qualquer conversa sobre capital.

NESTE CAPÍTULO

- O que o Dossiê é e o que não é: documento interno de decisão, não dossiê de captação.
- Os dez blocos, quem preencheu cada um e o índice com a nota de evidência de 0 a 3.
- O Zion Score de Estratégia™ completo, com documento nomeado.
- As seis perguntas de integração e o parecer, com a regra escrita antes.
- Ferramenta, caderno, autoavaliação, atividade aplicada e checklist para o F00.

Seis módulos de decisões cabem numa pasta. O D00 deu nome a ela, Dossiê de Desenvolvimento Zion, e deixou para o fim a parte mais difícil de escrever: o resumo e a conclusão. Agora você tem com o que escrevê-las. É o décimo entregável do método: o D06 entrega a sua peça e fecha a pasta.

O que o Dossiê é, e o que não é

O Dossiê é a pasta com os entregáveis do D00 ao D06, sobre os dez blocos do Dossiê de Viabilidade Territorial™ do Volume 01. O nome é do método. Por dentro, segue o Plano Estratégico de Desenvolvimento™ do Volume 04 · Estratégia, cap. 27, e a fonte avisa: «Ele não é um dossiê de captação, e essa distinção importa. O dossiê de captação tem público externo, narrativa, modelo financeiro completo e precificação de participação, e é o conteúdo do Volume 05.» Esse outro é do pilar F. O seu é «o documento interno de decisão: o que foi decidido, com que evidência, por quem e quando.» Outra pessoa precisa conferi-lo sozinha.

Das doze seções do Plano Estratégico, onze já estão na pasta. Faltava a 6: «Estrutura, com veículo, porta do terreno, contribuição e participação, alçadas e regime tributário». É a peça do D06, uma divisória a mais, depois do bloco 5.

Um documento, doze seções, nenhuma invenção. É o que separa uma conversa sobre sonho de uma conversa sobre negócio.

VOLUME 04 · ESTRATÉGIA, CAP. 27

Na pasta não vai nada que você não possa sustentar com documento: nota 3 sem documento vira 2, e toda estimativa leva a data em que vira medição.

Dez blocos, e quem preencheu cada um

A espinha é a do D00: dez divisórias, uma por bloco, com a pergunta da fonte no topo. Você já preencheu quase todas.

BLOCO	A PERGUNTA	QUEM PREENCHEU
1 · Resumo Executivo	O projeto inteiro em duas páginas convence?	D06, por último
2 · Diagnóstico Territorial	O que o Zion Score™ revelou?	D01
3 · Estudo de Mercado	A demanda existe e foi medida?	D02
4 · Conceito do Empreendimento	Qual experiência única nasce aqui?	D03 e D05
5 · Modelo de Negócio	Como o projeto ganha dinheiro?	D04
6 · Viabilidade Econômica	Os números fecham nos três cenários?	Pilar F (tracejado)
7 · Gestão de Riscos	O que pode dar errado, e qual o plano?	D00 e D06
8 · Plano de Implantação	Como sai do papel, em que ordem?	D05, com o pilar E
9 · Impacto Territorial	O que o destino ganha com o projeto?	D01 e D05
10 · Conclusão Estratégica	Investir, ajustar ou recuar?	D06, por último

Tabela 8.1 · Os dez blocos. Blocos e perguntas: Volume 01 · Território, edição do projeto, como no D00. Coluna da direita: organização do método.

Na capa vai o índice, com a nota de cada bloco na escala do D00: 0 · Não sei, 1 · Opinião, 2 · Estimativa, 3 · Dado com evidência. Só o 3 fecha um bloco: «cada bloco fecha com evidência, não com opinião.» (Volume 01)

A ordem de fechar a pasta

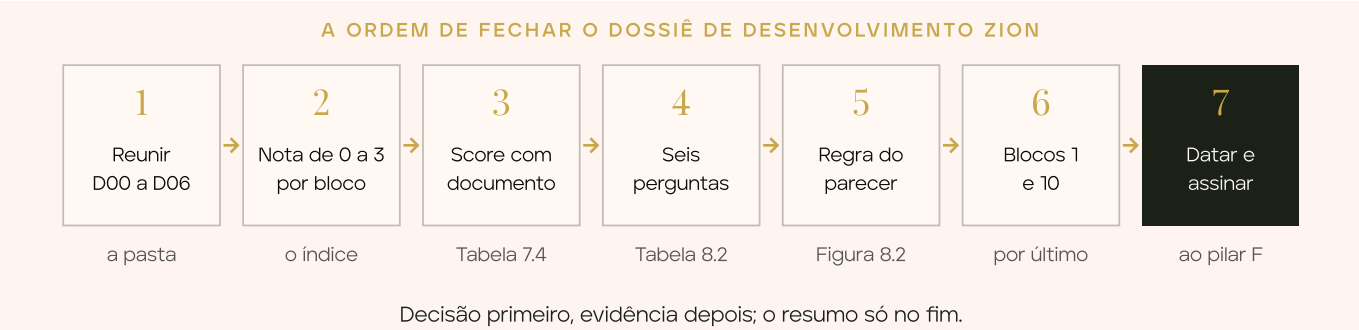


Figura 8.1 · A ordem de fechar a pasta. Elaboração do D06 sobre o Volume 04 · Estratégia, cap. 27, e o D00.

O bloco 1 cabe em duas páginas. O Volume 04: «Escreva uma página de abertura com as três decisões». Em quantas fases, sob qual estrutura, em que sequência, e três números: o CAPEX da fase um, o do projeto completo e o capital externo necessário. «Se ela não couber em uma folha, alguma decisão ainda está em aberto.»

O bloco 10 é o parecer. O D00 já ligou as categorias aos verbos:

- **Aprovado:** investir. Blocos críticos em 3 e o portão aprovado.
- **Aprovado com Ressalvas:** investir com condição escrita, como o Go condicionado da Matriz Go / No-Go Zion™.
- **Reavaliar:** ajustar. Muda a premissa, e o bloco volta a ser medido.
- **Não Recomendado:** recuar, um resultado legítimo do método.

Categorias do Volume 02, verbos do Volume 01; a correspondência é leitura do método. Assine e date.

O Zion Score de Estratégia™ completo

O D04 pontuou só a dimensão Modelo. Agora vão as dez, com o documento ao lado: «Nomeie o documento, não o tema. Contrato social registrado em tal data, não estrutura definida.»

Vale a régua do Capítulo 7: acima de 5, só com documento nomeado; a ferramenta zera e avisa.

As notas e os documentos de Marina (47) e de Rafael (49) estão na Tabela 7.4.

Os dois ficam abaixo de 60, e a Estrutura pesa nos dois: depende de advogado, contador, avaliador e cartório, e leva semanas. Comece por ela.

A estrutura é a outra metade, e é a que se paga mais caro por decidir tarde. Veículo, forma de ter o terreno, sociedade, alçadas e regime tributário são cinco decisões que custam pouco antes de assinar e muito depois.

As seis perguntas de integração

Um plano pode estar certo em cada seção e contar outra história no conjunto. As seis perguntas se respondem «Uma por uma, respondendo sim ou nomeando a contradição.» E «Pergunta que não fecha aponta o volume a revisar.»

PER-GUNTA	O QUE SE PERGUNTA	O CRITÉRIO DA FONTE
01 · Voca-ção	A vocação do território é a mesma nos quatro volumes?	«Se o Território apontou refúgio de casal e a estratégia prevê cessão para eventos de cem pessoas, há uma contradição a resolver antes de seguir.»
02 · Escala	O número de unidades bate entre carga, absorção, mix e faseamento?	«Fases que somadas excedem o teto não são estratégia, são aspiração.»
03 · Preço	A faixa de diária bate entre o que o produto exige e o que o destino pratica?	«Se o piso de tarifa do produto está acima da faixa do destino, nada na estratégia resolve.»
04 · Capital	O capital da Fase 1 cabe no que existe mais o que é captável?	«Com reserva incluída. Fase dimensionada para o capital exato, sem reserva, é o primeiro modo de falha do Capítulo 23.»
05 · Tempo	O cronograma cabe no prazo que os contratos e os sócios suportam?	«Prazo de arrendamento, prazo de validade de licença, expectativa de retorno de sócio. Cronograma que estoura qualquer um dos três precisa ser refeito.»
06 · Pessoas	O modelo de negócio cabe na vida que você quer levar?	A última a verificar, e a mais fácil de deixar implícita.

Tabela 8.2 · As seis perguntas de integração. Volume 04 · Estratégia, cap. 27, literais; o critério da 06, resumido.

A quinta é a do D06: o prazo do contrato de uso precisa caber no payback, e o cronograma, no que o sócio espera.

ANTES DE SEGUIR · PREVISÃO

Marina soma 47; o terreno está no espólio e a servidão não existe. Aprovado com Ressalvas, Reavaliar ou Não Recomendado? Escreva o palpite.

A regra, antes do resultado

A regra vem antes, para ninguém ajustar nota até a resposta agradar. Pare na primeira pergunta que se aplica.



Figura 8.2 · A regra do parecer. "Com Ressalvas" abrevia Aprovado com Ressalvas: investir com condição escrita. Elaboração do D06 sobre o Volume 04 · Estratégia (caps. 04, 26 e 27) e o D00.

Pendência com caminho vira condição escrita, como o Go condicionado do D00. Só o problema sem caminho na terra manda recuar: nenhuma estrutura cria um direito que não existe. E esperar é legítimo (Capítulo 7). Na Jornada B, contradição só na fase seguinte dá dois pareceres.

> AVISO · TEMAS REGULADOS
>
> Inventário, partilha, servidão, averbação, contratos, sociedade e tributo aparecem aqui em nível introdutório. O seu caso se decide com advogado, contador, avaliador credenciado e cartório, antes de assinar.

A ferramenta

Preencha com os exercícios dos Capítulos 2 a 7. Campo em branco vira pendência; nota em branco conta zero. A ferramenta faz as contas da fonte e aplica a regra; não usa alíquota nem sugere fonte de capital.

Dois Dossiês lidos na ferramenta

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA A

Marina vai ao pilar F com três condições escritas

47, Aprovado com Ressalvas: investir com condição escrita. Ela segue para o pilar F montar o bloco 6, sem gastar no terreno nem conversar com investidor antes da partilha registrada, da servidão registrada e do rascunho do veículo validado pelo advogado.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · JORNADA B

Rafael formaliza o que já vende e espera para o novo

49, dois pareceres. Fase um: Aprovado com Ressalvas, investir com condição escrita (retrofit com caixa, contrato interno pago, contas separadas por natureza de receita). Chalé 5: Reavaliar, ajustar. A pergunta 02 não fecha: a quinta unidade passa do teto de hoje, 4 pelo efluente.

No índice, todos os blocos de Marina estão em 2: estimativas com conta. Rafael tem 3 nos blocos 2 e 3 no que já vende; o chalé novo fica em 2 até ser medido. Nos dois, o bloco 6 fica tracejado para o pilar F, e os blocos 1 e 10 são escritos agora.

PERGUNTA	MARINA	RAFAEL
01 · Vocação	Sim. Sem eventos com som, contra o buyout do D04: o buyout já está fora da viabilidade.	Sim, resolvida: o chalé 4 virou a casa da família.
02 · Escala	Sim. Carga 5 (D01), absorção 3 (D02), fases 3 + 2.	Não, na fase seguinte: o chalé 5 seria a quinta unidade; o teto é 4 pelo efluente.
03 · Preço	Sim, apertado: piso de cerca de R$ 610 contra a ponderada de R$ 614.	Sim: piso de cerca de R$ 368, abaixo da faixa de R$ 520 a R$ 640.
04 · Capital	Em aberto: R$ 730.000 vão ao pilar F, sem fonte prometida.	Sim na fase um, com caixa; os R$ 149.000 da fase dois, ao pilar F.
05 · Tempo	Sim, com condição: contrato de uso de 28 anos ou mais; cronograma só depois da partilha.	Sim: o refinanciamento pede 24 meses de histórico formal.
06 · Pessoas	Sim: mantém o emprego; a pessoa local opera.	Sim: dez horas por semana, com a responsável pela rotina.

Tabela 8.3 · As seis perguntas respondidas. Perguntas: Volume 04, cap. 27; respostas com os números do Z01 ao D06, ilustrativos.

APLICAÇÃO

A

Quero começar

Monte a pasta na ordem da Figura 8.1 e peça a alguém de fora o documento de cada nota acima de 5. Pendência na terra vai ao parecer e ao calendário.

B

Quero crescer

Um parecer para a formalização do que já vende, outro para a ampliação. O novo só ganha projeto quando a pergunta que não fechava fechar.

CADERNO DO D06

Com o seu caso real; fica salvo só neste navegador. O que você não souber vira pendência.

1. A terra, item por item: verificado, pendente ou problema sem caminho, com o documento.

2. A porta do terreno, a alternativa, os testes e as seis cláusulas críticas.

3. O veículo: rascunhos A e B, custo mensal e contratos.

4. A Tabela de Contribuição e Participação™, com aporte, saída e projeto não realizado.

5. A Matriz de Alçadas Zion™, com o valor de escopo e a regra de impasse.

6. A pergunta ao contador e a receita de virada pedida.

7. O bloco 7: riscos como eventos, com dono e plano B.

8. O Zion Score de Estratégia™, com documento, total, faixa e as notas abaixo de 7.

9. O índice dos dez blocos e as seis perguntas de integração.

10. Os blocos 1 e 10: a página de abertura, o parecer, o verbo e as condições com dono e data. O que não coube na página de abertura?

Autoavaliação do módulo

RECUPERE SEM CONSULTAR

1. Quais são as cinco decisões de estrutura que o Volume 04 diz custarem pouco antes de assinar e muito depois? (objetivo 1)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

2. O pai de Marina usou a estrada do vizinho por décadas. Por que Acesso fica pendente? (objetivo 2)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

3. No cenário B, Marina fica com 41,1%. Ela perde o controle da terra? (objetivo 5)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

4. Exemplo ilustrativo: a fase custa R$ 600.000 e gera R$ 50.000 de caixa por ano; o contrato oferecido é de 15 anos. Fecha? (objetivo 3)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

5. Exemplo ilustrativo: fase de R$ 400.000, escopo em 4% e um corte que deixa 80% das compras no nível um. O que corrigir, e o que vai ao contador? (objetivo 6)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

6. Exemplo ilustrativo: um Dossiê soma 72; o território aponta refúgio de casal, e o modelo prevê eventos para cem pessoas. O dono quer holding, SPE e operadora para três cabanas, sem sócio. Qual o parecer, e o veículo? (objetivos 4 e 7)

RESPOSTA DE REFERÊNCIA

PONTOS-CHAVE DO CAPÍTULO

- O Dossiê é documento interno de decisão; o dossiê de captação é do pilar F.
- A peça do D06 é a seção Estrutura, mais o bloco 7.
- Blocos 1 e 10 por último; o 6, tracejado para o pilar F.
- No Zion Score de Estratégia™, nota acima de 5 só com documento nomeado.
- As seis perguntas de integração se respondem com sim ou com a contradição nomeada.
- Pendência com caminho vira condição; problema sem caminho na terra manda recuar.

ATIVIDADE APLICADA

Entregue o seu Dossiê de Desenvolvimento Zion fechado

O Caderno do D06 (botão Imprimir), com a leitura da ferramenta copiada no caderno (a ferramenta não sai na impressão), o índice e as divisórias, cada folha com data e fonte. Salve em PDF e guarde no seu Dossiê. Se você tem acompanhamento da equipe Zion, leve este PDF à próxima conversa.

CRITÉRIO	PESO	O QUE SE OBSERVA
Coerência	40%	A Estrutura conta o mesmo negócio dos blocos 2 a 9; seis perguntas respondidas; o parecer segue da regra.
Justificativa	30%	Nota acima de 5 com documento; valor da Tabela com critério; estimativa com data.
Riscos	20%	Bloco 7 e condições com dono e data; o que vai ao advogado, ao contador e ao avaliador, listado.
Clareza	10%	Alguém de fora lê os blocos 1 e 10 e explica o parecer sem ajuda.

Tabela 8.4 · Rubrica da atividade aplicada.

CURIOSIDADE

O Volume 04 termina assim: «Este foi o Pilar 04. Faltam dezessete.» No método, o pilar D termina aqui.

REFLEXÃO

Se alguém que não acompanhou o projeto pedisse o documento de cada nota acima de 5, quantas notas sobreviveriam?

DICA

Nesta semana, marque a hora com o advogado, levando o veículo e os contratos. «Uma hora de consultoria aqui é o melhor dinheiro que se gasta no volume inteiro.» (Volume 04)

Checklist: estou pronto para o F00?

- [ ] Classifiquei cada item da terra como verificado, pendente ou problema sem caminho.
- [ ] Escolhi a porta do terreno e a alternativa, com as cláusulas críticas.
- [ ] Escrevi o rascunho do veículo e a lista de contratos.
- [ ] Montei a Tabela de Contribuição com critério, aporte e saída.
- [ ] Escrevi a Matriz de Alçadas em uma página, com regra de impasse.
- [ ] Enviei a pergunta ao contador e pedi a receita de virada.
- [ ] Escrevi o bloco 7, com dono e plano B em cada risco.
- [ ] Fechei o Score com documento nomeado e respondi às seis perguntas.
- [ ] Escrevi os blocos 1 e 10 por último, com data e assinatura.

PRÓXIMA ATIVIDADE

Foo · Marco Zero: A Jornada do Capital

Leve o Dossiê de Desenvolvimento Zion inteiro. O pilar F recebe o direito e a estrutura e monta o bloco 6 · Viabilidade Econômica. Licenças e obra seguem para o pilar E; promessa e marca, para o pilar M.

APOIO

D06

Glossário e *referências.*

Termos na ordem em que aparecem no módulo. Entre « », a definição literal da fonte indicada; sem aspas, a explicação deste e-book em linguagem simples.

TERMO	O QUE QUER DIZER
Dossiê de Desenvolvimento Zion	Com maiúsculas, é o entregável do D06 e o décimo do método: a pasta do pilar D, do D00 ao D06, fechada com os blocos 1, 7 e 10.
Land bank	Nome do módulo D06. O termo não aparece nas fontes; nelas, a ideia é obter o direito de desenvolver pelas portas do terreno. Aqui, em quatro partes: o direito de chegar, o de usar a área de cada fase, o de proteger a reserva das fases seguintes e o que nunca será construído.
Matrícula	«Documento do registro de imóveis que identifica a propriedade e registra toda a sua história, incluindo ônus e averbações.» (Volume 01)
Certidão de ônus e cadeia dominial	A certidão mostra o que pesa sobre o imóvel; a cadeia, os donos em sequência: «Não só o último proprietário. Quebra de cadeia aparece lendo de trás para frente» (Volume 04).
Servidão	«Servidão é passagem por terreno de outra pessoa, registrada em cartório.» (Panorama). «Acordo verbal com vizinho não é acesso.» (Volume 04)
Averbação	«Anotação feita na matrícula do imóvel que registra um fato ou ônus, como a reserva legal, uma hipoteca ou uma construção.» (Volume 01)
Espólio e partilha	Espólio: os bens de quem morreu, enquanto o inventário não termina. Partilha: a divisão entre os herdeiros. Antes de registrada, ninguém assina sozinho sobre a terra. Caminho do advogado.
Due Diligence Territorial™	Due diligence é a «Investigação estruturada feita antes de assumir compromisso, com o objetivo de descobrir se existe motivo para não fazer o negócio.» (Volume 01). Em oito pilares: «Pilar sem documento é pilar em aberto, e nenhum contrato se assina com pilar em aberto.»
As Quatro Portas do Terreno™	As Quatro Portas do Terreno™ (Volume 04): compra, permuta, arrendamento e sociedade com o dono da terra. A pergunta é como obter o direito de desenvolver. A compra dá «Máxima liberdade e máximo capital.»

TERMO	O QUE QUER DIZER
Permuta	«O dono da terra recebe participação no empreendimento, unidades prontas ou percentual de receita, em vez de dinheiro.» (Volume 04, cap. 10)
Arrendamento	Sempre com sobrenome. Da operação: «Alguém aluga o empreendimento por valor fixo e fica com o risco. Você troca potencial por previsibilidade.» (Panorama). Da terra: «Uso do terreno por prazo determinado mediante pagamento, sem aquisição.» (Volume 04). Interno: o fluxo entre holding e operadora (Volume 04, cap. 15).
Sociedade com o dono da terra	«aqui o dono entra como sócio no veículo, com a terra integralizada ao capital social, e participa da gestão conforme o que for acordado.» (Volume 04)
Benfeitorias	O que você constrói na terra de outro. No fim do prazo, «Três tratamentos possíveis: você remove, o arrendador indeniza, ou elas ficam sem indenização.» (Volume 04, cap. 10). Vale o que o contrato disser, não a regra geral do glossário da fonte.
Cláusulas críticas	As seis que vêm antes do preço: «Benfeitorias, renovação, prazo, saída, preferência, e o que acontece se o projeto não sair.» (Volume 04)
Mapa de Veículos Zion™	Cinco arranjos de quem é dono do imóvel e de quem opera (Volume 04). «Escolha a mais simples que resolva o seu risco real, e confirme com advogado e contador.»
Holding patrimonial	«Veículo que detém o imóvel e o separa do risco da operação. Permite arrendar o bem à sociedade operadora.» (Volume 04)
SPE e SCP	Nível introdutório: «SPE separa o projeto do seu patrimônio. SCP organiza a entrada de sócio participante.» (Panorama). Com advogado e contador (D06 e pilar F).
Operadora e contrato entre as partes	Operadora é a PJ que opera. Com o imóvel em outro nome, mesmo o seu, o contrato leva valor de mercado e pagamento efetivo: «Contrato inexistente, ou existente no papel e nunca pago, é um dos pontos mais frequentes de questionamento» (Volume 04).
Tabela de Contribuição e Participação™	Uma linha por contribuição, com o critério antes do valor e a participação sobre o total (Volume 04). «Participação sem crité-

TERMO	O QUE QUER DIZER
	rio ao lado é a semente do litígio.»
Terra nua e laudo de base	«Valor da terra nua, não o valor que ela terá depois do empreendimento» (Volume 04). Laudo de base: avaliação do terreno nu na data de entrada, por avaliador credenciado. Marco zero de qualquer conversa sobre valorização (Volume 04).
Regra de aporte adicional	Proporcional obrigatório, voluntário com diluição, ou «aporte como mútuo com remuneração e sem diluição» (Volume 04). Mútuo é o empréstimo do sócio ao projeto.
Diluição	«Redução percentual da participação de um sócio quando entra capital novo. Precisa estar prevista, ou vira conflito.» (Volume 04)
Acordo de sócios	O documento que regula a relação entre sócios. Para a saída, o Volume 04 lista: «direito de preferência, tag along, drag along, forma de avaliação e prazo de pagamento». Com advogado, no D06. Tag along: o minoritário vende junto, nas mesmas condições; drag along: o majoritário o obriga a vender junto.
Cláusula de saída	«Previsão contratual de como um sócio sai, por qual valor e em qual prazo. Escrita no começo, usada no pior momento.» (Volume 04)
Matriz de Alçadas Zion™	Três níveis: individual, duas assinaturas e unanimidade (Volume 04), com valor de corte e regra de impasse (prazo, silêncio, desempate). «Impasse sem regra paralisa obra.»
Comparador Tributário Zion™	Compara o resultado final, não a alíquota, de Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real (Volume 04). Quem preenche é o contador. Receita de virada: a receita anual em que o melhor regime muda.
Matriz de Risco Zion™	Risco como evento, com probabilidade, impacto em reais ou meses, resposta e dono (Volume 04). «Risco sem dono nomeado não é monitorado por ninguém.»
Premissa crítica e plano B	«Três sins fazem uma premissa crítica»: é sobre o futuro, muda o plano e escapa ao seu controle. Plano B: «Resposta escrita e precificada para a falha de uma premissa crítica. Decidido antes, não durante.» (Volume 04)

TERMO	O QUE QUER DIZER
Zion Score de Estratégia™	Dez dimensões de zero a dez: «Dez é a dimensão decidida, documentada e verificável por terceiro. Cinco é decidida mas não documentada. Zero é não decidida.» (Volume 04). Regra do D06: acima de 5, só com documento nomeado.
Plano Estratégico de Desenvolvimento™	«O Plano Estratégico é o documento interno de decisão: o que foi decidido, com que evidência, por quem e quando.» (Volume 04). Organiza o Dossiê, com seis perguntas de integração.
Parecer do Dossiê	Aprovado, investir; Aprovado com Ressalvas, investir com condição escrita; Reavaliar, ajustar; Não Recomendado, recuar. Categorias do Volume 02, verbos do Volume 01, regra do D06.

Fontes

- Zion. *Volume 04 · Estratégia*. Zion Hotel Academy, primeira edição, outubro de 2026, em 27 capítulos: base do módulo e dos nomes com ™.
- Zion. *Volume 04 · Estratégia*, edição da Zion Hospitality Academy, 2026: princípios de joint ventures, condomínio hoteleiro, multipropriedade e governança.
- Zion. *Panorama do Desenvolvimento Hoteleiro*. Primeira edição, outubro de 2026: as cinco saídas, as nove perguntas antes de assinar, SPE e SCP e o Roadmap de Desenvolvimento.
- Zion. *Volume 01 · Território*. Zion Hotel Academy, primeira edição, outubro de 2026: Due Diligence Territorial™, Dossiê de Viabilidade Territorial™ e definições de matrícula, averbação e due diligence.
- Zion. *Jornada do COMO · Etapas 01 a 03*. Outubro de 2026: Checklist do Imóvel Pronto™ e terreno próprio como capital empregado.
- Zion. *A Ordem das Coisas*. Primeira edição, outubro de 2026, e *Manual Oficial do Método Zion 360°*, 2026: adiamento legítimo e arquitetura do método.
- Zion. *Método Zion 360°, módulos D00 a D05*. Edição completa, outubro de 2026: escala de evidência, blocos do Dossiê, parecer e personagens.

Elaborações do D06: a regra de nota do Score; a regra do parecer; os blocos críticos 2, 3, 5 e 7 para o parecer Aprovado; o sentido de land bank; o cenário B de Marina; os fatos novos dos personagens; os rascunhos A e B; os cortes das alçadas; e a ferramenta. Escala de evidência, Marco Zero e Dossiê de Desenvolvimento Zion são elaborações do método. Marina, Rafael e os números dos exemplos foram criados para fins didáticos.

Seis exemplos do Volume 04 com erro de conta ou de redação não foram usados como vêm; cada correção está dita no capítulo em que aparece.

Para conferir no seu caso

Nenhum capítulo deste e-book substitui a verificação. Antes de assinar qualquer contrato sobre a terra, constituir sociedade ou mudar o imóvel de titular, confirme pelo menos os pontos abaixo com quem responde por eles, e anote a data.

- **Matrícula.** Atualizada, com certidão de ônus e cadeia dominial inteira: cartório e advogado.
- **Herança.** Inventário concluído e partilha registrada: advogado.
- **Acesso.** Servidão registrada na matrícula, com largura, uso e manutenção: advogado.
- **Construções.** Averbação do que já existe, antes da obra nova: advogado e cartório.
- **Base ambiental.** CAR, APP e reserva legal: consultor ambiental habilitado e órgão competente.
- **Uso da terra.** Contrato e cláusulas críticas, antes do valor: advogado.
- **Terra nua.** Laudos, dois se o valor for relevante: avaliador credenciado.
- **Veículo.** Arranjo e custo de chegar a ele: advogado e contador.
- **Contrato entre as suas empresas.** Valor de mercado e pagamento efetivo: advogado e contador.
- **Acordo de sócios.** Preferência, tag along, drag along, saída e projeto não realizado, antes de constituir: advogado.
- **Tributo.** Regime e receita de virada: contador.
- **Marca.** Registro no veículo que permanece, com busca de anterioridade: profissional habilitado.
- **Temas regulados.** Condo-hotel, multipropriedade, pool de locação e oferta a investidores: advogado e contador, no pilar F.

Capital, viabilidade e captação de cada fase ficam para o pilar F; licenças, projeto e obra, para o pilar E; marca e promessa, para o pilar M, sempre com profissionais habilitados.

Este material é educativo. Ele não constitui contrato, laudo de avaliação, estudo de viabilidade nem parecer jurídico, contábil, tributário, financeiro ou de investimento, e não promete ocupação, diária, receita, retorno, valorização, aprovação de licença, de crédito ou de financiamento, parcerias, sócios ou investidores. Os exemplos são ilustrativos. Custos, tributos, preços e exigências legais mudam com o tempo e com o lugar e devem ser conferidos na origem, com data. Decisões de terra, contrato, sociedade, tributação e investimento devem ser validadas com profissionais habilitados.

Zion Hospitality Business School

A ESCOLA DO HOTELEIRO · MÉTODO ZION 360° | NEGÓCIOS DE HOSPEDAGEM

D06 · Estruturação Jurídica, Societária e Land Bank · Edição completa · Versão 1.0 · Outubro de 2026 · © Zion Hotel Group International. Material de uso exclusivo dos participantes.